課程名稱：刑法13

00:00:08 - 00:00:11
好，我們就接著來看下面，

00:00:11 - 00:00:13
280頁的第二大點，

00:00:13 - 00:00:16
關於間接正犯的類型。

00:00:17 - 00:00:18
我們剛剛講過啊，

00:00:18 - 00:00:22
間接正犯我們分成最常見的是兩大類。

00:00:22 - 00:00:22
兩大類。

00:00:23 - 00:00:25
第一個叫做錯誤支配，

00:00:25 - 00:00:27
第二個叫做強制支配。

00:00:27 - 00:00:29
我剛剛沒有講這個名詞，

00:00:29 - 00:00:31
我剛剛是用一個白話的方式來講。

00:00:31 - 00:00:32
欺騙別人犯罪,

00:00:32 - 00:00:33
還有威脅別人犯罪。

00:00:34 - 00:00:35
所以我們記得在考卷上面的話,

00:00:35 - 00:00:36
我們要講專有名詞,

00:00:37 - 00:00:39
欺騙別人犯罪叫做錯誤指使。

00:00:40 - 00:00:40
然後呢,

00:00:41 - 00:00:42
威脅別人犯罪,

00:00:42 - 00:00:44
那個叫做強制支配,

00:00:44 - 00:00:46
這個是最常見的兩類,

00:00:46 - 00:00:47
錯誤支配還有強制支配。

00:00:48 - 00:00:48
好,

00:00:48 - 00:00:50
那錯誤支配的話呢,

00:00:50 - 00:00:52
可能會有下面這幾種類型。

00:00:52 - 00:00:53
第一個，來,

00:00:53 - 00:00:55
我們來看到括號一這邊。

00:00:56 - 00:00:57
這裡說啊,

00:00:57 - 00:01:03
第一個叫做欺騙他人從事不該當客觀構成要件的自我損害行為。

00:01:04 - 00:01:04
這個,

00:01:05 - 00:01:06
是一種特殊的類型,

00:01:06 - 00:01:08
欺騙被害人自損。

00:01:08 - 00:01:10
也就是被害人並沒有去攻擊別人，

00:01:10 - 00:01:12
這裡是行為人單純利用被害人，

00:01:12 - 00:01:15
讓被害人自我損害。

00:01:15 - 00:01:16
這個例子，

00:01:16 - 00:01:17
同學應該都有聽過。

00:01:17 - 00:01:18
比如說呢,

00:01:18 - 00:01:20
你騙蕭煌奇去摸高壓電,

00:01:20 - 00:01:21
這一種。

00:01:21 - 00:01:23
蕭煌奇很喜歡以自己為地獄梗嘛。

00:01:24 - 00:01:24
對啊,

00:01:24 - 00:01:28
蕭煌奇每次在那個IG還是在臉書上說什麼，

00:01:28 - 00:01:29
各位粉絲的留言我都看過了。

00:01:30 - 00:01:32
蕭煌奇說他看過你信嗎？

00:01:32 - 00:01:33
他怎麼看啊？

00:01:33 - 00:01:34
對啊。

00:01:34 - 00:01:34
就

00:01:35 - 00:01:36
之前蕭煌奇還有一次，

00:01:36 - 00:01:38
好像坐在一個車子的駕駛座上，

00:01:39 - 00:01:41
說跟李炳輝說我們要一起去飆車。

00:01:41 - 00:01:43
啊兩個盲人要去飆車！

00:01:43 - 00:01:44
哦這好可怕喔。

00:01:44 - 00:01:44
好,

00:01:44 - 00:01:45
我要講，

00:01:46 - 00:01:48
如果你騙蕭煌奇去摸高壓電，

00:01:49 - 00:01:49
這個就是啊。

00:01:50 - 00:01:51
這種案例，

00:01:51 - 00:01:54
你不要去想有沒有加工自殺罪的成立空間。

00:01:54 - 00:01:55
不可能，

00:01:55 - 00:01:59
因為加工自殺罪一定是那個自殺的人他心甘情願想死。

00:02:00 - 00:02:01
你騙盲人去摸高壓電。

00:02:01 - 00:02:03
那個盲人根本不知道自己會死,

00:02:03 - 00:02:05
那個不可能論教唆自殺,

00:02:05 - 00:02:05
知道嗎？

00:02:05 - 00:02:06
所以這種案子的話,

00:02:06 - 00:02:07
就是什麼呢？

00:02:07 - 00:02:08
間接正犯

00:02:08 - 00:02:09
知道嗎？

00:02:09 - 00:02:09
那個間接正犯

00:02:10 - 00:02:12
欺騙他人從事一個不該當構成要件的自損行為

00:02:13 - 00:02:14
這個就是間接正犯。

00:02:14 - 00:02:14
好,

00:02:15 - 00:02:16
那有一種情況是這樣子,

00:02:17 - 00:02:18
行為人啊,

00:02:18 - 00:02:22
確實讓被害人做了一個不該當構成要件的自損行為,

00:02:22 - 00:02:23
可是,

00:02:24 - 00:02:26
並沒有任何的意思支配。

00:02:26 - 00:02:27
這是有可能的喔。

00:02:28 - 00:02:29
那如果你是教別人自殺呢?

00:02:30 - 00:02:31
這個人啊,

00:02:32 - 00:02:34
遇到了一些人生上的挫折,

00:02:34 - 00:02:36
存款被騙光,

00:02:36 - 00:02:37
又失業,

00:02:37 - 00:02:40
然後老婆又跟他離婚之類的哈,

00:02:40 - 00:02:42
家庭事業財務狀況全部都出問題了。

00:02:42 - 00:02:43
於是啊,

00:02:43 - 00:02:44
朋友勸他去自殺。

00:02:45 - 00:02:46
這個人幾經思考之後,

00:02:46 - 00:02:47
真的去自殺了。

00:02:48 - 00:02:48
這樣的情況,

00:02:48 - 00:02:50
我們會說這個叫間接正犯嗎?

00:02:50 - 00:02:51
不是,

00:02:51 - 00:02:51
為什麼?

00:02:51 - 00:02:54
因為工具人對於自殺確實有充分的自我決定空間嘛,

00:02:55 - 00:02:56
這個不叫間接正犯。

00:02:56 - 00:02:59
所以這種情形原本沒罪可論,

00:02:59 - 00:03:02
可是立法者又有想法罰這種情況,

00:03:02 - 00:03:03
所以立法者呢,

00:03:03 - 00:03:05
直接把這種情形列為獨立的犯罪,

00:03:06 - 00:03:06
叫做幫助自殺罪,

00:03:06 - 00:03:07
知道嗎？

00:03:07 - 00:03:08
所以我們講,

00:03:08 - 00:03:11
利用他人不該當構成要件的自損行為,

00:03:11 - 00:03:15
要論間接正犯的前提是這裡要真的有意思支配喔。

00:03:16 - 00:03:17
如果沒有的話,

00:03:17 - 00:03:19
那行為人原本照理說,

00:03:19 - 00:03:21
當然不會成立任何的犯罪，

00:03:21 - 00:03:23
除非法律有額外明文的規定。

00:03:24 - 00:03:26
所以這個道理很簡單嘛，

00:03:26 - 00:03:27
這個就好像，

00:03:27 - 00:03:29
我勸你拿刀割自己。

00:03:29 - 00:03:30
你想了很久，

00:03:30 - 00:03:31
同意，

00:03:31 - 00:03:32
你就真的拿刀割自己。

00:03:33 - 00:03:34
你割自己不是犯罪啊，

00:03:34 - 00:03:35
那你論我犯罪幹什麼？

00:03:35 - 00:03:36
知道吧？

00:03:36 - 00:03:37
所以這個是第一種類型。

00:03:38 - 00:03:38
好，

00:03:38 - 00:03:39
那第二種類型，

00:03:39 - 00:03:40
（二）

00:03:40 - 00:03:42
利用他人無故意過失的行為。

00:03:43 - 00:03:45
這一種類型就是我們剛剛一直舉的例子，

00:03:45 - 00:03:47
毒飲料的案例。

00:03:47 - 00:03:49
你把一個加料的飲料拿給你朋友，

00:03:50 - 00:03:51
我們黑板上寫的嘛。

00:03:51 - 00:03:53
甲把加料的飲料拿給乙

00:03:54 - 00:03:55
那乙根本沒有想到那個飲料有問題啊

00:03:56 - 00:03:56
乙就拿去給A喝啊

00:03:56 - 00:03:57
A喝了就死掉了

00:03:57 - 00:03:58
對不對？

00:03:58 - 00:03:59
這一種的話呢,

00:03:59 - 00:04:00
就是第二種。

00:04:00 - 00:04:00
種

00:04:00 - 00:04:00
類型哦

00:04:01 - 00:04:05
好，第三種是利用他人成立過失犯的行為

00:04:06 - 00:04:06
比如說啊

00:04:07 - 00:04:10
醫院的護理站上面掛的很多瓶點滴

00:04:10 - 00:04:15
請問人把其中一包點滴掉包，掉包成福馬林

00:04:16 - 00:04:17
是直接掉包哦

00:04:17 - 00:04:22
那個點滴的外觀上就有骷髏頭，有兩根骨頭，上面寫危險還紅色

00:04:22 - 00:04:25
護理師沒有發現，把病患注射，病患死掉了

00:04:25 - 00:04:29
這一種情況那個掉包的人呢，他也是間接正犯

00:04:29 - 00:04:32
利用他人成立過失犯的行為

00:04:32 - 00:04:36
接下來光靠是利用他人欠缺法定意圖的行為

00:04:36 - 00:04:38
這也是有可能的

00:04:39 - 00:04:45
比如說我騙路人，那個腳踏車幫我拿過來一下，那不是我的啦，但我騎完就放回去

00:04:45 - 00:04:49
路人真的相信我騎完就放回去，但其實我想要把那個腳踏車據為己用

00:04:50 - 00:04:55
這種情況我也是涉及到罪的間接正犯喔，利用他人欠缺法定圖的行為

00:04:55 - 00:04:55
好

00:04:56 - 00:04:57
然後啊

00:04:57 - 00:05:01
光靠誤利用他人觸法行為

00:05:01 - 00:05:03
這也是一種類型

00:05:03 - 00:05:05
拆除大隊的隊長跟他鄰居有仇

00:05:05 - 00:05:11
所以隊長呢下達了一個假的拆除命令，跟他的隊員說他的鄰居是違建

00:05:11 - 00:05:13
隊員不知道嘛

00:05:13 - 00:05:14
就真的把他鄰居家給拆了

00:05:15 - 00:05:17
這也是一種間接正犯

00:05:18 - 00:05:21
好，還有光皓六，利用他人容許構成要件錯誤

00:05:22 - 00:05:23
你看到這個例子

00:05:23 - 00:05:25
ABC三個人去郊外踏青

00:05:27 - 00:05:28
B被落石擊中

00:05:29 - 00:05:33
A跟B謊稱說是C攻擊的,而且C還要繼續攻擊

00:05:33 - 00:05:35
B沒有搞清楚，就反擊了

00:05:35 - 00:05:36
這個就是我們講

00:05:36 - 00:05:39
利用他人容許構成要件錯誤類型,這個東西呢

00:05:39 - 00:05:42
也是一種間接正犯

00:05:43 - 00:05:44
這個今年高考法是有考

00:05:45 - 00:05:47
那一題很多人不知道怎麼寫

00:05:47 - 00:05:48
來來，我帶各位來看一下

00:06:03 - 00:06:06
23頁第一題，我們來看，青年高考法制擇一題。

00:06:09 - 00:06:14
你看哦，甲乙是A公司的職員，某日奉派前往銀行幫公司提款。

00:06:14 - 00:06:16
提款之後甲乙

00:06:17 - 00:06:18
將款提到轎車放置的時候

00:06:19 - 00:06:21
甲在車旁跟公司經理講電話

00:06:21 - 00:06:24
乙則認為現金放在副駕駛座不妥

00:06:24 - 00:06:27
就打開車門把現金取出要放到他處

00:06:28 - 00:06:28
這時候啊

00:06:30 - 00:06:33
路人丙見狀，指著乙大喊抓小偷

00:06:33 - 00:06:34
警察聽聞

00:06:35 - 00:06:41
警察聽到呢，立刻上前把乙摔倒，搶回手上的現金，造成乙身上多處擦傷。

00:06:42 - 00:06:42
來，第一個哈

00:06:44 - 00:06:46
這邊有人去利用警察犯罪嗎

00:06:46 - 00:06:49
所以第一個要寫寫什麼呢，寫警察寫丁啊，對不對

00:06:49 - 00:06:50
你要先寫丁的部分

00:06:50 - 00:06:52
來，丁可能構成什麼罪

00:06:55 - 00:06:57
他把這個人撲倒在地

00:06:57 - 00:07:00
然後還造成那個人身上多處外傷

00:07:00 - 00:07:02
所以這裡可能涉及到強制

00:07:03 - 00:07:05
甚至可能有達到302的程度哦

00:07:05 - 00:07:06
這個是分則的問題了

00:07:07 - 00:07:09
因為你單純的讓別人動不了,那個是強制

00:07:09 - 00:07:13
但如果把別人壓制在地,讓對方完全動彈不得

00:07:13 - 00:07:15
那個會升級變302,知道嗎

00:07:15 - 00:07:18
因為302是完全讓對方喪失行動自由,所以這裡確實有機會變302號

00:07:18 - 00:07:22
然後被害人受傷,這個是277期嘛,來,不管什麼罪號

00:07:24 - 00:07:27
丁有沒有辦法依照現行犯逮捕朱卻違法

00:07:28 - 00:07:30
哎，這個我們前幾個禮拜

00:07:30 - 00:07:30
有講過哦

00:07:30 - 00:07:31
還記得嗎

00:07:31 - 00:07:33
現行犯的逮捕

00:07:33 - 00:07:35
通說主張什麼呢

00:07:35 - 00:07:36
不用真的是犯罪人

00:07:37 - 00:07:39
只要怎麼樣，外觀上看起來像就OK嘛，對不對

00:07:39 - 00:07:42
所以這一題如果照通說的話會怎麼樣，直接現行犯逮捕卻違法

00:07:43 - 00:07:47
那如果照林東茂老師那種少數說呢，要真的抓對人才算，這一題變什麼呢

00:07:48 - 00:07:52
容許構成要件錯誤、誤想逮捕，丁的部分涉及到這個問題，知道嗎？

00:07:57 - 00:07:57
好。

00:07:59 - 00:08:00
那丙怎麼論罪？

00:08:01 - 00:08:02
來各位，

00:08:03 - 00:08:04
丙的論罪方式。

00:08:05 - 00:08:07
那個當然會跟丁的評價有關,

00:08:08 - 00:08:09
我們對照回課本。

00:08:11 - 00:08:13
如果你認為丁是合法逮捕,

00:08:14 - 00:08:16
那丙就是哪一種間接正犯？

00:08:17 - 00:08:19
就是括號五這一種。

00:08:19 - 00:08:20
知道嗎?

00:08:20 - 00:08:25
如果再講一次喔,如果你認為丁是合法逮捕的話,

00:08:25 - 00:08:27
那丙就是第五種間接正犯,

00:08:28 - 00:08:30
利用他人阻卻違法的間接正犯。

00:08:31 - 00:08:35
那如果你認為丁根本是容許構成要件錯誤,

00:08:35 - 00:08:36
根本是誤想逮捕

00:08:36 - 00:08:37
那丙會變什麼呢？

00:08:38 - 00:08:39
就變第六種啊

00:08:40 - 00:08:42
利用他人容許構成要件錯誤的間接正犯

00:08:43 - 00:08:43
就會變這樣

00:08:43 - 00:08:44
知道嗎？

00:08:44 - 00:08:45
所以這一題就在考間接正犯。

00:08:46 - 00:08:51
這一題啊，很多同學問我說，那個丙到底要寫什麼？

00:08:52 - 00:08:56
因為有些人說，可是丙裡面也沒有說他想利用警察去抓人。

00:08:57 - 00:09:00
我覺得你對題意的理解上，你要覺得有這個意思啦。

00:09:01 - 00:09:02
你要覺得有啦，不然你寫不下去啊。

00:09:03 - 00:09:06
對不對？如果你覺得丙沒有那個壞壞的想法的話，

00:09:06 - 00:09:07
那，那丙有什麼罪？

00:09:08 - 00:09:09
完全寫不下去，對吧？

00:09:09 - 00:09:15
所以你在題意的理解上，你當然要覺得丙應該有那個壞壞的想法存在。

00:09:15 - 00:09:15
知道嗎？

00:09:15 - 00:09:16
這樣你才寫得下去喔。

00:09:17 - 00:09:17
OK喔。

00:09:17 - 00:09:20
所以這一題呢，就在考間接正犯。

00:09:20 - 00:09:24
直接正犯的部分，涉及到現行犯的逮捕，要從何認定？

00:09:24 - 00:09:31
而間接正犯的部分呢,它就會牽涉到各種不同類型,到底是五還是六，會牽涉到這兩種爭議。

00:09:33 - 00:09:36
好,接下來,283頁喔。

00:09:38 - 00:09:39
283頁。

00:09:40 - 00:09:44
再來呢,第二點,利用他人法律面的錯誤,

00:09:44 - 00:09:46
這個是第二種類型喔,

00:09:46 - 00:09:47
利用他人法律面的錯誤。

00:09:48 - 00:09:53
這邊我們說啊,如果利用他人不可避免的禁止錯誤。

00:09:53 - 00:10:00
比如說,有個原住民,他本身沒有受過什麼教育,一個原住民老人,他根本不知道有

00:10:00 - 00:10:01
保育的野生動物這個東西。

00:10:02 - 00:10:06
於是有個比較壞的漢人的,就利用那個無知的原住民長老,

00:10:06 - 00:10:09
利用他去獵捕保育類野生動物。

00:10:10 - 00:10:14
那這個原住民呢，他本身是不可避免的不法意識欠缺，所以他無罪。

00:10:15 - 00:10:18
於是這個利用人呢，他就是本罪的間接正犯。

00:10:18 - 00:10:19
這也是一個例子。

00:10:20 - 00:10:24
那這個案例我記得是整理自林鈺雄老師的書啦。

00:10:24 - 00:10:25
紅毛猩猩

00:10:25 - 00:10:29
可是我後來想一想不對，臺灣的原住民要怎麼去獵紅毛猩猩？

00:10:29 - 00:10:30
臺灣好像應該沒這種東西吧。

00:10:31 - 00:10:32
這個例子可能是從國外來的。

00:10:33 - 00:10:36
好，第三個，利用無責任能力人

00:10:37 - 00:10:38
來，同學你這邊註明一下，

00:10:38 - 00:10:46
利用無責任能力人，他算是錯誤支配，又或者是一種獨立的間接正犯類型，這個其實可以討論。

00:10:47 - 00:10:52
因為利用無責任能力人這一類啊，也有學者不會把它放在錯誤支配之下。

00:10:52 - 00:10:58
因為錯誤支配的話，我們通常是講說行為人利用比如說工具人事實面或法律面的錯誤。

00:10:59 - 00:11:02
可是無責任能力人是什麼樣？單純的無知。

00:11:02 - 00:11:05
他不見得有搞錯什麼東西，單純的無知而已。

00:11:05 - 00:11:10
所以利用無責任能力人呢，也有學者把它歸類成一種獨立的類型。

00:11:11 - 00:11:13
不是錯誤也不是強制，都不是，他就是一種獨立的類型。

00:11:14 - 00:11:14
也有。

00:11:16 - 00:11:16
好。

00:11:17 - 00:11:19
利用無責任能力人會不會成立間接正犯？

00:11:20 - 00:11:20
是這樣。

00:11:21 - 00:11:22
假設是那一種，

00:11:23 - 00:11:27
假設是那一種那個19條的那一種，

00:11:27 - 00:11:33
就是利用一個智能障礙者，或者利用一個嚴重的思覺失調症的患者。

00:11:33 - 00:11:37
如果是第19條那種精神障礙缺陷的話，那個比較不會有疑問。

00:11:37 - 00:11:40
那一種呢，我們一般就會論間接正犯，

00:11:40 - 00:11:42
因為這個一定有意思支配嘛，這個比較不會有疑問，

00:11:42 - 00:11:43
我們就會論間接正犯。

00:11:44 - 00:11:48
會有疑問的是，那利用未滿14歲的人要怎麼論罪？

00:11:48 - 00:11:50
這是一個傳統型的考點。

00:11:50 - 00:11:53
利用一個未滿14歲的人去犯罪，

00:11:54 - 00:11:55
那行為人論什麼罪？

00:11:56 - 00:11:57
你看到下面這個結構，

00:11:58 - 00:11:59
假如一個

00:12:00 - 00:12:02
會買14歲的乙去偷東西，那甲要論竊盜罪的間接正犯。

00:12:07 - 00:12:11
還是甲要論竊盜罪的教唆犯呢？

00:12:12 - 00:12:17
因為你會發現，這一種案例要論教唆犯不是說不通。

00:12:17 - 00:12:17
為什麼？

00:12:18 - 00:12:20
因為我們共犯採哪一種重屬？

00:12:20 - 00:12:21
限制重述啊。

00:12:22 - 00:12:26
所以你說以沒有責任能力，對啊，又沒差，限制重述只要到違法就好了啊，對不對？

00:12:27 - 00:12:30
所以這種案例要論教唆犯並不是說不通啊。

00:12:31 - 00:12:32
於是我們就往下看。

00:12:34 - 00:12:43
這種利用未滿14歲之人犯罪的類型，我們到底要論行為人間接正犯，還是要論行為人教唆犯，這邊兩種不同的說法就出現了。

00:12:46 - 00:12:48
這裡的話，第一種說法多數說。

00:12:49 - 00:12:52
多數說呢，要實質地去認定。

00:12:52 - 00:12:57
也就是我們要看行為人對這個未滿14歲的人有沒有意思支配存在。

00:12:58 - 00:12:59
所以多數說會看什麼呢？

00:12:59 - 00:13:02
看那個未滿14歲的人他到底幾歲。

00:13:03 - 00:13:08
如果是那種學齡前的幼童，幼童的話可能對大人的話都會全部聽。

00:13:08 - 00:13:10
所以這種情況的話意思支配存在。

00:13:10 - 00:13:12
我們就會論間接正犯。

00:13:13 - 00:13:20
相對的如果這個幼童他，如果這個未成年人他已經比如說12、3歲的，小六國一那種年紀。

00:13:20 - 00:13:23
那種年紀的話，他本身當然可以自我決定啊。

00:13:23 - 00:13:26
所以這種情況的話呢，就會去論教唆犯，知道嗎？

00:13:26 - 00:13:27
這是一種說法，個案實質去認定。

00:13:29 - 00:13:30
可是我們翻過來。

00:13:32 - 00:13:33
284頁。

00:13:34 - 00:13:37
也有少數說，說一律論間接正犯。

00:13:38 - 00:13:40
也有這一說，說一律論間接正犯，為什麼？

00:13:41 - 00:13:43
像許澤天老師才這樣說，因為許老師的說法是，

00:13:44 - 00:13:45
他說你不用那麼麻煩啊。

00:13:47 - 00:13:49
未滿14歲是無責任能力。

00:13:49 - 00:13:51
那個是立法者劃定的形式界限。

00:13:52 - 00:13:56
那既然在責任能力的判斷上面，未滿14歲就是一定沒有責任能力。

00:13:56 - 00:13:59
你不會在個案推翻說他有責任能力，那麼在犯罪

00:14:00 - 00:14:02
支配的判斷上，應該也是一樣的道理。

00:14:02 - 00:14:04
既然立法者已經決定他沒有責任能力了，

00:14:05 - 00:14:07
那我們就應該視為意思支配是存在的。

00:14:07 - 00:14:09
不用那麼花時間天主再去個案判斷,

00:14:09 - 00:14:09
知道嗎?

00:14:10 - 00:14:11
所以這個是許澤天老師的看法,

00:14:11 - 00:14:12
認為呢,

00:14:13 - 00:14:15
這種情況就一律論間接正犯

00:14:15 - 00:14:16
那個問題就解決了。

00:14:17 - 00:14:17
好。

00:14:20 - 00:14:21
那再來啊，

00:14:21 - 00:14:22
我們來看到強制支配。

00:14:23 - 00:14:23
好。

00:14:24 - 00:14:26
強制支配的話呢,

00:14:26 - 00:14:29
可能會有下面幾種不同的類型。

00:14:30 - 00:14:31
第一個是我們說,

00:14:32 - 00:14:35
強制他人從事刑事不法行為,

00:14:35 - 00:14:37
逼別人去做違法的事。

00:14:39 - 00:14:39
像我剛剛講的啊，

00:14:40 - 00:14:41
假拿著刀，

00:14:41 - 00:14:42
很兇地跟你說，

00:14:42 - 00:14:43
你去給我殺A，

00:14:44 - 00:14:45
你不殺A的話，

00:14:45 - 00:14:46
我就殺死你全家。

00:14:47 - 00:14:47
你很害怕，

00:14:47 - 00:14:48
只好去殺A了，

00:14:48 - 00:14:52
這時候假就是間接正犯裡面的強制支配，

00:14:52 - 00:14:53
OK。

00:14:53 - 00:14:54
這個比較不會有疑問。

00:14:54 - 00:14:54
來，

00:14:54 - 00:14:55
那各位啊，

00:14:55 - 00:14:56
那如果假設這樣威脅你，

00:14:56 - 00:14:57
聽清楚喔！

00:14:57 - 00:14:59
那如果假意威脅你的話題是,

00:14:59 - 00:14:59
假跟,

00:15:00 - 00:15:01
假意威脅你的藉口是說,

00:15:01 - 00:15:02
你給我去殺A,

00:15:02 - 00:15:03
你不去殺A的話,

00:15:04 - 00:15:05
我就流出你的裸照。

00:15:06 - 00:15:08
那會害怕裸照被流出嘛,

00:15:08 - 00:15:09
所以只好去殺A。

00:15:10 - 00:15:11
這種情況,

00:15:11 - 00:15:15
甲可不可以成立間接正犯？

00:15:16 - 00:15:16
各位，

00:15:16 - 00:15:17
這種案例會有問題喔。

00:15:19 - 00:15:19
為什麼？

00:15:20 - 00:15:21
因為這種案例當中，

00:15:22 - 00:15:22
你想喔，

00:15:23 - 00:15:24
就工具人來講,

00:15:24 - 00:15:24
來,

00:15:24 - 00:15:26
他跟前面那個案例不一樣。

00:15:26 - 00:15:27
因為前面那個案例,

00:15:28 - 00:15:29
乙如果不去殺A,

00:15:30 - 00:15:32
乙的全家人會被甲殺掉,

00:15:32 - 00:15:34
所以這裡會有強制避難的成立空間,

00:15:34 - 00:15:34
對不對？

00:15:35 - 00:15:37
說不定還有機會阻卻違法。

00:15:38 - 00:15:39
阻卻違法可能不行。

00:15:39 - 00:15:39
因為生命對生命

00:15:40 - 00:15:41
但可能有機會免除罪責而無罪，

00:15:41 - 00:15:41
對吧？

00:15:42 - 00:15:44
可是如果A威脅你說，

00:15:44 - 00:15:45
你不去殺B的話，

00:15:46 - 00:15:47
我流出你的裸照。

00:15:48 - 00:15:48
各位，

00:15:48 - 00:15:51
如果乙真的要避免自己的裸照被流出，

00:15:51 - 00:15:53
而乙他真的去殺了A，

00:15:54 - 00:15:55
乙可以緊急避難嗎？

00:15:56 - 00:15:56
不行啦,

00:15:57 - 00:15:57
為什麼?

00:15:58 - 00:15:59
因為裸照被流出

00:16:00 - 00:16:02
涉及到的是乙的隱私跟名譽

00:16:03 - 00:16:04
隱私跟名譽可以緊急避難嗎

00:16:04 - 00:16:05
不行啊，對不對

00:16:05 - 00:16:06
趙通說不行啊

00:16:07 - 00:16:10
所以乙的行為，他還是不能緊急避難呢，對吧

00:16:11 - 00:16:15
那既然乙的行為不能緊急避難，乙還是成立犯罪的話

00:16:15 - 00:16:18
那麼在法律上的評價就是，乙被迫說這件事

00:16:19 - 00:16:25
法律的理解是，乙沒有真的被逼，乙應該自己吞下去

00:16:25 - 00:16:29
乙不能把損害轉嫁給別人，瞭解吧

00:16:29 - 00:16:31
法律評價是這個意思

00:16:31 - 00:16:38
所以既然乙在法律上沒有權力把損害轉嫁給別人的話，那麼假叫乙做這件事

00:16:38 - 00:16:46
假就不能稱得上對乙有意思支配，就不算喔，所以假只能成立什麼呢

00:16:46 - 00:16:46
教唆犯

00:16:46 - 00:16:46
這個地帶當中呢

00:16:46 - 00:16:50
假就只能論教唆犯,所以我們說啊

00:16:50 - 00:16:50
這種強制支配

00:16:50 - 00:16:50
要到什麼程度

00:16:51 - 00:16:55
被強制的工具人，可以主張緊急避難

00:16:55 - 00:16:57
就是別無選擇的程度

00:16:57 - 00:16:57
要到這種程度才算

00:16:57 - 00:16:58
知道嗎

00:16:58 - 00:16:59
被強制的被害人，必須

00:16:59 - 00:17:02
要別無選擇的程度，這種情況才算

00:17:02 - 00:17:02
好

00:17:03 - 00:17:04
接著第二點

00:17:06 - 00:17:11
強制他人從事客觀構成要件不該當的自我損害行為

00:17:11 - 00:17:12
這也是有可能的喔

00:17:13 - 00:17:14
就跟剛前面類似的例子嘛

00:17:14 - 00:17:14
前面是講騙盲人摸高壓電

00:17:14 - 00:17:14
那歷史稍微改一下啊

00:17:14 - 00:17:14
你逼著盲人摸高壓電

00:17:14 - 00:17:15
你不摸是不是，你不摸的話我殺你全家

00:17:15 - 00:17:15
盲人只好摸了

00:17:15 - 00:17:15
那不是一樣的類型嗎

00:17:15 - 00:17:16
類似的概念嘛，對不對

00:17:16 - 00:17:16
所以這一種類型的話呢

00:17:16 - 00:17:16
它也是一種強制支配

00:17:16 - 00:17:17
一樣可以論行為人

00:17:17 - 00:17:17
間接正犯

00:17:17 - 00:17:17
好，至於啊，第三點

00:17:17 - 00:17:17
那如果是單純把他人作為物質工具來使用呢

00:17:17 - 00:17:18
好，你們想像一個畫面

00:17:18 - 00:17:18
路邊有人擺攤賣瓷器

00:17:18 - 00:17:18
這時候啊，有一個很胖的人蹲在路邊看瓷器

00:17:18 - 00:17:19
你跟那個賣瓷器的小販有仇

00:17:19 - 00:17:19
於是啊，你重踹胖子一腳

00:17:19 - 00:17:19
讓胖子趴坐在瓷器攤上面

00:17:19 - 00:17:20
瓷器啊，倒光光碎光光

00:18:00 - 00:18:02
這時候你是不是間接正犯？

00:18:03 - 00:18:03
當然不是。

00:18:03 - 00:18:04
為什麼？

00:18:04 - 00:18:06
因為間接正犯要有優越的意思支配。

00:18:07 - 00:18:08
這種案例哪來意思支配？

00:18:09 - 00:18:09
對吧？

00:18:10 - 00:18:13
你只是單純把那個人當作物資工具來使用欸,

00:18:13 - 00:18:15
你對他沒有意思支配欸,

00:18:15 - 00:18:19
所以這種案例完全沒辦法論間接正犯。

00:18:19 - 00:18:20
你就是什麼？

00:18:20 - 00:18:21
就是直接正犯啦，

00:18:21 - 00:18:21
知道嗎？

00:18:22 - 00:18:24
這一種類型就是直接正犯喔。

00:18:26 - 00:18:28
好，所以這個東西大概是這樣子喔。

00:18:29 - 00:18:31
來，接著下面這個間接問題呀。

00:18:32 - 00:18:34
這個東西喔，我以往會在總則講，

00:18:34 - 00:18:38
但是我今年會傾向喔，把這個東西拿到分則

00:18:39 - 00:18:40
再去講。

00:18:40 - 00:18:41
因為喔，我們應該這麼說，

00:18:42 - 00:18:44
這個東西其實是一個總則的問題,沒有錯。

00:18:45 - 00:18:47
這個叫做利用他人自我損害的間接正犯。

00:18:48 - 00:18:49
這個東西很難。

00:18:50 - 00:18:51
這個東西很難。

00:18:51 - 00:18:55
我今年去申請北大博士班,像那個研究計畫的內容之一就是這個東西。

00:18:56 - 00:18:57
我覺得這個議題很有趣,

00:18:57 - 00:19:10
但這個對各位

00:19:10 - 00:19:31
一般國考的考生來說,

00:19:31 - 00:19:40
太難了。

00:19:40 - 00:19:41
所以這個東西喔,

00:19:42 - 00:19:45
呃,我今年決定換一個方式,

00:19:46 - 00:19:52
我們到分則講加工自殺跟普通殺人罪的區分的時候,我們再一起來講

00:19:53 - 00:19:54
因為那個是連在一起的。

00:19:55 - 00:19:56
我這邊先講的話，

00:19:56 - 00:19:58
我覺得，怎麼說啊？

00:20:00 - 00:20:00
好在教唆自殺罪的脈絡之下

00:20:02 - 00:20:09
因為這裡會牽涉到教唆自殺跟殺人罪的直接或間接正犯，兩者要怎麼區分，會涉及到那個東西，我們到分則呢，再用那個條文來講，會更具體一些，不然

00:20:16 - 00:20:23
因為我考量到上這個課的同學，除了有些是法律系畢業的之外，還有些同學可能非法律系直接來考三等的

00:20:23 - 00:20:27
那非法律系的同學對這個議題

00:20:27 - 00:20:30
通常聽不懂啦，真的，就要花很多時間想要講完東西

00:20:30 - 00:20:30
聽不懂

00:20:30 - 00:20:34
我覺得沒有必要，這個在國考出現的機率真的是太低了

00:20:34 - 00:20:37
所以我們到分則呢,透過加工自殺的議題,我們在一起來講它

00:20:37 - 00:20:41
所以這個東西我們就暫且先跳過,我們到分則呢,再來說

00:20:42 - 00:20:42
好

00:20:43 - 00:20:50
接下來,我們來看到289頁,我們來看到間接正犯的第二大類,這個叫做正犯後的正犯

00:21:00 - 00:21:00
正

00:21:00 - 00:21:01
犯

00:21:01 - 00:21:01
後

00:21:01 - 00:21:01
的

00:21:01 - 00:21:01
正

00:21:01 - 00:21:01
犯

00:21:01 - 00:21:02
是這樣

00:21:02 - 00:21:03
來看它的特色，我們講傳統的間接正犯，來看100哦

00:21:06 - 00:21:11
傳統的間接正犯，這個工具人，他沒辦法成立故意犯罪

00:21:11 - 00:21:12
你有沒有發現

00:21:13 - 00:21:17
我們前面講的間接正犯，工具人

00:21:17 - 00:21:19
是不是都沒有辦法成立故意犯

00:21:19 - 00:21:21
最多成立過失犯嘛，對不對，這個是傳統的間接正犯

00:21:23 - 00:21:29
而後來學者們發現，間接正犯其實不見得工具人要無罪

00:21:30 - 00:21:35
有些間接正犯，工具人根本就已經成立故意犯罪了

00:21:35 - 00:21:37
這一種類型不應該只評價叫做犯

00:21:38 - 00:21:40
而應該評價成間接正犯

00:21:40 - 00:21:44
所以這一種類型我們叫什麼呢,正犯後的正犯

00:21:44 - 00:21:48
因此各位記得,正犯後正犯是指哪一種情況

00:21:48 - 00:21:53
工具人,他已經成立故意犯罪的那種情形

00:21:54 - 00:21:57
再講一次喔,一般的間接正犯

00:21:57 - 00:21:59
工具人是無罪，或者頂多隻能論

00:22:00 - 00:22:04
而正犯後的正犯就是工具人，他已經可以成立故意犯，懂嗎？

00:22:07 - 00:22:09
我們指的是這種類型喔。

00:22:10 - 00:22:14
好，所以我們來看一下，正犯後的正犯有哪些。

00:22:17 - 00:22:19
第一個，一樣錯誤支配。

00:22:20 - 00:22:27
錯誤支配的類型，第一個，括號一這邊寫，對利用他人對具體行為意義的錯誤。

00:22:27 - 00:22:33
你下面括號寫，這個更簡單的理解就是利用有輕罪故意的他人。

00:22:34 - 00:22:39
這個標題你可以括號寫一下，這個更簡單的意思就是。

00:22:39 - 00:22:41
有沒有看到那個括號一，利用他人對具體行為意義的錯誤。

00:22:42 - 00:22:49
那邊你括號寫一下，這種類型的意思其實就是利用一個有輕罪故意的他人。

00:22:52 - 00:22:52
OK喔。

00:22:52 - 00:22:55
利用一個有輕罪故意的他人。

00:23:05 - 00:23:05
好。

00:23:05 - 00:23:06
瞭解喔。

00:23:06 - 00:23:09
行為人如果利用一個有輕罪故意的他人的話。

00:23:10 - 00:23:13
行為人就可以成立，且結正犯。

00:23:14 - 00:23:15
尤其最貴的他人喔。

00:23:15 - 00:23:17
好，所以一樣黑板上這個例子。

00:23:18 - 00:23:19
一樣是毒飲料案。

00:23:20 - 00:23:24
甲做了一杯有氰化物的飲料，喝沒幾口人就會死掉。

00:23:25 - 00:23:28
而且乙的說法是，乙你也討厭，對不對？

00:23:28 - 00:23:30
來，這個也調好。

00:23:30 - 00:23:31
我裡面摻了瀉藥。

00:23:32 - 00:23:34
保證啊，喝的時候拉肚子拉三天三夜。

00:23:34 - 00:23:36
你拿去給他喝怎麼樣啊？

00:23:36 - 00:23:37
他說太棒了，我也討厭，走吧，我們去吧。

00:23:39 - 00:23:41
於是呢，他就把飲料拿去給他喝。

00:23:41 - 00:23:44
結果他沒有想到她那麼狠啊，裡面加的不是瀉藥，是氰化物。

00:23:44 - 00:23:45
一喝就掛了。

00:23:46 - 00:23:48
這樣的案例當中。

00:23:48 - 00:23:49
以致於有什麼故意？

00:23:49 - 00:23:50
傷害故意啊，對不對？

00:23:50 - 00:23:54
所以假借利用一個已經具有傷害故意的人去實現他的殺人罪。

00:23:54 - 00:23:57
這種類型就是正犯後的正犯。

00:23:57 - 00:23:58
再講一次，為什麼？

00:23:58 - 00:23:59
因為已已經成立。

00:24:00 - 00:24:01
五一傷害罪的既遂犯,已經有成立判罪了哦。

00:24:03 - 00:24:04
已經是一個正犯的嘛,對不對,所以假就叫做正犯後正犯,OK哦。

00:24:09 - 00:24:14
好,可是第二個括號二來,打了一個問號,這種類型請同學特別留意。

00:24:15 - 00:24:19
這種類型很容易讓人誤以為他是間接正犯。

00:24:20 - 00:24:25
但我跟你說不是，學理上沒有這種間接正犯，今年警特四等就考這個東西。

00:24:26 - 00:24:28
有些補習班解成正犯，沒有啦，沒有這個說法啦。

00:24:31 - 00:24:34
利用他人單純的動機錯誤。

00:24:34 - 00:24:35
好，這個什麼意思呢？

00:24:37 - 00:24:39
我舉幾個例子，讓同學聽聽看。

00:24:40 - 00:24:43
比如說,班上有男同學跟女同學。

00:24:44 - 00:24:46
那個女同學就覺得男同學很豬哥。

00:24:47 - 00:24:49
所以這兩個同學呢,關係很差。

00:24:50 - 00:24:53
那我也不喜歡這兩個人,我就想故意看好戲。

00:24:53 - 00:24:58
所以我就跟那個女同學說,你知道嗎,剛剛那個豬哥偷拍你裙底。

00:24:58 - 00:24:59
那女生氣炸了。

00:24:59 - 00:25:01
瞬間痛打那個男同學一頓。

00:25:01 - 00:25:04
但其實這個男同學根本沒有偷拍女同學的裙底。

00:25:05 - 00:25:08
這就是什麼呢，利用他人純粹的動機錯誤。

00:25:09 - 00:25:11
這種情況一般不會論間接正犯。

00:25:13 - 00:25:13
因為你想喔。

00:25:14 - 00:25:16
工具人陷入動機迷思。

00:25:17 - 00:25:19
他會因此而免除刑責或什麼的嗎？

00:25:19 - 00:25:22
沒有啊，對不對，而且再說動機迷思這件事。

00:25:23 - 00:25:25
工具人有陷入無法自主決定的狀況嗎？

00:25:26 - 00:25:27
沒有啊，這他當然可以自主出去，自主決定啦。

00:25:27 - 00:25:31
又沒有人騙他，又沒有人說我真的騙他什麼重要的東西，對不對，根本沒有啊。

00:25:32 - 00:25:34
所以這種情形的話，我們論什麼呢？

00:25:35 - 00:25:36
教唆犯，知道嗎？

00:25:36 - 00:25:38
這種情形我們都說教唆犯，這種單純利用別人動機錯誤的情況。

00:25:42 - 00:25:44
不會論間接正犯啦。

00:25:44 - 00:25:48
我那個時候特別去翻書，許澤天老師的書，翻了好幾本。

00:25:49 - 00:25:51
這種情況真的沒有人在論間接正犯。

00:25:51 - 00:25:53
這種情況他就是教唆犯，知道嗎？

00:25:53 - 00:25:56
當然警特那一題是連教唆犯都不能成立。

00:25:56 - 00:25:57
我們等一下就會帶，今天會不會講得到？

00:25:58 - 00:25:59
今天可能講不到沒關係。

00:26:00 - 00:26:01
下次有講到再帶同學回去看喔，那裡只能幫助犯。

00:26:05 - 00:26:05
好，然後再來括號三。

00:26:07 - 00:26:11
利用他人的假的課題錯誤，括號三。

00:26:12 - 00:26:14
這個例子叫做借刀殺人。

00:26:15 - 00:26:16
這件事情很特殊喔。

00:26:17 - 00:26:18
這件事情是這樣。

00:26:19 - 00:26:21
書本啊，千篇一律。

00:26:21 - 00:26:22
好，假設你們想喔。

00:26:24 - 00:26:31
我聽聞風聲，說今天晚上啊，有人要在，要在我家樓下埋伏殺掉我。

00:26:31 - 00:26:32
我都聽到這樣的風聲。

00:26:33 - 00:26:35
那我就想，怎麼辦啊，有人要殺我。

00:26:35 - 00:26:38
那你說我回老家避風頭。

00:26:38 - 00:26:40
或者我是叫警察去抓那個殺手。

00:26:40 - 00:26:41
我都覺得沒意思啊。

00:26:42 - 00:26:47
我就突然想到，我有個仇人，打扮身材跟我沒有差很多。

00:26:48 - 00:26:50
那我就想到了，那我來借刀殺人不就好了嗎。

00:26:51 - 00:26:58
於是我約我那個仇人，在傍晚我要回家的時間，約她去我家樓下。

00:26:59 - 00:27:00
我仇人中計啦。

00:27:00 - 00:27:01
就真的來啦。

00:27:01 - 00:27:03
結果來了之後殺手就認錯了，就把我仇人給殺啦。

00:27:03 - 00:27:04
喔，我是不是一舉兩得。

00:27:05 - 00:27:07
一方面躲過殺身之禍。

00:27:07 - 00:27:08
一方面讓我的仇人被殺。

00:27:09 - 00:27:10
超厲害，對不對。

00:27:10 - 00:27:11
這一種行為人怎麼論罪，我怎麼論罪。

00:27:13 - 00:27:17
學理上就說這種利用他人的認知錯誤的情形。

00:27:18 - 00:27:21
要論間接正犯，這也是一種正犯後正犯。

00:27:22 - 00:27:24
很特別喔，你看下面的註釋。

00:27:27 - 00:27:32
這一種類型其實嚴格來講，等價課題錯誤在法律上不是不重要嗎？

00:27:33 - 00:27:36
所以等價課題錯誤不就是一個不影響犯罪成立的動機錯誤嗎？

00:27:37 - 00:27:37
很奇怪，對不對？

00:27:38 - 00:27:41
為什麼單純利用一般人的動機錯誤，

00:27:41 - 00:27:43
我們說那個沒有意思支配？

00:27:43 - 00:27:44
那個不叫間接正犯。

00:27:46 - 00:27:49
可是利用他人的價值課題錯誤。

00:27:50 - 00:27:51
卻可以論間接正犯，很怪，對不對。

00:27:52 - 00:27:53
許澤老師有提供答案，你看喔，註釋這邊。

00:27:57 - 00:27:58
許老師說，你看。

00:27:59 - 00:28:00
受人擺弄。

00:28:00 - 00:28:02
利用等價課題錯誤，跟單純動機錯誤明顯不同。

00:28:03 - 00:28:05
不知課題性質而下手的行為人，

00:28:05 - 00:28:09
猶如啊，居身行為人掌控中的盲目執行者。

00:28:10 - 00:28:14
當現行法的各種參與形態都不適合評價行為人的時候呢，

00:28:14 - 00:28:18
就應該肯認這個是錯誤支配成立間接正犯。

00:28:18 - 00:28:24
所以學者會認為說，這種利用他人等價課題錯誤的情形，

00:28:24 - 00:28:28
他已經不只是純粹的動機錯誤了。

00:28:28 - 00:28:31
這種情況，那個人是完全被利用的狀態，

00:28:31 - 00:28:33
論教唆犯評價可能不太夠，你知道嗎？

00:28:33 - 00:28:34
學者的說法是這樣喔。

00:28:34 - 00:28:40
所以我們才會說啊，利用別人的動機錯誤，原則上他不是間接正犯，

00:28:40 - 00:28:42
除非已經達到等價課題錯誤的程度，

00:28:43 - 00:28:44
這個是一個比較特殊的案例。

00:28:47 - 00:28:49
好，然後再來括號四。

00:28:49 - 00:28:55
這裡也有可能呢,還有一種類型叫利用他人可避免的禁止錯誤。

00:28:56 - 00:28:58
其實案例不用講到課本上那麼複雜啦。

00:28:59 - 00:29:40
像我們剛剛講,

00:29:40 - 00:29:47
如果是漢人利用不知道保育類野生動物的原住民去獵捕保育類野生動物,

00:29:48 - 00:29:49
我們剛剛假設的前提是,

00:29:51 - 00:29:54
那個被利用的原住民老人，他不是字

00:29:54 - 00:29:56
他沒有受過任何的教育

00:29:56 - 00:29:58
那這個時候我們會說這個叫不可避免的禁止錯誤嗎？

00:30:00 - 00:30:01
組織支配啊

00:30:01 - 00:30:03
它是指這種犯罪組織

00:30:03 - 00:30:04
犯罪組織。

00:30:05 - 00:30:06
這個國考，

00:30:06 - 00:30:06
有，

00:30:06 - 00:30:08
前幾年有考過。

00:30:08 - 00:30:10
因為這個議題在國內其實不熱門。

00:30:11 - 00:30:12
這個議題在國內的話,

00:30:14 - 00:30:16
林書凱老師跟許澤天老師的教科書,

00:30:16 - 00:30:18
大概有花一些篇幅去介紹。

00:30:18 - 00:30:19
有。

00:30:20 - 00:30:22
然後國內有一位新的學者,

00:30:22 - 00:30:23
我不知道同學有沒有聽過,

00:30:24 - 00:30:25
就北大這學期新進的老師,

00:30:26 - 00:30:27
叫馮聖晏馮老師。

00:30:27 - 00:30:29
馮老師以前在國內的碩論,

00:30:29 - 00:30:30
就是寫這一塊。

00:30:30 - 00:30:31
寫組織支配,

00:30:31 - 00:30:32
有。

00:30:32 - 00:30:33
研究的人不多,

00:30:33 - 00:30:34
但以後可能文章會越來越多。

00:30:35 - 00:30:36
組織支配是這樣,

00:30:36 - 00:30:37
這個從德國來的概念。

00:30:38 - 00:30:40
最早它是用來指那種犯罪組織,

00:30:40 - 00:30:41
犯罪組織,

00:30:41 - 00:30:42
黑幫那一種。

00:30:42 - 00:30:46
當然有可能是極權國家的那種軍事組織,

00:30:46 - 00:30:48
都是有可能的。

00:30:50 - 00:30:51
在這種犯罪組織當中，

00:30:51 - 00:30:52
它的特色是這樣。

00:30:53 - 00:30:56
這種犯罪組織它具有上命下從的特性。

00:30:57 - 00:30:58
上面的人發號施令，

00:30:58 - 00:30:59
下面的人非聽不可。

00:31:00 - 00:31:01
下面的人如果不聽，

00:31:02 - 00:31:03
輕則被逐出組織，

00:31:04 - 00:31:06
嚴重的話可能會惹來殺身之禍。

00:31:06 - 00:31:07
所以呢，

00:31:07 - 00:31:08
下面的人只好照做,

00:31:08 - 00:31:09
這一種叫組織支配。

00:31:10 - 00:31:11
所以我們來看一下,

00:31:11 - 00:31:14
組織支配有下面幾個要件。

00:31:14 - 00:31:15
第一個我們說呢,

00:31:15 - 00:31:17
要是一個權力機構組織。

00:31:19 - 00:31:20
像這邊講，

00:31:20 - 00:31:21
國家特務機構，

00:31:21 - 00:31:23
黑道這一種權力機構組織。

00:31:23 - 00:31:24
再來，

00:31:24 - 00:31:25
執行者呢,

00:31:25 - 00:31:26
要具有可替換性。

00:31:26 - 00:31:27
意思就是,

00:31:27 - 00:31:28
你不做，對不對?

00:31:28 - 00:31:28
沒關係,

00:31:28 - 00:31:29
後面有很多人等著想做，

00:31:30 - 00:31:31
執行者具有可替換性。

00:31:32 - 00:31:33
還有第三個叫做法益脫落性，

00:31:34 - 00:31:35
也就是這個組織，

00:31:35 - 00:31:39
它已經不容於現有的法律秩序之內。

00:31:39 - 00:31:41
這個叫做組織支配。

00:31:41 - 00:31:42
像比如說下面這個案例。

00:31:43 - 00:31:45
情報局局長A上將，

00:31:45 - 00:31:47
為了剷除海外的異議份子B，

00:31:47 - 00:31:52
而對情報局中的暗殺小組的C組長下達暗殺指令。

00:31:52 - 00:31:53
C接獲指令之後啊,

00:31:54 - 00:31:56
立刻令小組成員D到國外去執行暗殺計畫。

00:31:57 - 00:31:57
後來呢,

00:31:57 - 00:32:00
B果真完成計畫把那個D

00:32:00 - 00:32:00
給殺死了。

00:32:01 - 00:32:06
這個好像是以前那個哪裡啊，東德還是蘇聯，以前發生過這種類似的事，真的有。

00:32:07 - 00:32:08
以前臺灣也發生過啊，江南案，有沒有聽過？

00:32:10 - 00:32:11
對啊，江南案啊。

00:32:12 - 00:32:19
當時就是聽說那個叫江南的這個作家，他寫了一本書叫《蔣經國傳》，就是把蔣經國痛罵一頓。

00:32:20 - 00:32:24
那當然聽說蔣經國可能覺得不爽，就想派人去殺他。

00:32:24 - 00:32:26
江南他人在美國，是一個美國公民。

00:32:27 - 00:32:34
那當時啊，國民黨這些人啊，他們就聯合那個誰呀，陳啟禮，就是竹聯幫那些人去美國殺人，大概有這樣的事情。

00:32:37 - 00:32:38
類似這樣的狀況。

00:32:38 - 00:32:40
這個我們說呢，叫做組織支配。

00:32:40 - 00:32:48
好，那組織支配會有的問題是說，組織支配可以用到企業組織上面嗎？

00:32:49 - 00:32:50
這個是現在的爭議問題。

00:32:50 - 00:32:55
前幾年的高考，不是高考，是地特，地特法式就在考這個東西。

00:32:56 - 00:32:58
企業的組織啊，

00:32:58 - 00:32:59
如果企業在犯罪，

00:32:59 - 00:33:03
它可以等同於像專制國家的軍事機構，

00:33:03 - 00:33:06
或者等同是黑道那種組織嗎？

00:33:07 - 00:33:08
這個會有問題喔。

00:33:09 - 00:33:10
我們看喔。

00:33:10 - 00:33:12
有學者是持肯定的態度。

00:33:13 - 00:33:19
因為有學者覺得在企業當中，大企業裡面，那個末端的員工被逼著去犯罪。

00:33:20 - 00:33:22
本質上來說，他就是那個小螺絲釘。

00:33:22 - 00:33:24
他不做還有很多人要做。

00:33:24 - 00:33:25
他可能也不敢不做。

00:33:26 - 00:33:27
就覺得說其實是差不多的。

00:33:27 - 00:33:30
所以有人會認為說呢，企業組織也可以適用組織支配的概念。

00:33:33 - 00:33:34
但這個會有爭議哦，我們翻過來看到292頁的反對見解。

00:33:39 - 00:33:41
反對見解會認為說呢，不算。

00:33:41 - 00:33:42
為什麼呢？

00:33:43 - 00:33:44
因為那個跟犯罪組織不一樣。

00:33:46 - 00:33:50
犯罪組織下面的人如果不做，可能會被斷手斷腳之類的。

00:33:51 - 00:33:59
可是你說企業的員工，比如說那個工廠的員工，他被老闆指示要排放廢水，而且是違法的。

00:34:00 - 00:34:01
啊，然後員工就說不行，

00:34:01 - 00:34:03
我是一個熱愛環保的人。

00:34:03 - 00:34:04
我不做這種事。

00:34:04 - 00:34:05
所以他會被斷手斷腳。

00:34:06 - 00:34:07
有那麼兇殘的企業嗎？

00:34:08 - 00:34:08
應該不會吧，

00:34:08 - 00:34:09
程度不一樣。

00:34:09 - 00:34:09
懂這意思吧？

00:34:10 - 00:34:11
所以有人會認為說，

00:34:11 - 00:34:13
企業作為犯罪組織，

00:34:14 - 00:34:17
這種程度跟國家或者是黑幫那種犯罪組織，

00:34:17 - 00:34:19
那個支配的程度差太多了啦。

00:34:20 - 00:34:20
所以有人認為說呢,

00:34:21 - 00:34:23
組織支配的概念,

00:34:24 - 00:34:25
在這種企業組織,

00:34:26 - 00:34:27
不會適用。

00:34:28 - 00:34:29
所以在企業組織當中,

00:34:29 - 00:34:31
頂多你去論教唆犯就好了,

00:34:31 - 00:34:32
這個程度上,

00:34:32 - 00:34:33
不會到間接正犯的程度。

00:34:34 - 00:34:35
之前考試考過喔,

00:34:35 - 00:34:37
我們看一下那個,

00:34:39 - 00:34:39
看一下喔。

00:34:44 - 00:34:45
24頁第10題。

00:34:46 - 00:34:47
前年啦，

00:34:47 - 00:34:48
這個算前年地特，

00:34:48 - 00:34:49
24頁第10題。

00:35:53 - 00:35:54
好,

00:35:54 - 00:35:55
這一題的話呢,

00:35:55 - 00:35:55
你看喔,

00:35:56 - 00:36:00
廠長命員工排放電鍍的廢水。

00:36:00 - 00:36:00
對不對，越不利。

00:36:02 - 00:36:03
我就一種感覺喔。

00:36:04 - 00:36:09
我現在在臺上教的東西，有多少是以前我大學的時候沒學過的？

00:36:09 - 00:36:10
超多。

00:36:11 - 00:36:12
成長超多啊。

00:36:12 - 00:36:17
比如說我現在講的這個議題，組織會可不可以拿去用在這種企業的犯罪。

00:36:18 - 00:36:19
我大學時候沒有人在討論這個東西啦。

00:36:20 - 00:36:20
真的沒有啦。

00:36:21 - 00:36:25
還有一大堆東西都是喔，就是我大學時候根本沒有人在討論的。

00:36:25 - 00:36:28
所以真的啦，這個越早考上是越好的喔。

00:36:30 - 00:36:30
喔。

00:36:30 - 00:36:30
好。

00:36:31 - 00:36:34
接下來，我們回到課本。

00:36:34 - 00:36:35
292頁。

00:36:48 - 00:36:49
好。

00:36:49 - 00:36:50
292頁這邊。

00:36:51 - 00:36:56
這裡講到第三點，不能成立間接正犯的類型。

00:36:56 - 00:37:00
其實這個就是我們前面所講的犯罪支配度的例外。

00:37:00 - 00:37:00
外？

00:37:00 - 00:37:01
什麼？

00:37:01 - 00:37:02
就支配度的例外喔。

00:37:02 - 00:37:04
所以來，第一個叫極手犯，我們剛剛講了喔。

00:37:05 - 00:37:09
極手犯不適用犯罪支配論。

00:37:10 - 00:37:12
所以極手犯的犯罪。

00:37:13 - 00:37:13
喔。

00:37:13 - 00:37:14
我再講一次幾種可能性。

00:37:16 - 00:37:19
要麼行為人親自下去做，論直接正犯。

00:37:20 - 00:37:21
要麼可不可以論共犯？

00:37:22 - 00:37:22
可以。

00:37:22 - 00:37:24
詼，極手犯可以論共犯哦，不要搞錯哦。

00:37:25 - 00:37:26
可以論共犯哦。

00:37:27 - 00:37:30
我叫陸伯言，跟他媽媽合意性交，教他真的做的。

00:37:31 - 00:37:33
那個英文有一句罵人的話叫motherfucker,對不對。

00:37:34 - 00:37:37
假設陸伯言真的當了motherfucker這樣喔。

00:37:37 - 00:37:37
對啊。

00:37:38 - 00:37:39
他是去做的那我就叫230的。

00:37:41 - 00:37:43
教唆犯，OK哦，是可以的哦。

00:37:44 - 00:37:47
那如果陸伯言本來就想跟他媽媽性交。

00:37:48 - 00:37:51
我說，還是帶個保險套吧，比較安全。

00:37:51 - 00:37:53
誰知道你會不會把性病傳染給你媽媽。

00:37:54 - 00:37:56
於是呢，我拿一個保險套給陸伯言。

00:37:56 - 00:37:59
這樣的話是什麼呢?230的幫助犯。

00:38:00 - 00:38:00
OK喔。

00:38:01 - 00:38:03
起手犯是可以論共犯的喔,是可以的喔。

00:38:03 - 00:38:10
他是怎麼樣,不能論牽起正犯,也不能論共同正犯,這兩種不行而已喔。

00:38:11 - 00:38:12
好,這個例子我們剛剛講過了。

00:38:13 - 00:38:15
純正身分犯了，這個你可以打一個問號。

00:38:17 - 00:38:18
這個我們到31條一起來講。

00:38:19 - 00:38:22
因為這個例外學理承認，但食物沒有承認，這個很麻煩，這個以後我們再說。

00:38:26 - 00:38:27
好，第三個叫過失犯。

00:38:28 - 00:38:29
各位，這個你不要誤會。

00:38:30 - 00:38:32
我們講過失犯什麼意思，你看黑板。

00:38:33 - 00:38:37
我們這裡說過失犯不能成立親正犯，我們是說。

00:38:38 - 00:38:39
假不能是過失的。

00:38:39 - 00:38:40
知道嗎？

00:38:41 - 00:38:42
廢話，假當然不能是過失的啊。

00:38:42 - 00:38:44
你怎麼過失去支配別人?

00:38:45 - 00:38:47
支配就是要故意的嘛,過失怎麼支配,對不對?

00:38:47 - 00:38:51
所以我們這邊講的是假，不可以是過失的，知道嗎?

00:38:52 - 00:38:53
重點是假不能是過失喔。

00:38:54 - 00:38:55
以為是過失的。

00:38:55 - 00:38:58
廢話，當然可以啊，我們剛剛不是看到一堆案例都是過失的嗎？

00:38:58 - 00:38:59
OK哦。

00:38:59 - 00:39:01
所以我們講的是假扣押不能是過失喔。

00:39:01 - 00:39:03
移送當然可以是過失喔。

00:39:05 - 00:39:06
好，下面我們來看一下。

00:39:08 - 00:39:11
間接正犯的著手跟未遂。

00:39:14 - 00:39:15
間接正犯的著手跟未遂喔。

00:39:17 - 00:39:21
這個間接正犯的著手啊，這幾年的考試超愛考。

00:39:22 - 00:39:24
真的，間接正犯的著手，這幾年考試超愛考。

00:39:25 - 00:39:26
以前在我大學時代。

00:39:27 - 00:39:29
這個東西書本上有介紹。

00:39:29 - 00:39:32
但他太細，國考幾乎沒有出過。

00:39:32 - 00:39:35
但這幾年的考試真的很常出這個東西。

00:39:35 - 00:39:36
間接正犯的著手，好，這是什麼問題？

00:39:39 - 00:39:41
我這邊課本上有一個案例叫平埔酒灑案，我們想一下。

00:39:43 - 00:39:46
就以我剛剛這個毒飲料的案例來說。

00:39:47 - 00:39:50
假把毒飲料拿給不知情的乙。

00:39:51 - 00:39:55
乙透過拜訪A的機會，把這個毒飲料拿給A喝。

00:39:56 - 00:39:58
那A當然不知道假這麼壞，以為沒事。

00:39:59 - 00:40:00
A就照常把飲料

00:40:00 - 00:40:01
不要拿去給A。

00:40:01 - 00:40:04
結果在騎車去找A的路上

00:40:04 - 00:40:07
把飲料放在腳踏車前面的置物籃

00:40:08 - 00:40:11
結果自己騎腳踏車摔車

00:40:11 - 00:40:13
那個飲料噴飛出去灑在地上了

00:40:13 - 00:40:15
沒辦法給A了。

00:40:15 - 00:40:20
這時候假殺人罪的間接正犯著手了嗎

00:40:21 - 00:40:24
所以這個東西就是我們所講間接正犯的著手。

00:40:26 - 00:40:30
你看我這裡寫被利用人行為開始說

00:40:31 - 00:40:34
含有另外一個叫做利用人行為開始說

00:40:34 - 00:40:37
我跟你們講，來來我們對照一下前面那個東西。

00:40:37 - 00:40:40
我說這個東西就跟那個間接正犯的著手其實很像。

00:40:41 - 00:40:45
因為間接正犯的著手其實那個問題許恆達老師引的學說

00:40:46 - 00:40:48
他就是間接正犯著手的理論嘛。

00:40:48 - 00:40:49
所以來我跟各位說

00:40:50 - 00:40:52
被利用人行為開始說

00:40:52 - 00:40:57
就是工具人要真的開始做間接正犯才算著手。

00:40:58 - 00:40:59
那個其實

00:41:00 - 00:41:04
就是我們200242頁裡面的什麼理論

00:41:06 - 00:41:07
其實就是整體理論啊。

00:41:08 - 00:41:08
對不對

00:41:09 - 00:41:10
他其實就是整體理論啊。

00:41:12 - 00:41:14
所以被利用人行為開始說呢

00:41:14 - 00:41:16
他其實就是整體理論。

00:41:17 - 00:41:18
就類似的想法，知道嗎

00:41:19 - 00:41:21
而利用人行為開始說

00:41:22 - 00:41:24
也就是不管工具人怎麼樣

00:41:24 - 00:41:27
利用人完成的原則上就是著手。

00:41:27 - 00:41:28
那個是什麼理論？

00:41:29 - 00:41:29
個體理論啊。

00:41:30 - 00:41:31
有沒有，他就是同一個正義啊，瞭解吧

00:41:32 - 00:41:35
所以這個是間接正犯著手的學說，我再講一次。

00:41:36 - 00:41:39
242頁那個個別理論整體理論

00:41:39 - 00:41:44
其實那幾種理論在德國原汁原味的版本是放在間接正犯的著手之下，瞭解嗎

00:41:45 - 00:41:48
許恆當老師是引述的說法啦

00:41:48 - 00:41:49
他是說

00:41:49 - 00:41:55
因為隔離犯跟間接正犯具有高度的類似性,所以隔離犯的著手

00:41:55 - 00:41:59
在德國學說上會借用間接正犯的著手理論。

00:42:00 - 00:42:01
他那篇論文是這樣說的,

00:42:01 - 00:42:03
知道吧?所以其實什麼,個別理論理論,

00:42:04 - 00:42:10
他原本被提出來放的位置，是被放在間接正犯的著手理論之下，

00:42:10 - 00:42:11
知道嗎？好。

00:42:11 - 00:42:13
所以，早期啊，

00:42:13 - 00:42:17
不是早期啦，就德國學說上呢，有人說用被利用人來判斷。

00:42:18 - 00:42:20
就是要工具人真的開始做才算著手。

00:42:20 - 00:42:20
為什麼？

00:42:21 - 00:42:25
因為有人說要工具人開始做，那法益才有迫切的危險啊。

00:42:25 - 00:42:26
對不對？

00:42:26 - 00:42:27
可是又有人說不用，

00:42:28 - 00:42:32
只要假完成的行為，就算著手。

00:42:32 - 00:42:32
為什麼?

00:42:33 - 00:42:39
因為這說著眼於什麼?假完成的行為,後面風險就失控了,就不是假能控制的啦,

00:42:39 - 00:42:39
對不對?

00:42:40 - 00:42:42
所以有人說呢,假完成行為,就算著手,

00:42:43 - 00:42:43
又這樣的說法,

00:42:44 - 00:42:47
看你才哪一說，這個是傳統上面的兩說。

00:42:48 - 00:42:50
所以剛剛我講的這個飲料案，

00:42:51 - 00:42:56
工具人已騎車去找A的路上，自己騎Ubike自摔，飲料噴飛灑在地上的。

00:42:56 - 00:43:02
如果你採取利用，如果你採取第一說，被利用人行為開始說的話，

00:43:02 - 00:43:04
那假沒有著手啊，假預備殺人而已啊。

00:43:05 - 00:43:08
但如果你採二，利用人為開始說的話呢？

00:43:10 - 00:43:11
那假著手了沒有？

00:43:11 - 00:43:13
有啊，著手啦，飲料都交出去了，

00:43:13 - 00:43:14
對不對？差別在這邊。

00:43:15 - 00:43:18
來，接著括號三，回歸一般著手理論的判斷。

00:43:19 - 00:43:21
這個是林玉雄老師所介紹的,

00:43:22 - 00:43:24
還有那個誰啊，好像不只喔。

00:43:26 - 00:43:31
好像林山田老師是誰，就國內也有些學者採的是回歸一般著手的判斷。

00:43:32 - 00:43:33
這個說法也有一定的道理。

00:43:34 - 00:43:37
因為也有學者會說，你發明著手理論，

00:43:38 - 00:43:39
為什麼不能從頭用到尾?

00:43:40 - 00:43:40
是啊,

00:43:41 - 00:43:46
也有學者會說，著手理論，形式客觀說、實質客觀說那些,

00:43:47 - 00:43:55
那些理論應該在所有的犯罪類型，直接正犯、間接正犯、作為犯、不作為犯，應該都可以適用吧。

00:43:55 - 00:43:57
奇怪，我們發明著手理論，

00:43:57 - 00:44:00
為什麼到了間接正犯，我們還要再另外

00:44:00 - 00:44:01
創一套完全不一樣的。

00:44:02 - 00:44:02
沒有必要。

00:44:02 - 00:44:07
所以有學者會認為說呢，其實在間接正犯，我們不用另創理論了。

00:44:08 - 00:44:13
我們就把大家通說的主客觀混合理論帶進來用，啊問題不就解決了嗎？

00:44:14 - 00:44:16
所以又有人說呢，你不用再自創理論了，

00:44:16 - 00:44:18
不用管什麼個別整體，不用喔，

00:44:18 - 00:44:22
我們就直接把主客觀混合理論拿來用就可以了。

00:44:22 - 00:44:24
所以我們來看到294頁。

00:44:25 - 00:44:30
如果採取第三說，主客觀混合理論帶進來用的說法的話，

00:44:31 - 00:44:32
他這裡就怎麼說呢？

00:44:32 - 00:44:33
你看喔，

00:44:35 - 00:44:35
他說啊，

00:44:37 - 00:44:40
如果被利用的工具已經從事構成要件行為的話，

00:44:41 - 00:44:42
那間接正犯是著手，沒有疑問。

00:44:43 - 00:44:46
那如果被利用的工具還沒有著手前,

00:44:46 - 00:44:54
可是如果幕後利用者已經放任可能發生的因果歷程獨立運行，並且導致其為個體即將受到侵害的話,

00:44:55 - 00:44:58
那麼間接正犯就已經著手了。

00:44:59 - 00:45:07
所以，把主客觀混合理論直接帶入間接正犯操作的結果，會跟哪一說比較像？

00:45:08 - 00:45:11
那個結果會跟乙說比較像。

00:45:12 - 00:45:14
也就是會跟個別理論比較像

00:45:14 - 00:45:15
知道嗎？

00:45:15 - 00:45:19
會跟那個比較像，他會認為說完成利用行為就算著手

00:45:19 - 00:45:20
結論上是這樣。

00:45:27 - 00:45:30
那間接正犯的未遂比較不會有疑問。

00:45:31 - 00:45:33
直接正犯的既遂未遂怎麼判斷啊？

00:45:33 - 00:45:35
啊就看客觀構成要件有沒有實現嘛。

00:45:36 - 00:45:37
所以間接正犯也是。

00:45:38 - 00:45:38
對啊，間接正犯也是。

00:45:39 - 00:45:42
甲把毒飲料拿給不知情的乙，要乙拿去給A喝，

00:45:43 - 00:45:46
結果A喝了一口覺得味道不對就吐掉,

00:45:46 - 00:45:47
A毫髮無傷。

00:45:48 - 00:45:51
那甲是什麼？殺人未遂的間接正犯嘛,

00:45:51 - 00:45:52
對不對？這個很簡單喔。

00:45:53 - 00:45:54
來，下面這題我們來看一下。

00:45:54 - 00:45:58
下面這一題就是間接正犯的著手,非常具有代表性的一個題目。

00:46:56 - 00:46:57
好,這一題哦。

00:46:59 - 00:47:00
就工具的

00:47:00 - 00:47:01
的部分來說,

00:47:01 - 00:47:03
工具人很明顯怎麼樣?

00:47:03 - 00:47:04
欠缺故意啊,

00:47:04 - 00:47:05
他以為是演戲對不對?

00:47:05 - 00:47:07
他根本欠缺搶奪的故意嘛,因為

00:47:07 - 00:47:09
他以為被害人同意啊,有沒有?

00:47:09 - 00:47:11
搶奪要被害人沒有同意嘛,他以為被害人同意

00:47:11 - 00:47:12
所以這一題的工具人是哪一種？

00:47:14 - 00:47:16
欠缺故意的類型。

00:47:17 - 00:47:17
所以假

00:47:18 - 00:47:21
可不可以成立搶奪未遂的間接正犯？

00:47:21 - 00:47:22
來，前面幾說我們跑一遍喔。

00:47:24 - 00:47:26
來如果照那個，我們就講123哦。

00:47:27 - 00:47:29
如果照一的話，

00:47:29 - 00:47:30
假動作

00:47:30 - 00:47:30
好了沒有？

00:47:31 - 00:47:32
還沒啊。

00:47:32 - 00:47:34
有沒有真的做搶奪，對不對？

00:47:35 - 00:47:36
照二的話著手有沒有？

00:47:37 - 00:47:38
有啊，著手啦。

00:47:38 - 00:47:39
那照三呢？

00:47:41 - 00:47:42
他有沒有放入因果流程的運行？

00:47:43 - 00:47:43
有啊,

00:47:43 - 00:47:44
所以著手了沒有?

00:47:44 - 00:47:45
也著手啦,是吧?

00:47:45 - 00:47:46
所以這個東西就在考

00:47:46 - 00:47:48
間接正犯的著手哦。

00:47:49 - 00:47:52
考題也出現過很多回喔，像比如說你來看那個

00:47:55 - 00:47:56
18頁第二題。

00:47:57 - 00:47:57
不對，

00:47:57 - 00:47:58
第三題，18頁第三題。

00:48:11 - 00:48:13
18頁第三題啊

00:48:13 - 00:48:15
他就是間接正犯的助手

00:48:15 - 00:48:16
一樣

00:48:16 - 00:48:17
對啊一樣啊

00:48:17 - 00:48:17
你看

00:48:18 - 00:48:23
這一題當中那個甲是哪一種正犯

00:48:23 - 00:48:24
錯誤支配吧

00:48:25 - 00:48:27
利用無辜過世的他人

00:48:27 - 00:48:27
有沒有

00:48:27 - 00:48:30
這個我們口頭講的那個毒飲料案不就一樣

00:48:30 - 00:48:30
某一樣嘛

00:48:30 - 00:48:31
對不對

00:48:31 - 00:48:33
對啊，假借就是一種利用無辜他[redacted]　的行為啊

00:48:33 - 00:48:34
所以這一題當中左手有沒有

00:48:35 - 00:48:38
跟剛剛那一題完全一樣

00:48:39 - 00:48:40
完全一樣

00:48:40 - 00:48:40
好

00:48:40 - 00:48:44
因為利用人去使完成的利用行為

00:48:45 - 00:48:48
可是被利用人並沒有順利地完成行為

00:48:49 - 00:48:51
咖啡端到一半就灑了

00:48:51 - 00:48:51
有沒有

00:48:51 - 00:48:54
所以這一題的話也在考你間接正犯的助手

00:48:54 - 00:48:57
你看這幾年很愛考這種東西哦，間接正犯的助手

00:48:58 - 00:48:58
好

00:48:58 - 00:48:59
這問題我們看到這喔

00:49:02 - 00:49:04
接著來，我們再往下

00:49:04 - 00:49:05
間接正犯的最後一個問題

00:49:05 - 00:49:05
第五點

00:49:06 - 00:49:07
間接正犯的錯誤

00:49:08 - 00:49:08
好

00:49:08 - 00:49:09
這邊我先畫一個圖

00:50:45 - 00:50:47
好，間接正犯的錯誤是這樣子。

00:50:47 - 00:50:52
在間接正犯當中，如果行為人對事實發生的誤認該怎麼辦呢？

00:50:53 - 00:50:57
我們先講，這個是李玉雄老師書上所提出的一套處理方式。

00:50:58 - 00:51:00
這一套處理方式可以說是目前通說的看法。

00:51:00 - 00:51:04
不過我跟各位說，許恆達老師對這個問題有一些不同的理解。

00:51:05 - 00:51:08
文章的部分，我這邊先不跟各位講。

00:51:08 - 00:51:10
那個你們有興趣自己去看。

00:51:10 - 00:51:12
許恆達老師有一些不同的理解。

00:51:13 - 00:51:15
文章是前幾個月的文章。

00:51:15 - 00:51:16
那篇叫什麼？

00:51:16 - 00:51:16
我看一下。

00:51:17 - 00:51:19
我前陣子才剛讀完。

00:51:19 - 00:51:20
我覺得那篇還蠻有趣的，看一下。

00:51:20 - 00:51:21
那篇叫什麼名字？

00:51:23 - 00:51:25
哦，那篇就叫間接正犯的支配錯誤。

00:51:25 - 00:51:27
許老師的文章，這個我先不講。

00:51:27 - 00:51:29
因為這個講下去，我怕同學會混淆。

00:51:30 - 00:51:34
我這裡就還是主要先介紹那個李玉雄老師的看法。

00:51:35 - 00:51:36
好，這個也是德國通說的看法。

00:51:37 - 00:51:42
多數說會把間接正犯跟教唆犯理解成是這樣的關係，包含的關係。

00:51:44 - 00:51:49
也就是教唆犯的要件，如果是ABCD的話，那麼間接正犯就是ABCD再加上一個E。

00:51:52 - 00:51:53
E是什麼呢？

00:51:54 - 00:51:55
意思支配。

00:51:55 - 00:51:56
那意思支配分成兩個面向。

00:51:57 - 00:51:59
主觀上要有支配意思，客觀上

00:52:00 - 00:52:02
要用以支配事實。

00:52:02 - 00:52:06
支配意思是，支配事實從右往左念，不要由左往右念，知道嗎？支配意思跟支配事實。

00:52:08 - 00:52:08
好。

00:52:10 - 00:52:14
這裡的話，我們先講第一個比較沒有疑義的叫愉悅行為。

00:52:15 - 00:52:16
這個比較OK，這個沒有疑問，愉悅行為。

00:52:17 - 00:52:21
你叫一個思覺失調症的病患去縱火。

00:52:21 - 00:52:25
結果他除了縱火之外，他還把人家殺了。

00:52:25 - 00:52:27
那你只會論什麼教唆犯？

00:52:27 - 00:52:30
當然放火而已啊，殺人幹你什麼事對不對？

00:52:30 - 00:52:32
對，這個沒有問題，這個跟黑板沒有關係。

00:52:32 - 00:52:35
黑板這邊要處理的是下面，利用行為錯誤。

00:52:35 - 00:52:37
利用行為錯誤。

00:52:37 - 00:52:40
這一種利用行為錯誤的情形啊。

00:52:42 - 00:52:43
處理的公式。

00:52:43 - 00:52:45
就記得黑板上這個東西。

00:52:46 - 00:52:48
間接正犯跟教唆犯是包含的喔。

00:52:49 - 00:52:50
模式排斥的喔。

00:52:51 - 00:52:54
教唆犯是基本，間接正犯像是它的加重。

00:52:54 - 00:52:57
間接正犯多了一個要件叫意思支配。

00:52:57 - 00:53:00
而意思支配主跟客都要合致。

00:53:00 - 00:53:02
才能滿足這個要件。

00:53:02 - 00:53:03
先記得這個原則。

00:53:04 - 00:53:06
好，所以我們翻過來看喔，來看到光華二具體案例的處理。

00:53:08 - 00:53:08
來，第一個。

00:53:09 - 00:53:14
誤以為被利用人有責任的力，實際上沒有。

00:53:16 - 00:53:17
也就是我叫一個人去犯罪。

00:53:18 - 00:53:20
那個人看起來挺正常的。

00:53:20 - 00:53:21
我叫他去犯罪。

00:53:22 - 00:53:23
結果誰知道啊，他智能不足。

00:53:24 - 00:53:25
對，有可能啊。

00:53:26 - 00:53:27
我以前是不是講過？

00:53:27 - 00:53:29
智能不足不見得都是長得像唐氏症的樣子。

00:53:29 - 00:53:32
有些是非唐氏症的智能障礙，那個外表看不出來。

00:53:33 - 00:53:34
對啊，假設遇到這樣的人。

00:53:34 - 00:53:38
我以為他是一般人，結果誰知道他是那種非唐氏症的智能障礙。

00:53:39 - 00:53:40
那這種情況的話。

00:53:41 - 00:53:42
我可不可以成立間接正犯？

00:53:42 - 00:53:43
來各位。

00:53:43 - 00:53:44
這種情況。

00:53:45 - 00:53:46
客觀上有沒有支配的事實？

00:53:47 - 00:53:47
有對不對？

00:53:48 - 00:53:49
可是我有支配的意思嗎？

00:53:50 - 00:53:51
沒有啊，我以為他是正常人啊。

00:53:52 - 00:53:53
所以有沒有滿足要件？

00:53:54 - 00:53:55
沒有。

00:53:55 - 00:53:57
所以沒有要件的話,ABCD就對應什麼?

00:53:58 - 00:53:59
教唆啊。

00:53:59 - 00:53:59
就這麼簡單,知道吧?

00:54:00 - 00:54:01
就這麼簡單喔。

00:54:01 - 00:54:01
好。

00:54:01 - 00:54:02
顛倒過來。

00:54:04 - 00:54:04
第二個案例。

00:54:05 - 00:54:08
誤以為被利用人沒有責任能力，

00:54:08 - 00:54:09
實際上有了。

00:54:10 - 00:54:10
好，

00:54:10 - 00:54:11
我教一個人去犯罪。

00:54:12 - 00:54:14
那個人真的長得超像智障。

00:54:15 - 00:54:16
他就長得一副智障樣。

00:54:16 - 00:54:17
我就覺得他是智障。

00:54:18 - 00:54:20
結果誰知道他其實智能是正常的。

00:54:20 - 00:54:21
他只是長得比較奇怪,

00:54:21 - 00:54:22
有點像智障而已。

00:54:23 - 00:54:24
有沒有看過這種人？

00:54:24 - 00:54:24
有啊,

00:54:24 - 00:54:25
我看過啊,

00:54:25 - 00:54:25
真的有啊。

00:54:25 - 00:54:26
對啊，就

00:54:26 - 00:54:27
就真的有啊，

00:54:27 - 00:54:28
就長得就

00:54:28 - 00:54:29
想說他是不是智商有問題？

00:54:29 - 00:54:30
沒有

00:54:30 - 00:54:31
他智商正常

00:54:31 - 00:54:32
談吐什麼完全正常。

00:54:32 - 00:54:32
有啊

00:54:32 - 00:54:33
真的有這種人啊。

00:54:34 - 00:54:34
來各位,

00:54:34 - 00:54:35
這一種情形,

00:54:37 - 00:54:38
就意思支配的部分來講,

00:54:39 - 00:54:41
客觀上有沒有意思支配?

00:54:41 - 00:54:42
沒有啊,

00:54:42 - 00:54:43
他又不是智障。

00:54:43 - 00:54:45
但我主觀上覺得他是啊。

00:54:46 - 00:54:47
有沒有滿足一要件？

00:54:47 - 00:54:48
就沒有啊。

00:54:48 - 00:54:49
對吧？

00:54:49 - 00:54:49
就沒有啊,

00:54:49 - 00:54:49
對不對？

00:54:50 - 00:54:52
所以這種情況的話還是隻在ABCD,

00:54:52 - 00:54:52
因此責任是什麼？

00:54:53 - 00:54:53
教唆,

00:54:53 - 00:54:54
OK嗎？

00:54:54 - 00:54:54
責任教唆。

00:54:55 - 00:54:55
好。

00:54:56 - 00:54:57
第三種類型，

00:54:57 - 00:55:24
誤以為被利用人

00:55:24 - 00:55:40
有故意。

00:55:40 - 00:55:42
實際上卻沒有。

00:55:42 - 00:55:42
來，

00:55:42 - 00:55:44
這一種類型可能會有疑問。

00:55:47 - 00:55:47
我們看喔，

00:55:47 - 00:55:49
我們就借用原本黑板上這個圖喔。

00:56:00 - 00:56:01
傻傻的

00:56:01 - 00:56:03
B就想說你要叫我打氣油桶，好啊，我打啊

00:56:03 - 00:56:05
B根本沒有想到裡面有多少人

00:56:05 - 00:56:06
來，所以這種情況怎麼論罪

00:56:08 - 00:56:10
如果照我們剛剛的思考邏輯

00:56:11 - 00:56:15
這種情況是客觀上有支配的事實

00:56:16 - 00:56:18
但他主觀上沒有支配的意思，對不對

00:56:19 - 00:56:20
他以為對方是知道的嘛

00:56:20 - 00:56:23
一要件不能滿足，所以剩什麼ABCD，論教唆，對吧

00:56:24 - 00:56:28
欸，可是各位注意喔，這種情況論教唆會卡住欸，為什麼

00:56:29 - 00:56:32
你論A教唆犯，共犯怎麼從屬

00:56:33 - 00:56:33
對吧

00:56:34 - 00:56:36
因為B論什麼罪啊

00:56:37 - 00:56:38
B頂多論過失致死

00:56:39 - 00:56:40
B沒有故意犯罪

00:56:41 - 00:56:42
A怎麼從屬成立教唆犯

00:56:42 - 00:56:43
瞭解吧，卡在這邊欸

00:56:44 - 00:56:53
所以這一件比較特殊，這一件照原本的遊戲規則來看，感覺這樣東扣西減下來，應該要讓A論殺人罪的教唆犯，對，原本照理說應該這樣

00:56:53 - 00:56:55
可是這一件沒辦法論了，為什麼

00:56:56 - 00:56:59
因為這一件當中被利用人B

00:57:00 - 00:57:00
怎麼樣呢

00:57:01 - 00:57:03
B根本沒有故意啊

00:57:03 - 00:57:05
他頂多論過失啊，那過失怎麼成立教唆犯

00:57:05 - 00:57:07
所以這一件的結論

00:57:07 - 00:57:12
最後A只能論什麼呢，過失致死的正犯

00:57:13 - 00:57:13
知道嗎

00:57:13 - 00:57:14
最後A

00:57:14 - 00:57:14
他只能論

00:57:15 - 00:57:17
276條的正犯

00:57:18 - 00:57:20
你說哈，這樣可以論正犯

00:57:20 - 00:57:20
可以啊

00:57:21 - 00:57:22
我以前強調過了

00:57:22 - 00:57:25
過失犯是可以透過別人成立正犯的

00:57:25 - 00:57:26
我舉過例子吧

00:57:27 - 00:57:30
你把車借給沒有駕照又沒有在開

00:57:30 - 00:57:31
開車的人開

00:57:31 - 00:57:32
結果他撞到人了

00:57:33 - 00:57:34
開車的人有過失

00:57:34 - 00:57:35
那你借車的人會不會有過失

00:57:35 - 00:57:36
會啊

00:57:36 - 00:57:37
過失犯可以透過別人成立，知道嗎

00:57:39 - 00:57:40
好

00:57:40 - 00:57:41
最後這個案例

00:57:42 - 00:57:45
誤以為被利用人沒有故意

00:57:46 - 00:57:48
實際上呢，卻是有

00:57:48 - 00:57:50
誤以為被利用人沒有故意

00:57:50 - 00:57:51
實際上卻是有

00:57:52 - 00:57:54
你看喔，顛倒過來

00:57:57 - 00:57:58
你看這個例子

00:57:59 - 00:58:00
就像我剛剛講的

00:58:00 - 00:58:00
的，來，就像我剛剛講的那個毒飲料案，你想喔。

00:58:04 - 00:58:08
這個A啊，拿著一瓶有毒的飲料，給B。

00:58:09 - 00:58:11
要B拿去給C喝。

00:58:12 - 00:58:13
A就講得很虛情假意，哎呀，好久沒看到C啦。

00:58:14 - 00:58:19
你下次拿去，下次你看到C的時候啊，幫我把飲料拿給C喔。

00:58:19 - 00:58:20
A講的一定很虛情假意。

00:58:21 - 00:58:23
A以為B笨笨的不知道。

00:58:24 - 00:58:25
其實B都知道。

00:58:26 - 00:58:27
只是B不想戳穿A。

00:58:28 - 00:58:29
B覺得戳穿就尷尬了。

00:58:30 - 00:58:32
所以B繼續假裝不知道。

00:58:32 - 00:58:34
然後把飲料拿去給C喝,C後來死掉了。

00:58:35 - 00:58:35
就這種情況。

00:58:36 - 00:58:38
A自以為掌握了全局。

00:58:39 - 00:58:41
但其實他的計劃早就被工具人B識破了。

00:58:41 - 00:58:44
B只是礙於面子不想去揭穿A而已,後來C還是死了。

00:58:45 - 00:58:53
哎,這個情節有沒有感覺在臺灣,那個什麼,那個臺灣啟示錄,也不是,玫瑰瞳鈴眼啦,就喜歡演這種東西嘛,有沒有感覺好熟啊。

00:58:54 - 00:58:57
所以我超喜歡看玫瑰瞳鈴眼,就會演這種東西啊。

00:58:59 - 00:58:59
好,這種案例哦。

00:59:00 - 00:59:03
許恆達老師的文章有不同的寫法。

00:59:03 - 00:59:04
但那個我們暫且先不講。

00:59:05 - 00:59:07
我們就講傳統上的說法。

00:59:07 - 00:59:08
傳統上會說，來。

00:59:09 - 00:59:10
B可不可以論殺人罪？

00:59:11 - 00:59:12
可以啊，對不對，B可以論殺人罪。

00:59:13 - 00:59:16
所以B可以論殺人罪的話,那麼A怎麼論罪?

00:59:18 - 00:59:18
來。

00:59:19 - 00:59:21
A主觀上有支配意思,對不對?

00:59:22 - 00:59:23
欸,客觀上有支配事實。

00:59:24 - 00:59:25
沒有啊,早就被識破啦。

00:59:25 - 00:59:27
所以這一件的話一樣怎麼樣?

00:59:27 - 00:59:29
一樣要件不能滿足，不能成立。

00:59:30 - 00:59:31
所以轉個彎論什麼?

00:59:31 - 00:59:32
教唆犯嘛，對不對?

00:59:32 - 00:59:34
所以這一件的話呢，確實，照林老師的看法，傳統的看法。

00:59:37 - 00:59:41
這種情況，因為不能滿足間接正犯的要件，所以會論教唆犯。

00:59:45 - 00:59:49
當然德國有學說會說這個叫間接正犯的未遂，有，德國也有這種說法。

00:59:50 - 00:59:51
我在課本上也有提到，說這個叫間接正犯的未遂。

00:59:55 - 00:59:58
反正這個東西，就是有一些不同的解決方案。

00:59:59 - 00:59:59
然後。

01:00:00 - 01:00:02
許恆達老師的文章也有不同的理解，這篇文章你們大概也可以去看。

01:00:07 - 01:00:11
這篇文章的話，許恆達老師，他最後的結論

01:00:12 - 01:00:15
應該是去論那個過失的正犯，很特別對不對？

01:00:16 - 01:00:17
他最後覺得論過失正犯。

01:00:18 - 01:00:21
這個我不詳細去講了，有興趣你們自己再去看，因為這個是一個很新的東西。

01:00:24 - 01:00:26
好，大概是這樣子。

01:00:27 - 01:00:31
那297頁這邊講到間接正犯的錯誤。

01:00:32 - 01:00:34
被利用人發生客體錯誤。

01:00:34 - 01:00:36
還有被利用人發生打擊錯誤。

01:00:37 - 01:00:41
這個東西啊，在間接正犯理論上有可能會發生。

01:00:41 - 01:00:43
但是考試不愛考。

01:00:44 - 01:00:49
因為我跟你說，被利用的人發生客體錯誤、打擊錯誤，考試永遠都考在教唆犯。

01:00:50 - 01:00:51
教唆犯那一塊你會了。

01:00:52 - 01:00:55
間接正犯這一塊你回來，你就會了一樣的操作。

01:00:55 - 01:01:00
所以這個東西呢，我們到後面講教唆犯的時候，在一起來說。

01:01:00 - 01:01:00
來說。

01:01:00 - 01:01:02
因為那邊講得比較完整。

01:01:02 - 01:01:03
那個看完你再回來看，你就會了。

01:01:04 - 01:01:06
好，所以今天正犯就跟各位講到這邊。

01:01:06 - 01:01:09
OK，那我們就先休息個10分鐘，等一下我們再來看共同正犯喔。

01:01:19 - 01:01:21
好，我們接著來看到第三種類型。

01:01:21 - 01:01:23
應該算第二種類型。

01:01:23 - 01:01:24
叫做共同正犯。

01:01:25 - 01:01:30
兩個以上的人基於犯意的聯絡，共同分擔犯罪行為的實行。

01:01:31 - 01:01:34
這種情況，我們叫這一群人叫做共同正犯。

01:01:34 - 01:01:36
所以我們看喔，共同正犯的概說。

01:01:36 - 01:01:41
兩個以上的人基於犯意聯絡，做了行為分擔。

01:01:41 - 01:01:47
這個時候，這些人呢，他們就都是這一條罪的正犯。

01:01:47 - 01:01:49
這是我們所說的共同正犯。

01:01:49 - 01:01:49
好。

01:01:51 - 01:01:52
所以啊,共同正犯是這樣子。

01:01:53 - 01:01:56
假以比三個人相約去殺A,那他們的計畫可能是

01:01:59 - 01:02:00
由假

01:02:00 - 01:02:01
架住A

01:02:01 - 01:02:03
由乙丙毆打A

01:02:04 - 01:02:05
或者有可能呢

01:02:05 - 01:02:10
甲乙丙三個人約定

01:02:10 - 01:02:15
他們三個一起為A把A給打死

01:02:15 - 01:02:16
不管是哪一種行為態樣

01:02:17 - 01:02:24
他們三個都叫做殺人罪的共同正犯

01:02:24 - 01:02:25
好，你想喔

01:02:26 - 01:02:29
三個人約定殺A

01:02:30 - 01:02:32
有人架住A

01:02:32 - 01:02:34
有人毆打

01:02:34 - 01:02:36
有人持刀揮砍

01:02:36 - 01:02:42
那個架住A的人，雖然他沒有親手把人殺掉，沒有錯

01:02:42 - 01:02:48
但難道他就不是犯罪嗎？

01:02:48 - 01:02:50
沒有喔，他們就是犯罪。

01:02:50 - 01:02:52
那個就叫共同正犯。

01:02:52 - 01:02:52
知道嗎？

01:02:52 - 01:02:55
所以被判定成共同正犯之後啊

01:02:55 - 01:02:58
我們翻過來喔，

01:02:58 - 01:03:04
被判定成共同正犯之後，

01:03:04 - 01:03:07
效果叫什麼呢

01:03:07 - 01:03:12
交互規則

01:03:12 - 01:03:15
交互規則的意思就是

01:03:15 - 01:03:17
你們是一體的

01:03:17 - 01:03:21
你們做的事啊，A做的算B，B做的也算A

01:03:21 - 01:03:22
這個叫做

01:03:22 - 01:03:26
交互歸責原則

01:03:26 - 01:03:30
所以成立共同正犯之後

01:03:30 - 01:03:33
大家的刑責

01:03:33 - 01:03:39
都是一體的喔

01:03:40 - 01:03:46
大家的刑責並不會再去區分說

01:03:46 - 01:03:49
這個是我做的，這個是你做的，再去拆分

01:03:49 - 01:03:50
不會

01:03:50 - 01:03:55
因為事實上也很難猜，知道嗎

01:03:55 - 01:03:59
所以共同正犯成立之後,大家的刑責一律就是

01:03:59 - 01:04:00
一體去做認定

01:04:00 - 01:04:03
你先把那個固定的那個東西啊,壓進去,

01:04:03 - 01:04:05
然後你爸把那個層板一片一片放上去,

01:04:06 - 01:04:08
最後兩個人累了一個小時,書櫃組起來了。

01:04:09 - 01:04:10
各位想喔，腦中應該有這樣的畫面，

01:04:11 - 01:04:12
你跟你家人一起組這個書櫃。

01:04:13 - 01:04:16
最後書櫃組起來之後，你們會怎麼說？

01:04:17 - 01:04:19
你會說這個書櫃是我跟我爸一起裝的，

01:04:19 - 01:04:20
你會這麼說嘛，對不對？

01:04:20 - 01:04:24
你不會再嚴格地分說，那個背板算我的喔，啊那個門片算我爸的喔。

01:04:25 - 01:04:26
不會嘛，你很難這樣分。

01:04:26 - 01:04:29
因為就書櫃書櫃的組裝來講，你們一樣重要啊。

01:04:30 - 01:04:32
你們各自分擔的全部跟一部，

01:04:32 - 01:04:35
那最後組裝的成果，當然算是你們一起的嘛。

01:04:35 - 01:04:38
你不會再去分說，這個算他的，這個算我的，不會嘛。

01:04:38 - 01:04:40
所以共同正犯也是。

01:04:41 - 01:04:42
三個人一起殺人，

01:04:42 - 01:04:46
就算有些人做的是接應，有些人做的是假裝被害人，

01:04:46 - 01:04:48
真正去捅人的可能只有一個。

01:04:49 - 01:04:50
但不管，你們就是一體的，

01:04:50 - 01:04:55
所以這些人呢，全部就都叫做共同正犯，

01:04:55 - 01:04:57
所以我們講這個叫交互規則。

01:04:58 - 01:05:02
交互規則原則，各位其實如果你學過刑法的話，應該聽過一句話，

01:05:03 - 01:05:05
一人著手，全體著手。

01:05:06 - 01:05:07
一人既遂，全體既遂，

01:05:08 - 01:05:09
這就是交互規則，

01:05:10 - 01:05:11
一人著手，全體著手，

01:05:12 - 01:05:14
一人既遂，全體既遂，

01:05:14 - 01:05:15
所以什麼意思啊？

01:05:17 - 01:05:20
當其中有任何一個成員進入著手階段的話,

01:05:21 - 01:05:25
那我們就當作全體都來到了著手階段,

01:05:26 - 01:05:28
這個叫做一人著手，全體著手。

01:05:30 - 01:05:32
所以比如說在搶銀行的案例當中,

01:05:33 - 01:05:34
甲負責開車接應,

01:05:35 - 01:05:37
乙持槍威嚇叫大家不要動,

01:05:38 - 01:05:40
丙跳入櫃檯去搶劫鈔票。

01:05:41 - 01:05:43
你想喔,甲在外面開車接應,

01:05:44 - 01:05:46
他就坐在駕駛座上面待命。

01:05:47 - 01:05:50
而乙進去拿槍喊著大家不準動的時候,

01:05:51 - 01:05:54
雖然甲可能無聊地坐在車上的駕駛座上滑手機,

01:05:55 - 01:05:56
甲有沒有強盜罪的著手?

01:05:57 - 01:05:59
有喔,這個叫一人著手,全體著手,

01:05:59 - 01:05:59
知道嗎?

01:06:00 - 01:06:03
而當丙搜刮到現金的瞬間

01:06:04 - 01:06:05
柄擊碎了

01:06:05 - 01:06:06
假也怎麼樣

01:06:07 - 01:06:08
一起擊碎了

01:06:08 - 01:06:09
這個叫交互規則

01:06:09 - 01:06:11
一人著手，全體著手

01:06:12 - 01:06:14
一人擊碎，全體擊碎

01:06:14 - 01:06:19
所以我們說啊，共同正犯的著手是一起認定的，擊碎也是一起認定的

01:06:20 - 01:06:28
然後請同學記得，因為在交互規則原則之下，全體的刑責都是一起認定的喔

01:06:28 - 01:06:29
都是一起認定的

01:06:30 - 01:06:35
所以我們在共同正犯的規則上面，我們不會問個別行為人的結果歸責

01:06:36 - 01:06:37
或因果關係，不會

01:06:38 - 01:06:40
共同正犯的因果跟規則都是一體去認定的

01:06:41 - 01:06:43
不會再追究個別行為的責任

01:06:43 - 01:06:50
所以我們可以說，交互規則原則，它同時也構成罪疑惟輕的例外

01:06:50 - 01:06:51
例外

01:06:51 - 01:06:51
知道嗎

01:06:51 - 01:06:52
這個觀點你要有啊

01:06:53 - 01:06:56
交互規則，它也同時構成罪疑惟輕的例外

01:06:56 - 01:07:00
所以我們講哦，假以兩個人，他們基於殺人的故意去為OA

01:07:01 - 01:07:01
後來

01:07:01 - 01:07:06
驗屍的時候啊,發現致命的一擊在頭部

01:07:06 - 01:07:10
可是頭部那一擊到底是假打的還是真打的

01:07:10 - 01:07:11
我們不知道

01:07:11 - 01:07:13
因為真假互相推委,都說是對方打的

01:07:14 - 01:07:14
我們

01:07:14 - 01:07:16
可不可以講罪疑惟輕，兩個結論殺人未遂

01:07:16 - 01:07:17
不行喔

01:07:17 - 01:07:20
因為不管是甲或乙，至少是你們一個人打的嘛

01:07:21 - 01:07:21
這樣就夠了

01:07:21 - 01:07:22
知道嗎

01:07:22 - 01:07:24
共同正犯的因果關係跟歸責，看的是整體

01:07:25 - 01:07:27
我們不會去問個別的歸責狀況，不會喔

01:07:27 - 01:07:34
所以說，交互歸責原則，它也同時構成罪疑惟輕的例外

01:07:35 - 01:07:35
例外

01:07:35 - 01:07:39
共同正犯當中，我們不會去問個別行為人的因果關係跟歸責，不會喔

01:07:41 - 01:07:45
好，那下面這個請問題，你看哦，交互規則原則跟著手

01:07:46 - 01:07:46
是這樣啦

01:07:47 - 01:07:50
交互規則原則的結果叫做一人擊碎，全體擊碎

01:07:50 - 01:07:51
這個沒有疑問

01:07:52 - 01:07:53
這個大家都會承認

01:07:54 - 01:07:57
可是你說真的有一人著手，全體著手嗎？

01:07:57 - 01:07:59
多數說有承認。

01:07:59 - 01:07:59
可是你

01:08:00 - 01:08:01
少數說會講，

01:08:01 - 01:08:03
說共同正犯的著手你不能一起認定。

01:08:04 - 01:08:05
氣勢固然寫認定沒有錯,

01:08:06 - 01:08:09
可是著手的部分你還是要個別去認定,

01:08:09 - 01:08:10
也有這樣的說法,

01:08:10 - 01:08:11
黃惠廷老師主張的。

01:08:12 - 01:08:14
來你來看到前面我放的這個案例。

01:08:16 - 01:08:17
分工行搶案

01:08:17 - 01:08:17
你看喔。

01:08:19 - 01:08:19
上一頁

01:08:19 - 01:08:20
299頁這邊

01:08:21 - 01:08:22
甲乙丙三個人計畫行搶

01:08:23 - 01:08:24
由甲先擊倒守衛,

01:08:25 - 01:08:26
乙打開保險櫃,

01:08:26 - 01:08:28
丙負責把贓物運走。

01:08:29 - 01:08:31
當甲棒打守衛的時候啊,

01:08:31 - 01:08:32
起了大霧。

01:08:32 - 01:08:34
三人落荒而逃。

01:08:34 - 01:08:35
這件事是這樣。

01:08:36 - 01:08:37
你採傳統見解的話,

01:08:38 - 01:08:39
因為甲著手了嘛,

01:08:40 - 01:08:41
一人著手全體著手,

01:08:41 - 01:08:42
所以乙丙呢,

01:08:43 - 01:08:44
也當作他們著手,

01:08:44 - 01:08:44
對不對?

01:08:45 - 01:08:46
可是反對意見是,

01:08:46 - 01:08:48
共同正犯的著手。

01:08:48 - 01:08:49
要個別認定。

01:08:50 - 01:08:56
也就是要個別行為人都有開始做他們應分擔的部分的時候,

01:08:56 - 01:08:57
才算著手。

01:08:58 - 01:08:58
懂這意思吧?

01:08:59 - 01:09:00
要個別去認定,

01:09:00 - 01:09:04
要各個行為人真的有做他們原本計畫中應分擔的部分,

01:09:04 - 01:09:06
才算是著手喔。

01:09:06 - 01:09:07
所以各位,

01:09:07 - 01:09:12
如果我們在這邊採取的是這一種個別解決理論的話,

01:09:13 - 01:09:14
如果採這個理論的話,

01:09:14 - 01:09:15
那麼很顯然的，

01:09:16 - 01:09:18
乙丙根本沒有做到他們應分擔的部分嘛，

01:09:19 - 01:09:19
所以，

01:09:20 - 01:09:21
照這個理論的話呢，

01:09:22 - 01:09:24
乙丙沒辦法論共同正犯。

01:09:25 - 01:09:26
他只能論什麼呢？

01:09:26 - 01:09:27
幫助犯，

01:09:27 - 01:09:28
只能論幫助犯，

01:09:28 - 01:09:30
這個是另外一種不同的說法，

01:09:30 - 01:09:32
認為說著手要個別的去解決。

01:09:33 - 01:09:35
黃惠廷老師的文章，

01:09:35 - 01:09:35
這個，

01:09:37 - 01:09:38
註32有寫。

01:09:38 - 01:09:39
我應該有跟同學講過，

01:09:39 - 01:09:42
就是黃老師的那三本案例研習。

01:09:42 - 01:09:43
如果你是對刑法有興趣,

01:09:44 - 01:09:44
想考刑法組的話,

01:09:45 - 01:09:46
蠻值得一讀的,

01:09:46 - 01:09:49
裡面介紹的還蠻多國內學說沒有介紹的東西。

01:09:49 - 01:09:50
考國考不用特別去讀,

01:09:51 - 01:09:51
不用,

01:09:51 - 01:09:52
因為這個,

01:09:53 - 01:09:54
在國考上面,

01:09:55 - 01:09:57
刑法要拿到70分以上很難啦。

01:09:57 - 01:09:58
真的,

01:09:58 - 01:10:00
國考刑法你說要拚...

01:10:00 - 01:10:00
70分以上

01:10:00 - 01:10:00
不合成本

01:10:00 - 01:10:00
我有跟同學講過嗎

01:10:00 - 01:10:00
好像沒有啊

01:10:00 - 01:10:00
真的啦，順便跟同學講這件事

01:10:00 - 01:10:00
就是我真的有遇過有同學說，他想在律師司法官的二試把刑法拚到七八十分，用刑法狂電別人

01:10:00 - 01:10:00
我完全不建議

01:10:00 - 01:10:00
真的，完全不建議，因為CP值太低

01:10:00 - 01:10:00
那個叫邊際效用遞減

01:10:00 - 01:10:00
我就是那個，是一個經濟學上面的概念啊，你應該可以想像喔

01:10:00 - 01:10:00
就是說

01:10:00 - 01:10:00
假設你刑法從零分進步到20分

01:10:00 - 01:10:00
你需要X的努力

01:10:00 - 01:10:00
20到40，可能是1.2x

01:10:00 - 01:10:00
40到60，可能是1.5倍

01:10:00 - 01:10:00
可是60到80可能是4倍

01:10:00 - 01:10:00
可以想像吧

01:10:00 - 01:10:00
懂這意思吧

01:10:00 - 01:10:00
對啊

01:10:00 - 01:10:00
刑法這一科，其實各科都一樣啦

01:10:00 - 01:10:00
你你要念到七八十分，不太可能

01:10:00 - 01:10:00
刑法要在國考拿七八十分，那個要臺大刑法組優秀研究生的水準

01:10:00 - 01:10:00
而且臺大刑法組也不是每個人都有這個能力，可能要臺大刑法組的這個榜首跟綁眼之類的，才會有這個能力，一般考生我真的不建議，如果你想把刑法力拼到七八十分，你想用刑法去狂電別人，我我覺得不要做這種事啦，真的

01:10:00 - 01:10:00
你剩下的時間不如拿去唸什麼公司法、民訴啊什麼的，CP值可能更高

01:10:00 - 01:10:00
相信嗎，所以不要有這種奇怪的想法

01:10:00 - 01:10:00
所以我說黃一廷老師那一套書

01:10:00 - 01:10:00
那套書還不錯，蠻有趣的

01:10:00 - 01:10:00
呃，對刑法有興趣，想念研究所的話，或許可以看看，激發自己提升思考問題的能力

01:10:00 - 01:10:00
如果沒有，你就想說我就只想考上國考而已

01:10:00 - 01:10:00
就不用去看，知道嗎

01:10:00 - 01:10:00
這個

01:10:00 - 01:10:00
不會推薦同學，因為我覺得啦，來補習班教書，是教各位考上，不是教你們做學問

01:10:00 - 01:10:00
所以有些太學術的東西，我會建議各位就是說，有興趣再去唸，沒有興趣就算了，沒關係

01:10:00 - 01:10:00
好，再來，括號三

01:10:00 - 01:10:00
共同正犯的交互規則，請止於理論就好

01:10:00 - 01:10:00
跟科學沒有關係

01:10:00 - 01:10:00
所以共同正犯的科刑呢，各論各的

01:10:00 - 01:10:00
共同正犯的科刑啊，我們就各科各論

01:12:00 - 01:12:00
好，跟這個

01:12:02 - 01:12:03
交互規則是沒有關係的

01:12:04 - 01:12:06
好，接著我們來看到共同正犯的要件

01:12:06 - 01:12:09
第一個叫做二人以上，這個沒有疑問

01:12:09 - 01:12:13
共同正犯兩個以上的人嘛，對啊，一個人怎麼共同，那兩個以上的人有沒有限制

01:12:16 - 01:12:17
有沒有資格的限制

01:12:18 - 01:12:23
傳統食物見解說要有責任能力的人才算共同正犯的人數

01:12:23 - 01:12:25
傳統上有這個說法喔

01:12:25 - 01:12:29
說要有責任能力的才算入共同正犯的人數

01:12:30 - 01:12:32
但這個說法其實很奇怪

01:12:33 - 01:12:37
因為傳統上是說有責任能力的人才有犯意聯絡的能力

01:12:37 - 01:12:39
可是我會說哈，這個觀點性在哪裡？

01:12:39 - 01:12:44
因為責任能力是指控制行動、辨別是非的能力。

01:12:44 - 01:12:48
可是能不能犯意聯絡，那隻看他事實上有沒有意思能力啊？

01:12:48 - 01:12:48
這兩者應該無關啊。

01:12:49 - 01:12:53
所以學者會說共同正犯的人數不用做什麼限制啦。

01:12:53 - 01:12:55
反正理事人就可以算了,學者這樣說的

01:12:56 - 01:12:57
好

01:12:57 - 01:12:58
再來,犯意聯絡

01:13:00 - 01:13:01
犯意聯絡

01:13:01 - 01:13:02
犯意聯絡是這樣

01:13:02 - 01:13:05
就是各個行為人呢,彼此有意思上的溝通

01:13:06 - 01:13:08
大家討論這個犯罪

01:13:08 - 01:13:10
大家談論這個犯罪

01:13:11 - 01:13:13
最後形成一個共同的決定

01:13:13 - 01:13:15
這個叫做意思聯絡

01:13:15 - 01:13:15
或叫犯意聯絡

01:13:16 - 01:13:18
或者叫做共同行為的決議

01:13:18 - 01:13:21
有一個技術上的問題了，就是考試遇到犯意聯絡

01:13:21 - 01:13:22
這個要件的時候，寫客觀還是寫主觀啊

01:13:24 - 01:13:25
就都可以，知道嗎

01:13:25 - 01:13:25
都可以

01:13:26 - 01:13:30
因為這個要件，像黃惠廷老師，我記得是把它放在主觀

01:13:30 - 01:13:31
觀

01:13:31 - 01:13:32
就黃老師放在主觀，但徐元老師是把它放在客觀

01:13:34 - 01:13:35
都有，這個沒有什麼對或不對

01:13:36 - 01:13:38
我自己是傾向放客觀了，因為我會覺得

01:13:41 - 01:13:44
犯意聯絡，他講的是共同正犯的行為人之間彼此在溝通

01:13:45 - 01:13:48
形成犯罪決議的那個過程，那是一個客觀的事件

01:13:49 - 01:13:50
知道嗎

01:13:50 - 01:13:50
所以我會放在客觀

01:13:51 - 01:13:57
放主觀的想法等於是有點把犯意聯絡跟共同正犯的故意理解成一樣的東西

01:13:58 - 01:14:00
但我會覺得從學理上的講法來講

01:14:00 - 01:14:03
犯意聯絡跟共同正犯的故意不應該是一樣的,它應該是兩個可分的東西

01:14:04 - 01:14:08
所以我在解題書上的習慣,我都是把它放在客觀,因為經常會有同學來問

01:14:09 - 01:14:15
所以我的解題書對犯意聯絡都放客觀,怎麼你看同學看別本放主觀

01:14:15 - 01:14:20
是不是有為人氣錯,沒有啦,都可以啦,你知道嗎?

01:14:20 - 01:14:20
犯一點多你要放客觀放主觀都可以

01:14:22 - 01:14:22
好

01:14:23 - 01:14:25
那犯一點多,我們翻過來302頁

01:14:28 - 01:14:30
犯一點多這個東西啊

01:14:30 - 01:14:30
好

01:14:30 - 01:14:39
我們講說，犯一點錯，有可能是明示，也有可能是默示，但是不包括單純的沉默

01:14:40 - 01:14:43
這個東西跟你們在學民總的意思表示其實一樣

01:14:44 - 01:14:44
真的

01:14:44 - 01:14:51
我們在學民總學意思表示的時候就說啦，意思表示有明示有默示，但單純的沉默不能認為是意思表示

01:14:52 - 01:14:54
我們學民總這樣說嘛，對不對？

01:14:54 - 01:14:55
好，晚一點多也是

01:14:55 - 01:14:57
那我們講什麼叫名事？

01:14:57 - 01:14:59
我用民法來舉例，同學比較容易理解

01:15:01 - 01:15:01
好

01:15:01 - 01:15:04
民法，我們從民法上來講

01:15:04 - 01:15:04
好

01:15:04 - 01:15:12
當你去超商夾了一根熱狗，放在塑膠袋裡面，然後拿去櫃檯說，先生我要結帳

01:15:12 - 01:15:13
這個叫明示，你就說你要買嘛，這個叫明示

01:15:16 - 01:15:21
再來，你把熱狗夾到塑膠袋裡面，就放在櫃檯，你什麼話也沒說

01:15:22 - 01:15:25
你就把悠遊卡貼在他的那個收銀機上面

01:15:26 - 01:15:26
好

01:15:26 - 01:15:27
這個叫默契

01:15:27 - 01:15:29
沒有疑問嘛,這個叫默契

01:15:29 - 01:15:32
雖然你什麼話都沒有講,但以我們的交易習慣

01:15:33 - 01:15:36
你把熱狗拿去收銀臺，然後把悠遊卡貼在讀卡機上面

01:15:37 - 01:15:40
你的意思就是說你要買，然後用悠遊卡結帳，就是這樣

01:15:42 - 01:15:43
應該不會有人覺得

01:15:43 - 01:15:43
好

01:15:43 - 01:15:48
是說，你想給店員看看他們店裡的熱狗，然後再請他看看你的悠遊卡多漂亮，不可能嘛，不會有這麼無聊嘛

01:15:49 - 01:15:51
所以這個叫默契，雖然沒有講，但雙方有這個默契，這個叫默契

01:15:51 - 01:15:51
好

01:15:55 - 01:15:59
但在民法上我們就說啦，單純的沉默不算意思表示

01:16:00 - 01:16:01
如果你逛超商逛到一半，

01:16:02 - 01:16:04
店員夾了一根熱狗到你面前，

01:16:04 - 01:16:05
說同學要不要買？

01:16:06 - 01:16:07
來，我給你五秒鐘的時間。

01:16:07 - 01:16:08
5、4、3、2、1，

01:16:08 - 01:16:08
我數到一，

01:16:08 - 01:16:10
如果你沒有說你不買的話，

01:16:10 - 01:16:11
那就要買喔,

01:16:11 - 01:16:12
契約成立喔。

01:16:12 - 01:16:13
啊你就什麼話都沒有講,

01:16:13 - 01:16:14
這時候契約會成立嗎?

01:16:15 - 01:16:15
不會嘛,

01:16:15 - 01:16:16
對不對？

01:16:16 - 01:16:17
民法上我們講說單純的沉默，

01:16:17 - 01:16:18
不算意思表示。

01:16:18 - 01:16:19
所以刑法上也是，

01:16:20 - 01:16:21
刑法上的犯意聯絡。

01:16:22 - 01:16:23
可以是明示，

01:16:24 - 01:16:25
也可以是默示。

01:16:26 - 01:16:28
雙方雖然沒有講話，

01:16:28 - 01:16:29
但一個手勢，

01:16:29 - 01:16:30
一個動作或一個眼神，

01:16:31 - 01:16:32
那可以是默示的犯意聯絡。

01:16:33 - 01:16:35
可是單純的沉默不行喔。

01:16:36 - 01:16:36
知道嗎？

01:16:36 - 01:16:37
單純沉默不行喔。

01:16:38 - 01:16:39
比如說，

01:16:40 - 01:16:41
甲乙兩個人

01:16:41 - 01:16:42
我搭甲乙的車

01:16:43 - 01:16:44
我搭他們的便車

01:16:45 - 01:16:48
結果甲乙中途下車去打人

01:16:50 - 01:16:50
甲中途有

01:16:50 - 01:16:52
甲乙他們中途有講,

01:16:52 - 01:16:54
說我們要下去打人什麼的。

01:16:54 - 01:16:55
啊我坐在後面,

01:16:55 - 01:16:56
我什麼都沒有說,

01:16:56 - 01:16:57
我就假裝不知道。

01:16:57 - 01:16:58
沒有參與他們的話題，

01:16:58 - 01:16:59
我就滑我的手機。

01:16:59 - 01:17:01
接著他們下車去打人了。

01:17:01 - 01:17:03
他們打人之後我就在旁邊看，

01:17:03 - 01:17:04
我也沒有叫好或什麼的。

01:17:04 - 01:17:05
啊，打完人了，

01:17:05 - 01:17:07
他們繼續送我去我原本的目的地。

01:17:08 - 01:17:09
這個就叫單純的沉默。

01:17:10 - 01:17:11
我跟他們搭同一臺車，

01:17:11 - 01:17:13
他們討論犯罪計畫的時候我也有在聽。

01:17:13 - 01:17:15
但我什麼都沒講。

01:17:15 - 01:17:16
他們要做，

01:17:16 - 01:17:17
我固然沒有阻止，

01:17:17 - 01:17:18
但我也沒有表示贊同，

01:17:19 - 01:17:20
我就繼續滑我的手機。

01:17:20 - 01:17:22
這叫單純的沉默。

01:17:22 - 01:17:23
單純的沉默，

01:17:24 - 01:17:25
不會認為有犯意聯絡喔，

01:17:25 - 01:17:26
知道夠。

01:17:27 - 01:17:27
所以我們講說呢，

01:17:28 - 01:17:28
犯意聯絡,

01:17:28 - 01:17:29
至少要默示,

01:17:30 - 01:17:31
單純的沉默,

01:17:31 - 01:17:32
不算。

01:17:32 - 01:17:32
好,

01:17:33 - 01:17:34
接著括號三。

01:17:35 - 01:17:36
犯意聯絡啊，

01:17:36 - 01:17:37
可以是直接，

01:17:38 - 01:17:40
也可以是間接，

01:17:40 - 01:17:40
好。

01:17:40 - 01:17:41
這樣夠。

01:17:42 - 01:17:42
這個，

01:17:43 - 01:17:44
在實務上很常見，

01:17:44 - 01:17:44
來。

01:17:55 - 01:17:55
來。

01:17:56 - 01:17:56
甲乙丙

01:17:57 - 01:17:59
甲乙丙丁四個人是詐騙集團的成員。

01:18:00 - 01:18:01
甲是首腦

01:18:02 - 01:18:03
乙是行騙的人

01:18:04 - 01:18:05
丙是收錢的人

01:18:05 - 01:18:07
丁是洗錢的人。

01:18:08 - 01:18:09
假設是這樣子,

01:18:09 - 01:18:11
詐騙集團當中，甲是主管，

01:18:11 - 01:18:12
乙是行騙的，

01:18:13 - 01:18:15
丙是收錢的，丁是洗錢的。

01:18:16 - 01:18:18
他們去詐騙A。

01:18:18 - 01:18:20
那各位啊，詐騙集團是這樣，

01:18:21 - 01:18:22
他們會設立層層的斷點，

01:18:23 - 01:18:27
所以詐騙集團的成員之間，通常不會相互認識。

01:18:28 - 01:18:29
通常不會。

01:18:29 - 01:18:31
你知道詐騙集團怎麼交贓款嗎?

01:18:31 - 01:18:32
最常見的手法是這樣子,

01:18:33 - 01:18:34
車手收完錢之後,

01:18:35 - 01:18:38
他們會把錢，比如說放在一些隱密的地方,

01:18:38 - 01:18:40
包一包，比如說放在什麼？

01:18:41 - 01:18:42
河堤的草叢後面,

01:18:43 - 01:18:45
放在那個變電箱的中間,

01:18:45 - 01:18:48
或者放在什麼高鐵站的廁所裡面,

01:18:48 - 01:18:49
會放在那種地方,

01:18:49 - 01:18:51
放完之後呢,下一組人就會來收。

01:18:51 - 01:18:52
他們幾乎都是這樣做。

01:18:52 - 01:18:53
所以以後，

01:18:53 - 01:18:55
如果你們看到那個偏僻的地方，

01:18:56 - 01:18:57
有一包東西

01:18:57 - 01:18:57
捆起來，

01:18:58 - 01:18:59
然後看起來好像是錢,

01:19:40 - 01:19:42
你拿走通常不會有法律責任。

01:19:42 - 01:19:44
那通常是詐騙集團的贓款,

01:19:44 - 01:19:47
你把它拿走，可能會害車手被痛打一頓。

01:19:48 - 01:19:48
真的啊。

01:19:48 - 01:19:51
因為車手會，上面的人一定以為車手黑吃黑啊。

01:19:51 - 01:19:52
一定的啊。

01:19:52 - 01:19:55
然後車手就被帶去山上電纜橋啊什麼的啊。

01:19:55 - 01:19:57
就通常就會遭受這種酷刑。

01:19:57 - 01:19:58
真的是這樣。

01:20:00 - 01:20:01
所以他們三個人之間有什麼呢？

01:20:02 - 01:20:02
有所謂啊，

01:20:03 - 01:20:05
間接的犯意聯絡，

01:20:05 - 01:20:05
知道嗎？

01:20:06 - 01:20:07
雖然以丙丁

01:20:07 - 01:20:09
乙丁之間沒有直接溝通,

01:20:09 - 01:20:13
但是他們都有所謂的間接的犯意聯絡。

01:20:14 - 01:20:14
所以啊,

01:20:15 - 01:20:17
這四個人是不是共同正犯？

01:20:17 - 01:20:17
是喔。

01:20:18 - 01:20:19
這個叫做間接的翻譯段落。

01:20:20 - 01:20:20
好,

01:20:20 - 01:20:21
那不管怎麼樣,

01:20:22 - 01:20:22
括號三的後面,

01:20:23 - 01:20:24
如果連默契,

01:20:25 - 01:20:26
連間接都沒有,

01:20:27 - 01:20:32
就是數個人偶然在同一個時間地點個別犯罪的話,

01:20:33 - 01:20:35
那麼他們當然不能認為是共同正犯。

01:20:36 - 01:20:39
這個叫所謂同時犯或者叫平行正犯啦,

01:20:39 - 01:20:39
比如說這樣,

01:20:41 - 01:20:44
我記得我真的在十幾年前的新聞看過這種奇怪的案例。

01:20:45 - 01:20:47
就是有小偷啦,

01:20:48 - 01:20:48
那個,

01:20:49 - 01:20:49
好,

01:20:50 - 01:20:51
比如說那個小偷,

01:20:52 - 01:20:53
兩個人

01:20:54 - 01:20:55
他們不認識喔

01:20:55 - 01:20:58
他們在同樣的時間闖入同一間透天

01:20:58 - 01:20:59
一個從前門進

01:21:00 - 01:21:00
一個從後門進

01:21:01 - 01:21:02
兩個人都在偷。

01:21:02 - 01:21:04
啊，偷到一半兩個人四目相交嚇死了，

01:21:04 - 01:21:05
還以為對方是屋主。

01:21:06 - 01:21:07
結果後來打了對方，

01:21:07 - 01:21:08
喔，原來是同業啊。

01:21:08 - 01:21:10
雙方兩個人就很有默契，

01:21:10 - 01:21:11
後來各偷各的，

01:21:11 - 01:21:12
沒有干涉對方，

01:21:12 - 01:21:13
沒有去搶對方的贓物喔，

01:21:13 - 01:21:14
還有職業道德。

01:21:14 - 01:21:15
各偷各的,

01:21:15 - 01:21:16
那各自離開了。

01:21:16 - 01:21:17
真的以前新聞有報過,

01:21:18 - 01:21:20
這一種就是所謂的平行正犯。

01:21:20 - 01:21:21
那個不叫共同正犯,

01:21:21 - 01:21:22
因為他們並沒有犯意聯絡。

01:21:24 - 01:21:24
好,

01:21:25 - 01:21:26
接著下面幾個問題喔。

01:21:27 - 01:21:28
第一個問題叫做,

01:21:28 - 01:21:32
出於不同故意形態的共同正犯。

01:21:34 - 01:21:35
這是第一個問題。

01:21:36 - 01:21:36
也就是啊，

01:21:36 - 01:21:38
共同正犯之間，

01:21:38 - 01:21:41
如果有些成員是出於直接故意，

01:21:42 - 01:21:45
有些成員是出於間接故意的換，

01:21:45 - 01:21:47
那這兩個人可以形成犯意聯絡,

01:21:48 - 01:21:49
可以成立共同正犯嗎?

01:21:49 - 01:21:50
最簡單的例子是這樣子,

01:21:51 - 01:21:53
甲乙兩個人相約去殺A。

01:21:54 - 01:21:54
對甲來說,

01:21:55 - 01:21:56
A很可惡,

01:21:56 - 01:21:57
今天絕對要A的命。

01:21:58 - 01:21:59
對乙來說,

01:22:00 - 01:22:01
他根本不認識A，

01:22:01 - 01:22:02
他跟A也沒有仇恨，

01:22:03 - 01:22:07
他會跟甲去啊，純粹是因為他欠甲人情。

01:22:07 - 01:22:16
因為以前乙還不出錢的時候啊，甲幫他周轉，所以乙一直對這個甲的還債之情啊，心存感念。

01:22:17 - 01:22:19
所以呢，乙為欠甲人情嘛，

01:22:19 - 01:22:21
所以呢，他就跟甲一起去殺乙。

01:22:22 - 01:22:26
後來在打乙的時候啊，甲打得很狠嘛，給你死給你死這樣哦！

01:22:26 - 01:22:27
甲拼命打乙，

01:22:27 - 01:22:29
乙在旁邊呢，也用打，但打得沒那麼狠。

01:22:30 - 01:22:31
後來乙死掉了。

01:22:32 - 01:22:33
這樣的情況，

01:22:33 - 01:22:35
這樣的情況啊，來甲是殺人的是故意。

01:22:36 - 01:22:37
直接故意，

01:22:37 - 01:22:37
對不對？

01:22:37 - 01:22:39
乙呢，間接故意啊，

01:22:39 - 01:22:39
對不對？

01:22:39 - 01:22:43
這兩個人可以成立殺人既遂的共同正犯嗎？

01:22:43 - 01:22:44
好，這就是一個問題喔。

01:22:44 - 01:22:47
好，再來我們講當年食物上的案例。

01:22:48 - 01:22:50
當你在食物上是這樣，

01:22:50 - 01:22:50
一樣是甲乙兩個人。

01:22:51 - 01:22:56
甲在國外，他要寄一包毒品到臺灣。

01:22:56 - 01:23:00
那甲就問在臺灣的乙說，我寄個東西給你，

01:23:00 - 01:23:02
你當收件人幫我收，好不好？

01:23:03 - 01:23:09
乙聽到甲提出這個邀約，乙心想，甲寄來的應該不是什麼合法的東西。

01:23:09 - 01:23:12
因為乙也聽說甲做的應該不是什麼正當的生意，

01:23:12 - 01:23:17
但乙心想，沒差了，我就幫他收一下，應該不會怎麼樣，管他的，就算是毒品又怎麼樣。

01:23:17 - 01:23:17
乙就覺得沒差。

01:23:18 - 01:23:20
於是呢，甲就把這個毒品寄來臺灣。

01:23:21 - 01:23:24
在臺灣到機場到海關的時候啊，

01:23:24 - 01:23:24
被海關發現，

01:23:24 - 01:23:25
那個是毒品。

01:23:25 - 01:23:26
海關通知航警，

01:23:26 - 01:23:28
航警也得說發現對，沒有錯，是毒品。

01:23:28 - 01:23:29
航警怎麼做的？

01:23:30 - 01:23:32
航警為了逮臺灣這邊的收貨人，

01:23:33 - 01:23:34
所以航警在拿到包裹之後啊，

01:23:35 - 01:23:38
航警就跟宅急便借制服，

01:23:39 - 01:23:41
假裝是那個宅配人員，

01:23:41 - 01:23:42
按乙家的門鈴。

01:23:44 - 01:23:44
好，

01:23:44 - 01:23:49
那假設乙姓王，乙又有點年紀的話，

01:23:49 - 01:23:52
那是不是有一句話你們都聽過，叫王老先生有快遞。

01:23:53 - 01:23:54
有聽過嗎？

01:23:54 - 01:23:54
對不對？

01:23:54 - 01:23:56
王老先生以前的快遞不是一罐一鴨油嗎？

01:23:57 - 01:23:57
這次不是哦。

01:23:58 - 01:24:00
對啊，所以這個警察就

01:24:00 - 01:24:00
阿伯迪拉，王老先生有快遞喔。

01:24:00 - 01:24:00
王老先生出來啦，來簽收啦。

01:24:00 - 01:24:01
結果簽收完之後啊，警察說，王老先生啊，你的快遞不是一般油，是毒品喔，王老先生你被逮捕了。

01:24:01 - 01:24:01
好啦，已被抓啦。

01:24:12 - 01:24:18
這時候甲乙兩個人可不可以成立運輸毒品罪的共同正犯？

01:24:19 - 01:24:20
甲是什麼故意？

01:24:21 - 01:24:22
直接故意，對不對？

01:24:23 - 01:24:23
乙是什麼故意？

01:24:24 - 01:24:25
間接故意。

01:24:26 - 01:24:29
所以直接故意加間接故意，可不可以成立共同正犯嗎？

01:24:33 - 01:24:34
這個就是我們的問題所在喔。

01:24:36 - 01:24:37
食物說可以。

01:24:37 - 01:24:37
為什麼？

01:24:38 - 01:24:44
食物的思考很簡單，因為食物說啊，直接故意跟間接故意，本質上都是故意。

01:24:45 - 01:24:47
兩者並無本質上的不同。

01:24:47 - 01:24:51
所以既然這兩者本質上都是故意的。

01:24:51 - 01:24:55
那麼這兩者當然可以合而為一形成共同體。

01:24:56 - 01:24:59
進而當然可以成立共同正犯，OK嗎？

01:25:00 - 01:25:01
這是食物上面的說法。

01:25:01 - 01:25:09
所以食物上認為共同正犯的成員當中,有些人是直接故意,有些人是間接故意的話,完全沒差喔,照樣可以成立共同正犯喔。

01:25:13 - 01:25:14
好,下面這題我們來看一下。

01:25:15 - 01:25:16
這就是這個書藉寫的經典考題。

01:26:10 - 01:26:14
好,這一題當中我要先帶同學看一個條文,349,贓物罪。

01:26:15 - 01:26:17
但這個分則的條文很簡單,我講同學一定可以懂,我們看349,贓物罪。

01:26:27 - 01:26:28
好，我們來看喔。

01:26:29 - 01:26:31
349條的贓物罪。

01:26:32 - 01:26:35
這一條它是不是有一種行為態樣叫做購買，有看到嗎？購買。

01:26:37 - 01:26:44
這個問題我先跟各位說，過去的實務有在探討說，購買贓物罪要不要限於直接故意。

01:26:45 - 01:26:53
這個問題，我到最後一堂課講贓物罪還是會講到，購買贓物罪要不要限於直接故意。

01:26:53 - 01:26:56
我跟各位先講結論，不用。

01:26:57 - 01:27:00
知道嗎？不用喔，購買贓物罪不用限直接故意。

01:27:00 - 01:27:00
為什麼？

01:27:01 - 01:27:04
來回憶一下喔，我們之前在講直接故意的時候是不是講過？

01:27:05 - 01:27:08
如果一個犯罪要求直接故意條文會寫什麼？

01:27:08 - 01:27:09
明知，對不對？會寫明知。

01:27:10 - 01:27:12
購買贓物罪沒有啊，他就寫購買啊。

01:27:13 - 01:27:16
以前是有人在說啦，啊購買的『故』是不是直接故意的意思？

01:27:17 - 01:27:17
不是，好嗎？

01:27:18 - 01:27:20
如果他是直接故意的話，他會寫明知，OK喔。

01:27:21 - 01:27:22
那所以購買造的故事什麼意思？

01:27:24 - 01:27:24
我都說那個叫湊字數。

01:27:25 - 01:27:27
真的就湊字數嗎？因為你看帳務的寫法態樣。

01:27:29 - 01:27:30
收受計帳

01:27:30 - 01:27:31
搬運煤氣，都兩個字，對不對？

01:27:32 - 01:27:34
啊購買帳務罪,如果他不寫個故事,

01:27:34 - 01:27:36
會變什麼?會變買帳務,有沒有感覺很low?

01:27:37 - 01:27:40
收受機場搬運費,然後突然來一個買帳務,很low,對不對?

01:27:41 - 01:27:42
立法者為了湊足兩個字,所以增加了一個無意義的'故',就是這樣而已,知道嗎?

01:27:45 - 01:27:49
所以這個是我們講購買帳務罪,它的立法意旨,它並沒有限直接故意。

01:27:51 - 01:27:51
來，所以各位啊，

01:27:52 - 01:27:55
假設購買贓物罪的什麼故意啊？

01:27:58 - 01:28:00
假設直接故意。

01:28:00 - 01:28:00
對不對？

01:28:01 - 01:28:02
而乙是什麼故意？

01:28:02 - 01:28:03
間接故意。

01:28:04 - 01:28:05
所以這一題就是兩個問題啦。

01:28:06 - 01:28:06
第一個來，

01:28:07 - 01:28:08
故買贓物罪有沒有間接故意？

01:28:09 - 01:28:09
沒有。

01:28:10 - 01:28:12
那第二個，直接故意加間接故意可不可以成立共同正犯？

01:28:13 - 01:28:13
可以。

01:28:14 - 01:28:18
所以甲乙兩個人就到什麼呢，故買贓物罪的共同正犯。

01:28:18 - 01:28:19
就是這樣喔。

01:28:21 - 01:28:22
我跟你們說這一題一定是實務界出的。

01:28:23 - 01:28:24
真的，一定是。

01:28:25 - 01:28:27
因為它的考點都是實務見解，這是第一個。

01:28:28 - 01:28:28
再來第二個，

01:28:29 - 01:28:36
實務界的題目有一個特徵就是，他們一定會在一開始說行為人主觀上出於什麼故意。

01:28:37 - 01:28:38
你們看判決書也都是這樣寫。

01:28:39 - 01:28:44
判決書一開始在交代事實的時候，一定會特別講說，行為人主觀上出於什麼想法。

01:28:45 - 01:28:46
這跟我們學院派完全不一樣。

01:28:47 - 01:28:49
學者解題一定是先客再主，

01:28:49 - 01:28:51
除非未遂犯啦，不然既遂犯都先客再主。

01:28:52 - 01:28:56
但你們去看判決書，實務在論罪一定會先說行為人主觀上出於什麼故意。

01:28:57 - 01:29:00
所以這個題目,99%的機率都是實務出的。

01:29:01 - 01:29:04
除非你說學者無聊模仿實務界的語法,

01:29:04 - 01:29:05
不會啦,不會那麼無聊啦,

01:29:05 - 01:29:06
這是實務界的題目啦。

01:29:09 - 01:29:14
好,所以這個是我們講關於這個,直接故意跟間接故意的問題喔。

01:29:14 - 01:29:15
來,

01:29:15 - 01:29:20
接著,我們要來講共同正犯當中最困難的問題。

01:29:21 - 01:29:22
相續共同正犯。

01:29:23 - 01:29:24
這個最難。

01:29:25 - 01:29:27
去年4624就考這個東西。

01:29:28 - 01:29:31
我講好幾年了，什麼重點班什麼的講好幾年了。

01:29:31 - 01:29:32
去年終於考了。

01:29:32 - 01:29:33
對，去年終於考了。

01:29:34 - 01:29:35
相續共同正犯。

01:29:37 - 01:29:41
這個問題在國內啦，就是寫得最詳細的是許澤人老師。

01:29:42 - 01:29:43
但當然那題是不是許老師出的我不知道。

01:29:44 - 01:29:49
因為我說過很多次，在國考上面真的很常就是說A老師的文章被B老師拿來出，這個很常見啦。

01:29:49 - 01:29:53
但不管怎麼樣，國考終於出了，相續共同正犯。

01:29:53 - 01:29:56
好，我這邊先畫一個圖，先來講什麼叫相續。

01:32:15 - 01:32:15
黑板這個圖

01:32:15 - 01:32:15
同學你先畫

01:32:16 - 01:32:16
你畫完之後

01:32:16 - 01:32:17
我要先來講上面的時間順序是什麼意思

01:32:17 - 01:32:17
先

01:32:17 - 01:32:18
講完時間順序

01:32:18 - 01:32:20
讓同學理解

01:34:00 - 01:34:00
瞭解起這個階段之後

01:34:01 - 01:34:04
相續的共同正犯，我們才講得相續

01:34:04 - 01:34:08
因為這個名詞如果你沒有搞懂的話，到後面會整個炸掉

01:34:08 - 01:34:11
所以一開始呢，要先確保同學真的有了解這個名詞的意思，你們先起

01:34:12 - 01:34:14
這個用到的顏色比較多

01:34:19 - 01:34:19
好

01:34:19 - 01:34:20
我先你

01:36:00 - 01:36:01
講黑板上這個時間軸啊,第一個叫左手,沒有疑問,我們早上講的很多

01:36:05 - 01:36:07
第二個叫既遂,這也沒有疑問

01:36:08 - 01:36:10
客觀構成要件完全實現，這個叫既遂

01:36:11 - 01:36:13
接下來，什麼叫做形式中了？

01:36:14 - 01:36:17
你看哦，橘色這一段形式中了

01:36:17 - 01:36:23
我括號裡面說，僅存在於既遂後形式中止，什麼意思？

01:36:25 - 01:36:30
橘色這一段就是既遂後形式中止前

01:36:30 - 01:36:33
這一段只會發生在三種類型

01:36:34 - 01:36:35
繼續犯

01:36:35 - 01:36:36
繼續犯

01:36:37 - 01:36:38
還有集合犯

01:36:39 - 01:36:43
只會在這三種：繼續犯、繼續犯跟集合犯

01:36:44 - 01:36:45
有兩個我們還沒有講過

01:36:45 - 01:36:48
所以這裡要先跟同學講一下，因為那個是競合論的概念

01:36:49 - 01:36:51
好，第一個繼續犯沒有疑問

01:36:52 - 01:36:53
私行拘禁的一種

01:36:54 - 01:36:56
我把陸伯言鎖在我家後陽臺

01:36:57 - 01:36:59
鎖進去的瞬間，犯罪既遂，對不對？

01:37:00 - 01:37:00
沒有疑問。

01:37:01 - 01:37:04
那如果此時此刻他依然受困在我家後陽臺的話，

01:37:04 - 01:37:05
那是什麼呢？

01:37:06 - 01:37:09
那等他被放出來前，行為都還沒既遂嘛，懂這個意思吧？

01:37:10 - 01:37:13
所以橘色這一段，第一個再繼續犯會發生，為什麼

01:37:14 - 01:37:18
繼續犯，行為人把人關進去的瞬間，既遂了沒有錯

01:37:19 - 01:37:24
可是在被害人被放出來前，我本質上是不是一直在做302

01:37:24 - 01:37:24
對啊，沒有錯啊

01:37:25 - 01:37:28
所以被害人被放出來前，犯行已經結束前

01:37:28 - 01:37:31
這個叫做形式中了籤,OK嗎,橘色這一段是這個意思

01:37:33 - 01:37:35
這個叫做形式中了籤

01:37:36 - 01:37:37
OK,這個叫繼續犯

01:37:38 - 01:37:39
這個叫繼續犯

01:37:40 - 01:37:42
再來,我講什麼叫繼續犯

01:37:43 - 01:37:45
繼續犯，他的意思大概就是說

01:37:46 - 01:37:51
行為人把原本一次可以做完的事，拆成很多次來做，這個叫繼續犯

01:37:52 - 01:37:55
比如說我們講去別人家偷東西，這個就是

01:37:57 - 01:37:59
你去別人家偷東西

01:37:59 - 01:38:00
不可能

01:38:00 - 01:38:01
只偷一次,

01:38:01 - 01:38:02
不可能只偷一件。

01:38:03 - 01:38:04
所以你想喔,

01:38:04 - 01:38:06
你去別人家偷東西的時候,

01:38:06 - 01:38:08
你拿了一個大的帆布袋,

01:38:09 - 01:38:10
第一趟先偷

01:38:10 - 01:38:12
好，偷完第一趟，帆布袋滿了

01:38:13 - 01:38:16
你就先偷完，你就先把這個帆布袋放上車

01:38:17 - 01:38:21
放上車之後，你又拿了一個空帆布袋，又上去偷第二趟

01:38:22 - 01:38:23
這個叫接續犯。

01:38:24 - 01:38:26
比如說你分了三個梯次,

01:38:26 - 01:38:28
把被害人家值錢的東西偷光,

01:38:29 - 01:38:30
你用了三趟次,

01:38:31 - 01:38:34
但其實在日常生活來講，對被害人來說他們家被偷幾次？

01:38:35 - 01:38:35
一次啊。

01:38:36 - 01:38:37
所以這個叫接續犯,

01:38:37 - 01:38:37
知道嗎?

01:38:38 - 01:38:41
行為人，你想，如果行為人的犯罪效率夠高,

01:38:41 - 01:38:43
他不用分三次啊，他一次也可以偷完啊,

01:38:43 - 01:38:43
對不對?

01:38:44 - 01:38:46
就他效率比較低嘛,所以他才拆成三次,

01:38:46 - 01:38:48
這一種叫做接續犯。

01:38:48 - 01:38:49
來各位啊,

01:38:50 - 01:38:51
在這種接續犯當中,

01:38:52 - 01:38:55
行為人偷完第一次離開，他是不是就既遂了？

01:38:55 - 01:38:56
對,沒有錯。

01:38:56 - 01:38:58
後面的第二次跟第三次,

01:38:58 - 01:39:00
他是不是隻是反覆一直在做320?

01:39:01 - 01:39:01
對啊,

01:39:01 - 01:39:03
所以行為人偷完第一次就既遂,

01:39:04 - 01:39:06
但他偷第二次第三次偷完之前呢,

01:39:07 - 01:39:09
是不是都在著手這個階段?

01:39:09 - 01:39:10
行事中未了前,

01:39:11 - 01:39:14
所以既遂後行事中未了前這一段什麼意思?

01:39:14 - 01:39:18
就是行為人雖然已經實現了這條罪的構成要件,

01:39:18 - 01:39:22
可是他實現完之後呢,還繼續再做那個構成要件,

01:39:22 - 01:39:23
這叫行事中未了前,

01:39:23 - 01:39:24
OK嗎?

01:39:24 - 01:39:27
還有像比如說,在集合犯也會發生,

01:39:27 - 01:39:28
來,什麼叫集合犯?

01:39:29 - 01:39:32
集合犯指的是哪一種立法者預定,

01:39:33 - 01:39:37
這種犯罪本來就會反覆的一直做一直做的,

01:39:37 - 01:39:38
哪一種犯罪叫集合犯。

01:39:39 - 01:39:40
你說有這種東西喔?

01:39:41 - 01:39:41
有啊。

01:39:42 - 01:39:44
本質上會反覆一直做一直做，比如說像什麼呢？

01:39:44 - 01:39:45
偽造貨幣。

01:39:46 - 01:39:48
那個非常典型，偽造貨幣。

01:39:48 - 01:39:49
你要想啊，

01:39:49 - 01:39:51
你要偽造出足以行使的貨幣。

01:39:52 - 01:39:54
你不可能用一般的家用印表機。

01:39:55 - 01:39:57
你要印出足以行使的貨幣，

01:39:57 - 01:39:59
你要有專業的技術。

01:40:00 - 01:40:02
你要有專業的機器，

01:40:02 - 01:40:03
油墨等等，那個不簡單欸。

01:40:05 - 01:40:08
之前有去製造偽鈔的嫌犯被逮到

01:40:09 - 01:40:11
記者問他說，你為什麼要製造偽鈔

01:40:11 - 01:40:13
嫌犯的回答是說，因為我做不出真的

01:40:15 - 01:40:18
你是不是，你會不會覺得記者的問題很白痴，嫌犯的回答也很白痴

01:40:18 - 01:40:19
我做不出真的

01:40:19 - 01:40:20
啊對啊,不然咧

01:40:20 - 01:40:25
所以你想，要偽造鈔票，那個需要很高的技術門檻

01:40:25 - 01:40:26
一般人做不到啊

01:40:26 - 01:40:29
所以如果要製作偽鈔的話

01:40:29 - 01:40:32
那是不是他需要買很貴的器械原料

01:40:32 - 01:40:33
那些東西可能數十萬欸

01:40:34 - 01:40:36
你覺得他會做出一項產品就罷休嗎

01:40:36 - 01:40:38
不可能啊，這怎麼會回本，對不對

01:40:38 - 01:40:40
所以像偽造貨幣

01:40:40 - 01:40:43
他就是非常典型的集合犯

01:40:43 - 01:40:43
好，那你想喔

01:40:44 - 01:40:45
偽造貨幣什麼時候計稅？

01:40:47 - 01:40:48
做成第一張產品

01:40:48 - 01:40:49
他就計稅了，對不對？

01:40:50 - 01:40:53
啊，做完第一張產品之後，他不會罷休，他會後面一直做一直做嘛。

01:40:54 - 01:40:57
後面他一直做一直做,他是不是一直在做一九五

01:40:57 - 01:40:58
對啊,沒有錯啊

01:40:59 - 01:41:00
所以到他被抓前

01:41:00 - 01:41:02
是不是他都一直在做一九五

01:41:02 - 01:41:05
這個就叫形式中邪,知道嗎

01:41:05 - 01:41:09
所以我們講，既遂後形式中了錢的意思大概就是說

01:41:10 - 01:41:14
行為人雖然已經實現了客觀構成要件，沒有錯

01:41:15 - 01:41:20
可是他還沒有放棄，他就一舉在做這一條罪的客觀要件，然後侵害同一個法益

01:41:21 - 01:41:22
這叫做舉措這一段，知道嗎

01:41:22 - 01:41:24
既遂後形式中了錢，這一段是這個意思

01:41:25 - 01:41:27
來,那亮黃色這一段

01:41:28 - 01:41:30
什麼叫做計稅後

01:41:30 - 01:41:32
實質中了錢

01:41:33 - 01:41:34
我括號裡面說啊

01:41:35 - 01:41:36
請存在於少數群體

01:41:37 - 01:41:39
這個通常是講那種取得財產的犯罪

01:41:40 - 01:41:41
好，我們又再複習一遍，竊盜罪

01:41:42 - 01:41:44
我們講竊盜罪什麼時候計稅

01:41:45 - 01:41:46
那竊盜罪什麼時候計稅

01:41:46 - 01:41:49
持有關係改變就計稅，對不對

01:41:49 - 01:41:53
所以比如說等一下下課的時候，我順手牽羊摸走你放在桌上的手機

01:41:54 - 01:41:56
我把你的手機拿起來放到口袋的瞬間

01:41:57 - 01:41:58
切到就寄失了

01:41:59 - 01:41:59
好，那你發現手機

01:42:00 - 01:42:00
被偷，你就追一出去，你說，老師你幹嘛，你怎麼偷我手機啊？

01:42:03 - 01:42:05
我發現我被抓了，我就一直往前跑，你在後面一直追。

01:42:08 - 01:42:09
那個過程叫什麼呢？

01:42:10 - 01:42:13
在這個過程當中，因為我對贓物的持有還不穩固。

01:42:14 - 01:42:17
所以呢，我雖然既遂了，但怎麼樣？

01:42:17 - 01:42:21
但我還沒有終了，這個終了就是指什麼，實質終了，法益侵害的結束。

01:42:22 - 01:42:27
我拿著手機在前面跑，而你在後面一直追。

01:42:28 - 01:42:32
這個過程，我其實沒有在做三二一的竊取，其實沒有。

01:42:33 - 01:42:35
可是我還沒有穩固手機的持有。

01:42:35 - 01:42:37
那個法益侵害啊，還在延續當中。

01:42:38 - 01:42:43
所以這個叫做既遂後，實質終了前，知道嗎？是這個意思喔。

01:42:45 - 01:42:50
好，所以黃色的這一段，幾乎只會存在於這個財產犯罪當中。

01:42:51 - 01:42:56
最後是紅色，實質終了了，就是法益侵害也結束了，這個比較不會有疑問。

01:42:56 - 01:43:00
所以我在舉一個例子，貫穿這個圖。

01:43:00 - 01:43:00
好。

01:43:00 - 01:43:05
好，我們就不要講共犯，我們先講單獨行為人，免得混淆同學。

01:43:06 - 01:43:06
好咧。

01:43:07 - 01:43:09
我要去我鄰居家偷東西。

01:43:10 - 01:43:13
我進到我鄰居家，開始物色財物。

01:43:14 - 01:43:15
這個時候叫做著手，對不對？

01:43:16 - 01:43:16
好。

01:43:17 - 01:43:17
接著。

01:43:18 - 01:43:22
我把他家值錢的東西，裝到我的帆布袋之後。

01:43:23 - 01:43:29
接著把這個帆布袋呢，放到我的車上，完成第一趟的竊盜。

01:43:29 - 01:43:30
這個時候怎麼樣？

01:43:31 - 01:43:32
既遂了，對不對？好。

01:43:32 - 01:43:34
但他們家很多值錢的東西。

01:43:35 - 01:43:37
我不甘心就這樣結束。

01:43:37 - 01:43:39
於是我又上去偷，又偷了第二次、第三次。

01:43:41 - 01:43:44
我偷了三次，才把他們家偷完。

01:43:45 - 01:43:48
所以在我第三次偷完的那一個瞬間，叫什麼呢？

01:43:49 - 01:43:50
形式終了。

01:43:50 - 01:43:51
OK嗎？形式終了，好。

01:43:52 - 01:43:58
那我偷完這三次，我正要開車離開，因為我想把贓物運回我老家。

01:43:58 - 01:44:00
結果正要開車。

01:44:00 - 01:44:03
我離開的時候啊，剛好我的鄰居回來了。

01:44:04 - 01:44:05
鄰居的車位就在我旁邊,

01:44:06 - 01:44:09
他一眼望向我車子的後座，嗯，奇怪，

01:44:09 - 01:44:12
怎麼他的、我的車子的後座都是他們家的東西？

01:44:13 - 01:44:14
鄰居就上前質問我。

01:44:15 - 01:44:17
啊我就有點心虛，支支吾吾地講不出來。

01:44:18 - 01:44:20
鄰居啊，就要追捕我。

01:44:20 - 01:44:23
這時候呢，我是獨自要逃跑，

01:44:23 - 01:44:25
而鄰居在後追趕。

01:44:26 - 01:44:27
這個叫什麼呢？黃色這一段。

01:44:28 - 01:44:29
我既遂了嗎，對不對？

01:44:30 - 01:44:31
但因為被鄰居發現了啊,

01:44:32 - 01:44:35
鄰居就在我旁邊啊,所以我對財務的支配還不穩固。

01:44:36 - 01:44:38
好,這時候啊,鄰居要追捕我。

01:44:38 - 01:44:43
我趕快跳上我的車,發動車子,車門鎖起來,加速逃逸。

01:44:44 - 01:44:45
鄰居啊,追不上了。

01:44:46 - 01:44:48
這時候怎麼樣？實質終瞭解了。

01:44:48 - 01:44:50
知道嗎？這個圖大概這個意思，OK喔。

01:44:50 - 01:44:54
所以這個架構，這個階段，同學呢要先了解。

01:44:54 - 01:44:57
好，那我們再講爭議問題以前啊，先說啊。

01:44:58 - 01:44:59
來。

01:45:00 - 01:45:04
一般的共同正犯，行為人之間是在什麼時候形成犯意聯絡？

01:45:05 - 01:45:06
著手前啊，對不對？

01:45:07 - 01:45:08
明天要殺人，我們今天先講好吧，對不對？

01:45:09 - 01:45:13
一般的共同正犯是著手前就加入，形成犯意聯絡的。

01:45:14 - 01:45:16
好，這個沒有疑問，綠色的一般的共同正犯。

01:45:16 - 01:45:19
相對的，既遂也終了了，

01:45:20 - 01:45:21
不可能共同。

01:45:22 - 01:45:23
很合理，各位應該也都知道。

01:45:24 - 01:45:26
你想喔，我殺人都殺完了，

01:45:27 - 01:45:29
啊我請鄰居來幫我清洗犯罪現場。

01:45:30 - 01:45:31
鄰居會叫共同正犯嗎？

01:45:32 - 01:45:34
他會叫殺人罪的共同正犯？不會嘛。

01:45:34 - 01:45:36
鄰居那個叫什麼？湮滅證據，對不對？

01:45:37 - 01:45:38
我偷到東西，

01:45:39 - 01:45:43
偷來之後啊，我跟鄰居說，這我偷來的，那你家借我放一下。

01:45:44 - 01:45:45
鄰居叫竊盜的共同正犯嗎?

01:45:46 - 01:45:48
沒有,他叫寄藏贓物,對吧?

01:45:48 - 01:45:53
所以我們知道,如果是紅色這個階段才加入的人,

01:45:53 - 01:45:56
共同不起來嘛,法益侵害都結束了,對不對?

01:45:57 - 01:45:59
所以後階段才加入的人,

01:46:00 - 01:46:02
紅色這才加入的，他只能成立其他額外的犯罪。

01:46:05 - 01:46:09
那個刑法學理上有一個專有名詞叫後行犯，後面的後，行為的行，後行犯。

01:46:09 - 01:46:14
後行犯就像是贓物罪、湮滅證據罪，就是那種東西，知道嗎？

01:46:14 - 01:46:17
紅色這才加入的，只能論這一種犯罪。

01:46:18 - 01:46:20
好，所以綠色紅色不可能。

01:46:20 - 01:46:26
有可能的只有什麼呢？藍色、橘色，還有黃色，這才是有爭議的地方。

01:46:26 - 01:46:29
好，這個東西我們先休息一下，等一下再說。

01:46:29 - 01:46:30
黑板不要擦。

01:46:30 - 01:46:31
好，黑板幫我留著，我不要擦。

01:46:31 - 01:46:34
好，我們先休息10分鐘，等一下再來看藍色的部分。

01:46:44 - 01:46:45
好，我們最後一段了。

01:46:46 - 01:46:49
我們接下來要講的是相續共同正犯的爭議。

01:46:49 - 01:46:51
為什麼相續共同正犯會有爭議呢？

01:46:52 - 01:46:55
我們在講這些爭議前，先講一個大原則。

01:46:55 - 01:46:56
這個原則是啊！

01:46:57 - 01:47:02
我們每個人都應該只為自己做過的事情負責。

01:47:03 - 01:47:06
我們沒有做過的事，那原則上就不干我們的事。

01:47:07 - 01:47:08
你說這不是廢話嗎？

01:47:08 - 01:47:08
沒有。

01:47:08 - 01:47:11
這個有些人可能沒有覺得那麼理所當然。

01:47:11 - 01:47:11
我舉幾個例子。

01:47:11 - 01:47:12
我再想一次喔，不管是法律責任或道德責任都一樣。

01:47:17 - 01:47:19
不管是法律或道德責任都一樣。

01:47:19 - 01:47:19
我們每個人，

01:47:21 - 01:47:25
原則上只為自己做過的事情負責。

01:47:26 - 01:47:30
那些我們沒有做過的事，那就不干我們的事。

01:47:31 - 01:47:32
就算我們跟那些做錯事的人隸屬於同一個團體，

01:47:34 - 01:47:37
有一樣的血緣，一樣，那些都不干我們的事。

01:47:37 - 01:47:38
好，什麼意思呢？

01:47:39 - 01:47:40
我舉個例子，你們想一想。

01:47:41 - 01:47:46
假設我阿公啊，在50年前對你的阿嬤強制猥褻。

01:47:47 - 01:47:49
我該不該為我阿公的行為跟你道歉？

01:47:50 - 01:47:51
幹我屁事啊。

01:47:52 - 01:47:53
對啊，就幹我屁事啊。

01:47:54 - 01:47:56
雖然我繼承了我阿公的血緣，沒有錯。

01:47:57 - 01:48:00
可是我阿公50年前對你阿嫣強制。

01:48:00 - 01:48:00
是威脅，

01:48:01 - 01:48:02
那我根本還沒出生欸。

01:48:03 - 01:48:08
不會因為說我繼承我阿公的血緣，就要概括承受他以前做過的罪行。

01:48:08 - 01:48:09
沒有這種事嘛，對不對？

01:48:10 - 01:48:10
我講的是道德責任,

01:48:11 - 01:48:12
你不要跟我講法律責任,

01:48:12 - 01:48:13
對法律上我當然不會有責任啊,

01:48:13 - 01:48:14
我就是講道德責任的層面,

01:48:14 - 01:48:15
知道嗎?

01:48:15 - 01:48:16
在道德上我也不會有責任啊,

01:48:17 - 01:48:17
這幹我什麼事？

01:48:18 - 01:48:19
雖然我有跟他一樣的血緣沒有錯,

01:48:20 - 01:48:21
但那是我出生前的事欸。

01:48:22 - 01:48:23
好，所以這是一個例子。

01:48:24 - 01:48:24
好。

01:48:25 - 01:48:27
除了這個例子之外，

01:48:27 - 01:48:33
我再次強調，我們每個人都只為自己做過的事情負責。

01:48:34 - 01:48:37
那些我們沒有做過的事，就不干我們的事。

01:48:37 - 01:48:42
就算我們跟那些做錯事的人有一樣的血緣，隸屬於同一個團體，也一樣。

01:48:43 - 01:48:44
好，再講個問題啊，

01:48:44 - 01:48:46
日常生活會遇到的。

01:48:47 - 01:48:48
餵食流浪貓狗這件事。

01:48:49 - 01:48:52
我覺得網路上有一種呼籲，我認為很正確，

01:48:53 - 01:48:54
就是不要去餵食流浪貓狗。

01:48:55 - 01:48:57
尤其是野外的流浪貓狗。

01:48:57 - 01:48:59
真的，我不知道你們有沒有聽過這個說法。

01:49:00 - 01:49:02
我以為大家都知道，但我後來發現其實很多人不知道。

01:49:02 - 01:49:05
真的啦，不要去餵食野外的流浪貓狗，

01:49:05 - 01:49:13
因為那些流浪貓狗被餵飽之後，牠們會發揮牠們的狩獵本能，去威脅山上的野生動物。

01:49:14 - 01:49:15
還有野生的昆蟲。

01:49:16 - 01:49:16
真的,

01:49:17 - 01:49:26
又或者貓狗被餵飽之後有體力了，牠們可能會去追人、追車，或者在山路亂竄，造成機車騎士摔車車禍的危險，

01:49:27 - 01:49:28
這真的也發生過。

01:49:29 - 01:49:32
所以，餵食流浪貓狗，其實壞處大於好處。

01:49:33 - 01:49:35
表面上你拯救了貓狗的生命,

01:49:35 - 01:49:45
可是在你拯救了這個貓狗的生命之後,這些貓狗很容易去危害其他比貓狗更珍貴的其他野生動物、野生的昆蟲,

01:49:45 - 01:49:47
也可能會造成人類的其他危害。

01:49:48 - 01:49:52
所以大家的呼籲就是,你不忍貓狗流浪的話,你就帶回家好好養。

01:49:53 - 01:49:55
啊如果你家裡就是養不了,

01:49:56 - 01:49:57
那就不干你的事。

01:49:58 - 01:49:59
你不要去救他們。

01:50:00 - 01:50:05
你把他們救活了，表面上是做好事，但其實引發的是其他人類潛在的危險，還有其他保育的野生動物、昆蟲潛在的危險。

01:50:05 - 01:50:10
很多人會這樣呼籲，好。

01:50:11 - 01:50:15
結果，有些這種，我們說好叫做有餵食癖。

01:50:15 - 01:50:17
我覺得這個稱呼很棒，餵食癖。

01:50:18 - 01:50:20
有些人就是覺得我不餵我過不下去。

01:50:20 - 01:50:25
這個你要叫他們帶回家養，他們可能不想養，或家裡養不了。

01:50:25 - 01:50:27
他們就很喜歡餵。

01:50:27 - 01:50:30
就阿爸阿媽們，就喜歡去餵那些山上的貓狗。

01:50:30 - 01:50:38
很多這種有餵食癖的人就會接著說，說貓狗是無辜的，牠們會流浪，是人類造成的，牠們是無辜的。

01:50:39 - 01:50:40
來來，這句話就有問題了。

01:50:41 - 01:50:45
貓狗會在山上流浪，是人類造成的，對，沒錯，我們都同意。

01:50:46 - 01:50:48
可是這幹現代人類什麼事？

01:50:50 - 01:50:58
難道我們跟以前做錯事的人類，我們現在的人，跟以前隨便棄養貓狗的人類一樣嗎？

01:50:58 - 01:50:59
我們跟他同屬於一個物種。

01:50:59 - 01:51:02
所以他們做錯的事，我們就要承擔。

01:51:02 - 01:51:04
然後我們就要幫他們收拾。

01:51:04 - 01:51:05
不會吧，這個什麼道理？

01:51:07 - 01:51:11
我們跟以前亂丟貓狗的人類，對，我們是同一個物種，沒有錯。

01:51:11 - 01:51:13
可是他們丟是他們的事啊。

01:51:15 - 01:51:16
我們沒有做這樣的事啊。

01:51:16 - 01:51:20
那為什麼他們做的錯事，會變成我們有義務要收拾。

01:51:20 - 01:51:21
你懂我的意思吧？

01:51:22 - 01:51:25
道德責任，我不認為有什麼集體責任。

01:51:26 - 01:51:27
我不認為有這種東西啦。

01:51:27 - 01:51:29
所有的責任都應該是個人責任啦。

01:51:30 - 01:51:34
不會因為說我們跟他同一個物種，我們就要概括繼承前人所做的罪惡。

01:51:34 - 01:51:36
我不認為有這種道理。

01:51:36 - 01:51:37
所以我會覺得說。

01:51:37 - 01:51:39
你想拯救這些貓狗。

01:51:39 - 01:51:41
OK啊，你可以拯救啊，你就帶回家養啊。

01:51:41 - 01:51:44
而不要說想拯救，又不帶回家養。

01:51:44 - 01:51:48
然後在原地那邊放養，造成更大的生態跟其他的威脅。

01:51:48 - 01:51:49
真的不要做這種事啦。

01:51:50 - 01:51:57
所以很多這種餵食癖的人會說，這個貓狗流浪是人類造成的。

01:51:57 - 01:51:58
所以他有義務要收拾。

01:51:59 - 01:52:00
這個論證就有問題。

01:52:00 - 01:52:00
問題

01:52:01 - 01:52:02
對，是人類造成的沒有錯

01:52:02 - 01:52:04
可是跟我們現在的人什麼事

01:52:05 - 01:52:06
又不是我們丟的

01:52:06 - 01:52:08
我們沒有義務要繼承他們的責任而去收拾啊，懂我的意思吧

01:52:09 - 01:52:09
好

01:52:09 - 01:52:12
所以如果這個道理可以，同學可以懂

01:52:12 - 01:52:16
我們講所有的法律責任、道德責任都一樣，都是講什麼

01:52:16 - 01:52:16
個人責任

01:52:17 - 01:52:26
所以你有沒有發現，相續共同正犯，可能就會跟個人責任原則產生衝突、產生矛盾

01:52:26 - 01:52:27
好

01:52:27 - 01:52:27
我們就一個一個來看

01:52:28 - 01:52:30
第一個是藍色這一段

01:52:31 - 01:52:37
如果相續的行為人是著手後,既遂前加入

01:52:37 - 01:52:40
來,藍色這一段我說,較無爭議

01:52:40 - 01:52:45
我黑板寫不下了,如果你你的筆記只有空間,你可以多寫一下,除非是雙行違犯

01:52:47 - 01:52:49
藍色這一段,較無爭議沒錯

01:52:49 - 01:52:51
除非是什麼呢,除非是雙行違犯

01:52:52 - 01:52:54
像強盜那一種,去年四到六月是考強盜

01:53:45 - 01:53:46
好

01:53:47 - 01:53:50
一般來說,藍色這一段的相續比較不會有問題

01:53:50 - 01:53:50
為什麼

01:53:52 - 01:53:52
好

01:53:52 - 01:53:52
舉個例子

01:53:54 - 01:53:56
假意殺人的故意，毆打A

01:53:57 - 01:54:00
我路過了，我也是A的仇人

01:54:00 - 01:54:03
十二式的題目，我不會在這個課堂上全講

01:54:03 - 01:54:04
那講完一個小時就過了,

01:54:04 - 01:54:05
所以我們政客就上不了了,

01:54:06 - 01:54:08
所以我只會挑其中幾個重點來說。

01:54:09 - 01:54:09
好,

01:54:14 - 01:54:14
我們看喔。

01:54:15 - 01:54:16
來，

01:54:16 - 01:54:20
甲乙二人計劃進入郊區的獨棟別墅盜取財物，

01:54:20 - 01:54:22
找來友人丙協助把風。

01:54:22 - 01:54:25
某日，甲得知別墅的屋主出國，

01:54:25 - 01:54:26
深夜招來乙一同抵達現場。

01:54:27 - 01:54:29
甲乙翻牆進入客廳別墅之後，

01:54:30 - 01:54:31
分別開始搜尋財物。

01:54:32 - 01:54:36
不料屋主A男B女突然從寢室走出來，

01:54:36 - 01:54:37
當場愣住。

01:54:38 - 01:54:41
甲迅速進入廚房拿菜刀。

01:54:42 - 01:54:44
BAB交出財物。

01:54:45 - 01:54:47
以在一旁未作聲。

01:54:48 - 01:54:49
所以來，我們現在看到這邊，

01:54:50 - 01:54:51
假設及什麼犯罪？

01:54:52 - 01:54:53
加重強盜。

01:54:54 - 01:54:55
有沒有假設你加重搶盜,

01:54:55 - 01:54:56
為什麼加重?

01:54:56 - 01:54:57
侵入住宅又攜帶兇器嘛,

01:54:58 - 01:54:59
假設你加重搶盜,

01:54:59 - 01:55:00
好,然後我們再看下去喔。

01:55:02 - 01:55:03
已沒有作聲,

01:55:04 - 01:55:09
那AB兩個人不得已,將珠寶還有20萬現金,

01:55:09 - 01:55:11
交給誰,交給乙哦,

01:55:11 - 01:55:14
乙將該財物放入揹包,

01:55:14 - 01:55:15
好,看到這邊就好。

01:55:16 - 01:55:18
這一段就是典型相續共同正犯的考點。

01:55:19 - 01:55:20
好，我們講喔，

01:55:21 - 01:55:22
強盜的結構長這個樣子，

01:55:33 - 01:55:35
好，我們講強盜的結構長這樣子，

01:55:35 - 01:55:38
強盜打回原形的結構是強制加竊盜。

01:55:39 - 01:55:40
304加

01:56:00 - 01:56:01
320，走嗎？

01:56:01 - 01:56:02
強盜打回原形，它的結構是強取加竊盜。

01:56:05 - 01:56:05
好，那個

01:56:07 - 01:56:08
那個誰呀？

01:56:09 - 01:56:10
那個

01:56:10 - 01:56:13
呃，假

01:56:13 - 01:56:15
假做的哪一塊？

01:56:17 - 01:56:18
假不做強取，有。

01:56:19 - 01:56:23
那假有沒有面對方法物交付？有，雖然不是交給他，但交給同夥一樣嘛，對不對？

01:56:26 - 01:56:27
所以假

01:56:28 - 01:56:29
兩個都有做。

01:56:30 - 01:56:31
對吧，前兩個都有做。

01:56:31 - 01:56:32
好，那乙呢？

01:56:33 - 01:56:35
強取的部分有沒有參與？

01:56:35 - 01:56:37
沒有欸,以愣在那邊呢。

01:56:37 - 01:56:38
以只有負責什麼呢?

01:56:39 - 01:56:40
接收財務,對不對?

01:56:41 - 01:56:41
所以以

01:56:43 - 01:56:44
只有做這一段。

01:56:46 - 01:56:50
那所以以可不可以構成強盜罪的共同正犯？

01:56:50 - 01:56:51
以在什麼時候加入？

01:56:51 - 01:56:54
左邊的圖什麼時候？左手後繼罪前，對不對？

01:56:55 - 01:56:56
以就是在這個階段加入的啊。

01:56:57 - 01:57:02
所以以可以構成強盜罪的共同正犯嗎？

01:57:04 - 01:57:06
各位啊，這個問題回到我前面說的，個人責任。

01:57:08 - 01:57:11
不管我說的嘛，不管是法律責任或道德責任都一樣。

01:57:12 - 01:57:15
我們每個人原則上只為自己做過的事情負責。

01:57:16 - 01:57:18
我們沒有做的事，那就不干我們的事。

01:57:19 - 01:57:25
所以你看喔，如果你要讓乙成立強盜罪的共同正犯，乙一定會說，不對吧。

01:57:27 - 01:57:29
我有取財沒有錯，但我沒有強制欸。

01:57:30 - 01:57:34
你說我構成強盜罪的共同正犯，但我沒有做強制欸。

01:57:34 - 01:57:35
所以是怎樣？

01:57:35 - 01:57:39
你要我為我沒有做的強制行為去負責嗎？

01:57:40 - 01:57:41
問題就卡在這邊，知道吧？

01:57:41 - 01:57:44
所以這個就是強盜罪的相續共同正犯的問題。

01:57:44 - 01:57:45
他考得非常典型。

01:57:45 - 01:57:46
以只有做取財。

01:57:47 - 01:57:48
以沒有做強制啊，對不對？

01:57:49 - 01:57:49
所以這個部分怎麼辦？

01:57:51 - 01:57:51
來。

01:57:52 - 01:57:54
我們就來看喔，305頁。

01:57:57 - 01:57:59
在這個問題的處理上啊。

01:58:00 - 01:58:00
有學者認為說啊

01:58:03 - 01:58:04
否定論

01:58:05 - 01:58:09
說這個已沒辦法成立強盜罪的共犯

01:58:09 - 01:58:11
因為已就沒有做強制嘛,對不對

01:58:11 - 01:58:13
你論以強盜罪的共犯

01:58:13 - 01:58:17
那等於是要讓以為他沒有做的強制負責啊

01:58:17 - 01:58:18
這形式責任怎麼會這樣認定呢

01:58:19 - 01:58:21
所以這裡的話呢,你來看到305頁這邊

01:58:21 - 01:58:23
所以要怎麼論以的行責

01:58:24 - 01:58:28
有人說啊,只能論以竊盜罪的共同正犯

01:58:29 - 01:58:34
因為以他真的有做的跟假共同的只有竊盜嘛,對不對

01:58:34 - 01:58:34
所以

01:58:34 - 01:58:34
有人

01:58:34 - 01:58:34
說

01:58:34 - 01:58:34
以

01:58:34 - 01:58:34
此

01:58:34 - 01:58:35
能

01:58:35 - 01:58:35
成

01:58:35 - 01:58:35
立

01:58:35 - 01:58:35
竊

01:58:35 - 01:58:35
盜

01:58:35 - 01:58:35
罪

01:58:35 - 01:58:35
的

01:58:35 - 01:58:35
共

01:58:35 - 01:58:35
正

01:58:35 - 01:58:35
犯

01:58:35 - 01:58:35
好

01:58:35 - 01:58:35
。

01:58:35 - 01:58:35
。

01:58:35 - 01:58:41
然後也有人說啊,以可以成立強盜罪的相續幫助犯

01:58:41 - 01:58:42
許澤天老師的看法

01:58:43 - 01:58:46
有人會問了,以要怎麼相續幫助

01:58:47 - 01:58:49
來我講一下這個思考邏輯是這樣啊

01:58:50 - 01:58:54
因為刑法說有講啊，以沒有做強制啊

01:58:54 - 01:58:58
所以不該跟假成立強盜罪的共同正犯

01:58:58 - 01:58:59
對啊，這個思考沒有錯啊

01:59:00 - 01:59:04
可是有人會覺得卡住的是說，那為什麼可以轉個彎論幫助犯

01:59:04 - 01:59:06
那以不是同樣沒有做強制

01:59:06 - 01:59:09
那論以強盜罪的幫助犯不是一樣的問題嗎

01:59:09 - 01:59:11
以就沒有做強制，他怎麼成立強盜罪的幫助犯

01:59:12 - 01:59:15
所以才幫助犯說的學者，他們會覺得說

01:59:16 - 01:59:17
沒關係

01:59:17 - 01:59:17
為什麼

01:59:17 - 01:59:19
因為他們會覺得說，幫助犯的不法內涵比較低

01:59:20 - 01:59:22
所以幫助犯的不法內涵既然比較低的話

01:59:22 - 01:59:25
那麼對構成要件實現的要求，就可以稍微放寬一點，知道嗎

01:59:25 - 01:59:26
所以雖然已沒有做強勢

01:59:27 - 01:59:29
但對幫助犯OK，好

01:59:30 - 01:59:30
有這個說法

01:59:32 - 01:59:33
好

01:59:33 - 01:59:33
那

01:59:33 - 01:59:33
相

01:59:33 - 01:59:33
對

01:59:33 - 01:59:34
的

01:59:34 - 01:59:34
好

01:59:34 - 01:59:35
肯定說我們翻過來

01:59:35 - 01:59:36
306頁

01:59:38 - 01:59:38
肯定說

01:59:39 - 01:59:41
肯定說這個是傳統學說食物的看法

01:59:42 - 01:59:43
像食物見解一定是肯定

01:59:44 - 01:59:46
還有像陳子平老師的看法，他也是才肯定

01:59:47 - 01:59:48
這相續共同正犯，以前

01:59:49 - 01:59:51
陳子平老師還沒退休的時候，他超愛出

01:59:52 - 01:59:54
陳子平老師的專長就共犯論嘛，他超愛出相續共犯。

01:59:56 - 02:00:00
以前只要在國考看到那種很奇怪的共犯論的理論

02:00:00 - 02:00:00
題目，

02:00:01 - 02:00:05
就是說事實超莫名，我們做夢都想不到，那題目都陳老師出的。

02:00:05 - 02:00:07
但陳老師退休很多年了啦,

02:00:07 - 02:00:08
這題不可能是他出的啦,

02:00:08 - 02:00:09
所以這題應該是其他人出的。

02:00:11 - 02:00:11
來。

02:00:12 - 02:00:15
他們肯定以相續共同正犯的理由是這樣子。

02:00:16 - 02:00:19
他們會說，對，已沒有做強制，沒有錯。

02:00:20 - 02:00:21
可是已為什麼可以取財？

02:00:22 - 02:00:25
已在利用假先前做成的強制狀態。

02:00:27 - 02:00:32
所以肯定說的想法會覺得，對啦，雖然已沒有做強制，沒有錯。

02:00:33 - 02:00:34
可是已能取財。

02:00:35 - 02:00:38
那也是在利用假原本已經造成的強制狀態啊。

02:00:39 - 02:00:43
那以此來說的話，你能說它跟假前面的強制沒有完全沒有關係嗎？

02:00:44 - 02:00:44
懂我的意思吧？

02:00:45 - 02:00:46
它雖然沒有做強制，

02:00:46 - 02:00:51
但它的取財是在利用假已經造成的強制狀態。

02:00:52 - 02:00:53
所以你看學者的用語。

02:00:54 - 02:00:56
學者說，前行為的效果仍在持續當中，

02:00:57 - 02:01:00
後行為人利用持續中的效果，

02:01:01 - 02:01:02
這種情況也可以說，

02:01:03 - 02:01:09
後行為人跟先行為人共同惹起結果。

02:01:09 - 02:01:12
所以要負整體的責任。

02:01:12 - 02:01:14
這個思考各位應該大概可以瞭解它的意思吧？

02:01:15 - 02:01:17
前行為不是已做的。

02:01:18 - 02:01:23
但是以的取財是在利用假先前做成的前行為的狀態。

02:01:24 - 02:01:28
所以呢，應該要為假跟前面的行為一起負責。

02:01:29 - 02:01:29
知道吧？

02:01:30 - 02:01:34
以他並不是完全獨立於假，他的取財是在利用假做成的狀態。

02:01:35 - 02:01:39
所以，這個是承認相續共同正犯的理由。

02:01:39 - 02:01:42
當然這邊到底要不要承認，看你的選擇都可以。

02:01:43 - 02:01:43
知道嗎？

02:01:43 - 02:01:44
這個都可以喔。

02:01:44 - 02:01:46
反正啦，簡單講，

02:01:46 - 02:01:50
否定論者最堅強的理由就是，那也沒有做強制幹預什麼事。

02:01:50 - 02:01:52
而肯定論者就說，對啦，它雖然沒有做強制，

02:01:53 - 02:01:55
但沒有假借做成的強制，它怎麼取財？

02:01:55 - 02:01:57
以的取財是在利用假的強制啊,

02:01:57 - 02:01:58
他有利用啊,

02:01:58 - 02:02:00
怎麼可以說他不負責呢?

02:02:00 - 02:02:01
懂這意思喔。

02:02:02 - 02:02:02
好。

02:02:03 - 02:02:08
所以呀，這個就是關於相續的共同正犯，它的問題，第一個藍色的點是這樣子。

02:02:32 - 02:02:40
其實講相續的共同正犯，然後講這個個人責任，它會連接到那種政治學上講轉型正義的問題。

02:02:40 - 02:02:44
當然我要說啦，關聯性沒有那麼強，但是其實有一些共同性的思考。

02:02:44 - 02:02:45
像我剛剛講喔。

02:02:46 - 02:02:48
那個我剛剛講喔。

02:02:49 - 02:02:52
如果我的阿公50年前猥褻你的阿媽。

02:02:53 - 02:02:55
我會不會有道德責任？

02:02:55 - 02:02:57
不會，幹我屁事，對不對？我出生前的事嘛。

02:02:57 - 02:02:58
詼，可是喔。

02:02:59 - 02:03:02
如果發生在這種政治世家。

02:03:02 - 02:03:06
像比如說你們就想，這個，當然這個會牽涉到你們每個人不同的政治立場。

02:03:07 - 02:03:08
那我這邊就簡單帶到，就是說。

02:03:09 - 02:03:10
那你覺得蔣萬安

02:03:13 - 02:03:15
對於他的，那個算他阿公還是他阿祖啊？

02:03:16 - 02:03:16
蔣介石。

02:03:17 - 02:03:22
蔣萬安對於蔣介石他在戒嚴時期做的種種那些不好的事情。

02:03:23 - 02:03:24
蔣萬安會不會有責任？

02:03:25 - 02:03:26
其實也是類似的思考啊。

02:03:27 - 02:03:29
當然有些人會說，幹他什麼事。

02:03:30 - 02:03:31
那是他出生前的事欸。

02:03:31 - 02:03:32
有些人會這麼說。

02:03:32 - 02:03:34
可是反過來也有人會說他有責任，為什麼？

02:03:35 - 02:03:36
補充利用關係啊。

02:03:36 - 02:03:38
就因為他能踏上這支路。

02:03:39 - 02:03:42
跟他的阿公跟他的那些祖先們，應該有一些利用的關係吧。

02:03:44 - 02:03:46
就利用他們的政治資源嘛，懂這意思吧？

02:03:46 - 02:03:46
所以。

02:03:48 - 02:03:49
相續共同正犯這邊，為什麼要為前面的行為負責？

02:03:53 - 02:03:55
這個東西乙沒有做，對乙沒有做。

02:03:56 - 02:03:57
可是依然取財。

02:03:58 - 02:04:00
還不是在利用假象做成的條件。

02:04:00 - 02:04:00
你大概懂這個思考吧，這邊用一個正式的來做比喻，希望同學可以瞭解。

02:04:05 - 02:04:05
好。

02:04:06 - 02:04:07
接下來，我們再往下看。

02:04:09 - 02:04:09
接下來。

02:04:10 - 02:04:11
那橘色這一段。

02:04:12 - 02:04:14
來，橘色這一段的相續，沒有爭議。

02:04:15 - 02:04:16
這個相續是OK的，為什麼？

02:04:18 - 02:04:20
繼續犯，繼續犯，集合犯。

02:04:20 - 02:04:20
你想喔。

02:04:21 - 02:04:23
我把路伯言鎖在我家的後陽臺。

02:04:24 - 02:04:26
然後呢，我要來上課啦。

02:04:27 - 02:04:29
我來上課想說，那混蛋跑掉怎麼辦啊？

02:04:29 - 02:04:32
於是我就跟我家對面鄰居說，來。

02:04:32 - 02:04:34
你來幫我盯著那個混蛋，不要讓他跑掉了。

02:04:34 - 02:04:35
我一天給你3000塊。

02:04:35 - 02:04:37
鄰居來幫我看守。

02:04:37 - 02:04:39
這時候鄰居成立302。

02:04:39 - 02:04:40
不會有人懷疑，為什麼？

02:04:41 - 02:04:44
因為鄰居來幫我看守路伯言。

02:04:44 - 02:04:46
他本質上是不是也一起在做302？

02:04:47 - 02:04:49
是啊，他也在實現302的構成要件啊，對不對，沒有什麼疑問啊。

02:04:50 - 02:04:53
還有像集合犯，偽造貨幣，也是啊。

02:04:54 - 02:04:56
我自己在家印新臺幣。

02:04:56 - 02:04:59
後來我發現我一個人印，很累，而且產量不好。

02:05:00 - 02:05:02
因為等於一個人當兩個人用。

02:05:02 - 02:05:04
我就問我鄰居說，你要不要一起來跟我偽造？

02:05:04 - 02:05:06
利潤分你一半，你說，好啊，沒問題啊。

02:05:06 - 02:05:09
他也來一起跟我加入製造的行列。

02:05:10 - 02:05:13
那麼我鄰居後面才加入我的偽鈔製造的工作。

02:05:14 - 02:05:16
他有沒有一直在做195?

02:05:16 - 02:05:17
有吧，也沒有疑問嘛，對不對?

02:05:18 - 02:05:20
所以這個時候鄰居論，195的共同正犯，OK，合理，對不對?

02:05:21 - 02:05:26
所以我們講，既遂、最後，形式上中止未遂，橘色的這一段。

02:05:29 - 02:05:30
這一段的話。

02:05:30 - 02:05:32
相續比較不會有疑問,為什麼?

02:05:32 - 02:05:35
因為在這一段當中,加入的行為人,其實也是怎麼樣?

02:05:37 - 02:05:39
一起在做那一條罪的構成要件,對吧?

02:05:40 - 02:05:43
他這邊加入就不會有什麼說,我要為先前的行為負責什麼的,比較沒這個問題嘛。

02:05:44 - 02:05:46
因為他也在做這個構成要件嘛,對不對?

02:05:46 - 02:05:47
所以這個是比較OK，比較沒有問題的。

02:05:48 - 02:05:49
來，那黃色這一段呢？

02:05:49 - 02:05:51
這個是最有爭議的部分。

02:05:51 - 02:05:54
那既最後，始終了錢的。

02:05:55 - 02:05:55
來。

02:05:55 - 02:05:56
我們來看這個例子。

02:05:57 - 02:05:58
307頁。

02:05:58 - 02:06:00
許居仁老師這個例子。

02:06:00 - 02:06:01
你看喔

02:06:02 - 02:06:04
甲搶到你的皮包，乙緊追不捨

02:06:05 - 02:06:07
甲以手機聯絡丙出來營救

02:06:08 - 02:06:12
在指定的地點把皮包拋棄給追緝的丙

02:06:12 - 02:06:15
甲最終擺脫了，向丙取回皮包

02:06:15 - 02:06:20
那麼把皮包裡的現金分給丙，作為報酬

02:06:20 - 02:06:21
所以各位啊

02:06:22 - 02:06:23
餅在什麼時候加入

02:06:25 - 02:06:27
我們講，強盜罪跟竊盜罪一樣

02:06:27 - 02:06:28
什麼時候既遂

02:06:29 - 02:06:32
持有關係改變就既遂

02:06:32 - 02:06:33
啊什麼時候終了

02:06:34 - 02:06:37
要持有關係穩固才終了

02:06:37 - 02:06:41
所以很顯然的，餅是在什麼時候假既遂後才加入啊

02:06:41 - 02:06:43
黃色這一段啊，對不對

02:06:43 - 02:06:49
那所以你覺得餅可不可以跟甲成立強盜罪的共同正犯

02:06:50 - 02:06:51
有些人說可以

02:06:52 - 02:06:54
德國的食物,我國的食物都說可以,為什麼呢

02:06:55 - 02:06:58
因為他們認為餅在黃色的階段加入

02:06:58 - 02:07:01
確實會加深被害人的法益侵害

02:07:02 - 02:07:05
你看吧,沒有餅的話,被害人可能就奪回他的皮夾啦,對不對

02:07:05 - 02:07:08
就是因為有餅的加入,被害人才無法奪回皮夾

02:07:09 - 02:07:13
所以餅在黃色的時間加入，確實會怎麼樣呢？加深被害人的法益侵害。

02:07:14 - 02:07:14
好。

02:07:14 - 02:07:16
可是否定說講的也很有道理。

02:07:17 - 02:07:21
否定說會覺得，餅啊，根本沒辦法相續。

02:07:22 - 02:07:23
為什麼？

02:07:23 - 02:07:24
來各位你想啊

02:07:26 - 02:07:30
強盜犯他帶著贓物一直在前面跑

02:07:30 - 02:07:32
被害人在後面追，你仔細想一想喔

02:07:33 - 02:07:35
強盜犯已經搶完東西了

02:07:35 - 02:07:38
他在前面跑，被害人在後面一直追

02:07:38 - 02:07:38
各位啊

02:07:40 - 02:07:44
強盜犯拿著贓物在前面一直跑的這一段行為

02:07:44 - 02:07:46
本身有在實現哪一條罪嗎

02:07:47 - 02:07:48
其實沒有

02:07:48 - 02:07:50
對吧，其實根本就沒有

02:07:50 - 02:07:54
那沒有的話,你說丙可以成立共同正犯,丙在共同什麼

02:07:55 - 02:07:56
瞭解這個批評吧

02:07:57 - 02:07:59
你總不會說共同前面這一段搶盜吧

02:08:00 - 02:08:00
前面那段暴力有沒有做,對不對?

02:08:00 - 02:08:00
所以才會有人說,這有什麼好共同的。

02:08:06 - 02:08:07
加入的時點。

02:08:07 - 02:08:08
幫忙做的事。

02:08:09 - 02:08:10
支開被害人。

02:08:10 - 02:08:11
穩固財務的持有。

02:08:12 - 02:08:14
可是單純穩固財務的持有。

02:08:14 - 02:08:16
這個沒有構成任何的犯罪啊。

02:08:17 - 02:08:19
那就可以成立犯罪的前端。

02:08:20 - 02:08:20
比的是什麼？

02:08:21 - 02:08:22
比的是沒有做，知道吧？

02:08:22 - 02:08:24
所以這種相續可不可以成立，就會有正反不同的意見，知道嗎？

02:08:26 - 02:08:27
這個考試還沒有考過。

02:08:28 - 02:08:29
考試之前考過的是

02:08:30 - 02:08:31
黃、橘黃色有，這個很基本。

02:08:32 - 02:08:35
藍色這一段也有，去年12月考過。

02:08:35 - 02:08:37
但亮黃色這一段，這個目前還沒有考過。

02:08:38 - 02:08:39
所以正反意見的話呢

02:08:41 - 02:08:41
307頁。

02:08:42 - 02:08:44
這裡啊，就，有羅列的，我剛剛大概口頭都說過了。

02:08:46 - 02:08:47
食物怎麼說？

02:08:47 - 02:08:50
我跟你們說，食物對相續的問題很寬鬆。

02:08:51 - 02:08:53
藍色的、橘色的、黃色的，都OK啦。

02:08:54 - 02:08:55
對啊，食物也沒有講太多。

02:08:55 - 02:08:59
反正他說如果有相互利用補充關係的話，都可以成立。

02:08:59 - 02:09:05
所以食物對於相續共同正犯的立場，幾乎都是持肯定的態度。

02:09:05 - 02:09:07
當然紅色不可能，那個沒得相續。

02:09:08 - 02:09:13
但除了紅色之外，其他段落的食物幾乎都是持肯定的意見。

02:09:13 - 02:09:13
好，這是目前的

02:09:15 - 02:09:16
食物上面的說法。

02:09:17 - 02:09:17
好

02:09:17 - 02:09:19
所以這個是我們這裡講到，關於這個

02:09:21 - 02:09:22
相續。

02:09:22 - 02:09:23
你看我們講得快一個小時。

02:09:23 - 02:09:25
沒有錯，這問題確實有一定的難度。

02:09:25 - 02:09:28
平常我在爭點班上這個東西大概也是四五十分鐘跑不掉。

02:09:28 - 02:09:29
所以這個東西我說，共同正犯裡面最難的一個問題。

02:09:32 - 02:09:33
這個解決了，剩下的就還好。

02:09:35 - 02:09:37
我以前大學時候沒有這個東西啦。

02:09:37 - 02:09:38
真的啊。

02:09:38 - 02:09:40
以前我們大學時候學相續，就學繼續犯可以相續，好沒了。

02:09:41 - 02:09:42
對啊，就這樣啊。

02:09:43 - 02:09:45
以前我們大學哪有這種東西,所以才會說

02:09:46 - 02:09:47
早點考上。

02:09:47 - 02:09:48
越早考上讀的東西越多。

02:09:50 - 02:09:50
好

02:09:50 - 02:09:51
繼續來。

02:09:51 - 02:09:53
我們來看到308頁，括號三。

02:09:53 - 02:09:56
我們來看到過失的共同正犯。

02:10:06 - 02:10:08
好，過失的共同正犯是這樣。

02:10:09 - 02:10:11
兩個以上的行為人。

02:10:11 - 02:10:12
他們一起做一件事。

02:10:13 - 02:10:16
然後他們有共同注意義務的違反。

02:10:17 - 02:10:20
進而造成了法益的侵害。

02:10:21 - 02:10:27
那各位，這兩個以上的行為人，可以為這個過失的結果一起承擔刑責嗎？

02:10:27 - 02:10:28
這個叫過失的共同正犯。

02:10:28 - 02:10:32
來我這邊講一個還有名的案例，這個叫瑞士滾石案。

02:10:32 - 02:10:33
這案例是這樣。

02:10:34 - 02:10:37
有兩個很無聊的瑞士人，他們在山坡上推石頭。

02:10:38 - 02:10:39
你一顆我一顆這樣往下推。

02:10:40 - 02:10:44
他們推的是很大的落石喔，那麼蘇花坍方那種落石喔，推動石頭。

02:10:45 - 02:10:47
好了，結果有一個倒楣鬼路過山坡下，被石頭砸死了。

02:10:48 - 02:10:49
後來甲乙被起訴。

02:10:50 - 02:10:52
可是啊，尷尬的問題來了。

02:10:53 - 02:10:56
砸死路人的石頭到底是甲推的還乙推的，不知道欸。

02:10:57 - 02:10:58
對啊，那你說怎麼辦？

02:11:00 - 02:11:04
這個就是我們講過失可不可以成立共同正犯的問題。

02:11:05 - 02:11:09
傳統上說啊，過失不可以成立共同正犯。

02:11:09 - 02:11:10
對啊，傳統上說不行啊，因為

02:11:11 - 02:11:14
傳統上會講說，過失犯要犯意聯絡。

02:11:15 - 02:11:17
不是過失犯，共同正犯，共同正犯要犯意聯絡。

02:11:19 - 02:11:21
那過失犯怎麼可能犯意聯絡？

02:11:22 - 02:11:26
你應該無法想像說我們兩個人一起講好，我們一起不注意。

02:11:26 - 02:11:27
不可能嘛，對不對？

02:11:27 - 02:11:29
所以傳統的說法很簡單。

02:11:30 - 02:11:32
共同正犯以犯意聯絡為必要。

02:11:33 - 02:11:37
而過失的行為人之間他們不可能有犯意聯絡。

02:11:37 - 02:11:40
所以過失犯沒有共同正犯。

02:11:41 - 02:11:43
這是傳統的說法。

02:11:43 - 02:11:44
他說所以過失犯沒有共同正犯。

02:11:45 - 02:11:45
好。

02:11:45 - 02:11:47
這是傳統的說法。

02:11:47 - 02:11:50
這種傳統的說法其實會有漏洞。

02:11:52 - 02:11:58
你知道嗎?這是一個，我都說，這個叫做只回答到問題的表面，沒有回答到問題的本質。

02:11:59 - 02:12:00
我舉個例。

02:12:00 - 02:12:02
傳統的說法跟正論很像。

02:12:02 - 02:12:06
比如說你學了法律之後啊，親朋好友就在問你一些法律思考的問題啦。

02:12:07 - 02:12:08
有人就來問你啦。

02:12:08 - 02:12:09
說奇怪哈。

02:12:09 - 02:12:11
為什麼不能跟叔叔剛交。

02:12:12 - 02:12:13
我第一堂課講的問題啊。

02:12:13 - 02:12:16
同學一定都記得吧，跟叔叔剛交，對啊。

02:12:16 - 02:12:17
同學可能問你啦。

02:12:18 - 02:12:20
為什麼不能跟叔叔交往啊？

02:12:20 - 02:12:22
對啊，為什麼跟叔叔交往是犯法的？

02:12:22 - 02:12:23
我又沒有愛到別人。

02:12:24 - 02:12:25
而你給你朋友的回答是：

02:12:26 - 02:12:28
那沒辦法，我們刑法就有230的規定啊。

02:12:30 - 02:12:31
你覺得這個回答怎麼樣？

02:12:31 - 02:12:32
不好，為什麼？

02:12:33 - 02:12:36
230有，你同學去查也知道啊。

02:12:37 - 02:12:42
他會想知道的應該是，那為什麼會有刑法230？

02:12:43 - 02:12:45
刑法230條他在保護什麼東西？

02:12:46 - 02:12:47
他在問的應該是這個嘛，對不對？

02:12:48 - 02:12:52
對啊，成年人雙方合意的情慾行為，又沒有損害到第三人。

02:12:52 - 02:12:52
為什麼國家要介入？

02:12:53 - 02:12:56
所以當別人問你說，為什麼跟叔叔性交犯法啊？

02:12:56 - 02:12:59
如果你的回答是,沒辦法,刑法有230啊。

02:13:00 - 02:13:03
這個回答叫做只回答到問題的形式,只回答問題的表面。

02:13:04 - 02:13:08
其實你真正應該回答的是,那230在保護什麼東西。

02:13:08 - 02:13:10
你要回答到的是那個問題的根本,知道吧。

02:13:11 - 02:13:12
所以我們回到這個問題哈。

02:13:12 - 02:13:14
那為什麼過失沒有共同正犯。

02:13:16 - 02:13:18
如果你的說法是，過失犯怎麼分擔聯絡。

02:13:19 - 02:13:20
這個就是問題的表面啊。

02:13:20 - 02:13:22
因為支持過失共同正犯的人，他大可以說。

02:13:24 - 02:13:26
那你就把分擔聯絡的要件換掉不就好了，對不對。

02:13:26 - 02:13:30
所以你會發現,傳統間接否定過失共同正犯。

02:13:30 - 02:13:32
的理由,說真的他不充分。

02:13:32 - 02:13:33
他就只是回答到問題的表面。

02:13:33 - 02:13:38
所以後來有越來越多學者覺得說,過失犯應該要有共同正犯。

02:13:39 - 02:13:40
他們認為應該要有,為什麼。

02:13:41 - 02:13:42
因為後來有學者會說，來，第一個。

02:13:43 - 02:13:44
我們法條沒有反對啊。

02:13:45 - 02:13:49
因為法條只有講二人以上共同嘛，他們沒有講故意還過失嘛，是啊。

02:13:49 - 02:13:50
所以，第一個。

02:13:51 - 02:13:53
法條並沒有明確的反對規定。

02:13:54 - 02:13:54
這是第一個。

02:13:55 - 02:13:57
再來第二個，承認它有好處。

02:13:57 - 02:13:58
什麼好處？

02:13:58 - 02:14:00
就瑞士滾石案那種案例。

02:14:00 - 02:14:01
我們講，

02:14:01 - 02:14:04
共同正犯才立周的效果叫交互歸責,

02:14:04 - 02:14:07
而交互歸責原則它又是罪疑惟輕的例外。

02:14:08 - 02:14:09
所以啊,

02:14:09 - 02:14:12
如果你承認過失共同正犯的話,

02:14:13 - 02:14:14
那甲乙兩個人說,

02:14:15 - 02:14:16
那石頭又不是我們推的,

02:14:16 - 02:14:17
甲說不是我啊,

02:14:17 - 02:14:18
乙也說不是我啊,

02:14:19 - 02:14:19
有用嗎?

02:14:19 - 02:14:20
沒有用啊,

02:14:20 - 02:14:21
他們是共同體啊，

02:14:22 - 02:14:22
對不對？

02:14:22 - 02:14:24
他們將一起為那個結果負責啊。

02:14:24 - 02:14:26
承認過失共同正犯就有這個好處，

02:14:26 - 02:14:28
那反觀你不承認過失共同正犯的話，

02:14:29 - 02:14:31
甲會說你又沒有證據證明石頭是我推的,

02:14:32 - 02:14:33
罪疑惟輕我無罪。

02:14:34 - 02:14:34
乙也會這樣說啊,

02:14:34 - 02:14:35
對啊,

02:14:35 - 02:14:35
沒有錯啊。

02:14:35 - 02:14:36
所以我們講,

02:14:37 - 02:14:39
為什麼有學者會肯認過失共同正犯？

02:14:39 - 02:14:40
第一個，

02:14:40 - 02:14:41
因為法條沒有否定。

02:14:41 - 02:14:42
第二個，

02:14:43 - 02:14:44
承認他的話,

02:14:44 - 02:14:44
確實有好處。

02:14:45 - 02:14:47
因為承認這一種共同正犯的話,

02:14:47 - 02:14:52
那確實可以在多數行為人過失實現犯罪結果,

02:14:52 - 02:14:56
而又不能證明是哪個行為人單獨實現的時候,

02:14:56 - 02:14:57
可以讓他們一起負責

02:14:58 - 02:14:58
實益在這邊

02:14:59 - 02:15:00
所以現在的話呢

02:15:00 - 02:15:04
確實有越來越多的學者承認過失的共同正犯

02:15:04 - 02:15:05
好。

02:15:06 - 02:15:07
那接著，

02:15:07 - 02:15:07
我們來看到下面，

02:15:08 - 02:15:08
廣號三，

02:15:09 - 02:15:10
第三個要件，

02:15:10 - 02:15:12
這個叫做行為分擔。

02:15:14 - 02:15:15
好。

02:15:16 - 02:15:18
行為分擔是指什麼呢？

02:15:19 - 02:15:20
各個行為人啊，

02:15:20 - 02:15:24
各自負擔的犯罪行為的全部或者是一部，

02:15:24 - 02:15:26
這個叫做行為分擔。

02:15:26 - 02:15:27
好,

02:15:27 - 02:15:29
我們講行為分擔是這樣。

02:15:31 - 02:15:33
這個你對照到314頁。

02:15:34 - 02:15:36
共同正犯的行為分擔是這樣喔,

02:15:37 - 02:15:42
有可能全體都做了構成要件行為。

02:15:43 - 02:15:43
第一種情況，

02:15:43 - 02:15:44
有可能

02:15:44 - 02:15:46
全體都做的構成要件行為。

02:15:47 - 02:15:47
再來第二個，

02:15:48 - 02:15:49
也有可能呢。

02:15:51 - 02:15:53
有人做構成要件行為,

02:15:53 - 02:15:55
也有人做構成要件以外行為,

02:15:56 - 02:15:57
這有可能。

02:15:57 - 02:15:59
比如說像我講殺人的例子,

02:15:59 - 02:16:00
前

02:16:00 - 02:16:01
甲與乙相約殺意,

02:16:01 - 02:16:02
甲架住A,

02:16:03 - 02:16:04
乙持刀刺A,

02:16:04 - 02:16:05
有可能對不對?

02:16:05 - 02:16:06
好,

02:16:06 - 02:16:08
所以我們講行為分擔喔,

02:16:08 - 02:16:12
沒有說每個人都要做構成要件行為,

02:16:13 - 02:16:13
沒有喔,

02:16:14 - 02:16:15
有可能是怎麼樣?

02:16:15 - 02:16:18
有些人做的不是構成要件行為,

02:16:18 - 02:16:20
堵住被害人的去路啊,

02:16:20 - 02:16:22
架住被害人啊之類的,

02:16:22 - 02:16:23
有可能這樣喔。

02:16:23 - 02:16:25
甚至有可能是怎麼樣？

02:16:25 - 02:16:29
每個人都沒有做到完整的構成要件行為。

02:16:30 - 02:16:31
我前面舉的例子是搶銀行。

02:16:33 - 02:16:33
清楚啊。

02:16:34 - 02:16:35
甲乙丙三個人相約搶銀行，

02:16:36 - 02:16:37
甲開車接應，

02:16:37 - 02:16:38
乙持槍威嚇。

02:16:39 - 02:16:40
丙跳入櫃檯取財。

02:16:41 - 02:16:42
你仔細想一想，

02:16:43 - 02:16:45
這三個人哪一個人完整做328了？

02:16:45 - 02:16:46
沒有啊，

02:16:46 - 02:16:47
開車接應一定沒有啊。

02:16:47 - 02:16:47
對不對？

02:16:48 - 02:16:49
甲持槍威嚇，

02:16:50 - 02:16:51
那甲只做強姦啊。

02:16:52 - 02:16:52
乙持槍威嚇，

02:16:53 - 02:16:53
乙，

02:16:53 - 02:16:54
那乙只做搶劫啊。

02:16:55 - 02:16:56
丙跳入櫃檯取財。

02:16:56 - 02:16:58
那丙也只有做取財啊。

02:16:58 - 02:16:59
那丙又沒有做強制，

02:16:59 - 02:16:59
對不對？

02:17:00 - 02:17:01
但他們還是可以吃共同正犯啊,

02:17:02 - 02:17:04
所以我們講共同正犯的行為分擔,

02:17:04 - 02:17:10
不見得是每個人都要做完整的構成要件行為,

02:17:10 - 02:17:11
不見得喔。

02:17:12 - 02:17:12
好。

02:17:13 - 02:17:14
接下來呀，

02:17:15 - 02:17:16
這個爭議問題，

02:17:16 - 02:17:16
近期的問題，

02:17:17 - 02:17:18
我們先不看，

02:17:18 - 02:17:20
因為那個跟共謀共同正犯有關。

02:17:20 - 02:17:21
我們講完共謀再回來看。

02:17:22 - 02:17:22
來，

02:17:22 - 02:17:23
我們接著看到311頁，

02:17:23 - 02:17:24
我們來看下面第二點，

02:17:25 - 02:17:25
相關的問題。

02:17:27 - 02:17:27
好,

02:17:28 - 02:17:29
這個相關問題呢,

02:17:29 - 02:17:31
第一個叫做陰謀跟預備的共同正犯,

02:17:32 - 02:17:32
好,

02:17:32 - 02:17:33
這個非常簡單。

02:17:34 - 02:17:35
這是20年前的老問題,

02:17:36 - 02:17:37
但因為它很簡單,

02:17:37 - 02:17:38
所以我想說,

02:17:38 - 02:17:39
就還是講一下。

02:17:40 - 02:17:41
因為法律是這樣的,

02:17:41 - 02:17:42
有些這種老問題,

02:17:43 - 02:17:43
就老掉牙,

02:17:43 - 02:17:44
後來就不會考了,

02:17:44 - 02:17:45
可是它真的很簡單,

02:17:45 - 02:17:46
花不了我什麼時間,

02:17:46 - 02:17:47
所以我還是講一下。

02:17:47 - 02:17:48
來，這個問題是，

02:17:48 - 02:17:51
如果共同正犯全體都在陰謀，

02:17:52 - 02:17:54
或者全體都在預備的話，

02:17:55 - 02:17:56
他們可不可以論共同正犯？

02:17:56 - 02:17:57
來答案是不可以,

02:17:57 - 02:17:57
為什麼呢?

02:17:58 - 02:17:58
來用釋法條,

02:17:59 - 02:18:00
我們一起來翻法條。

02:18:00 - 02:18:00
好,來看第28條的規定。

02:18:03 - 02:18:11
28條他說，二人以上共同實行犯罪之行為者，其為正犯。

02:18:13 - 02:18:15
有沒有看到實行，那個行，有看到嗎？實行。

02:18:16 - 02:18:24
來，你把實行的行圈起來，然後在旁邊寫說呢，排除陰謀預備的共同正犯。

02:18:32 - 02:18:41
OK喔，我們把實行的行圈起來，然後在旁邊寫，排除陰謀預備階段的共同正犯。

02:18:42 - 02:18:44
這個是修法理由說的。

02:18:44 - 02:18:49
因為共同正犯要著手實行,因為我們講,什麼叫實行?

02:18:50 - 02:18:51
著手才有實行嘛,有沒有?

02:18:51 - 02:18:54
我們經常講著手實行,著手實行嘛。

02:18:54 - 02:18:58
所以實行就是著手的同義詞,要有著手才有實行。

02:18:58 - 02:19:00
你知道嗎?原本條文是寫實施。

02:19:01 - 02:19:02
原本寫實施。

02:19:02 - 02:19:05
寫實施的話，就沒有那麼嚴格的限制。

02:19:05 - 02:19:13
所以在以前有寫實施的年代，全體陰謀、全體預備的人，可以成立共同正犯喔。

02:19:13 - 02:19:14
以前是可以的喔。

02:19:14 - 02:19:18
但後來20年前修法改成實行之後，我們講。

02:19:18 - 02:19:20
實行要怎麼樣?

02:19:20 - 02:19:22
有著手才算實行。

02:19:23 - 02:19:28
所以呀,現在的話要成立共同正犯,至少要全體當中有一個人著手。

02:19:29 - 02:19:34
如果全體都陰謀,全體都預備,那不能成立共同正犯,OK哦。

02:19:37 - 02:19:39
好,所以這個是第一個我們講。

02:19:39 - 02:19:40
陰謀跟預備其實很簡單。

02:19:40 - 02:19:44
再來第二個問題叫共謀共同正犯。

02:19:45 - 02:19:47
我們講啊，共同正犯三大要件。

02:19:48 - 02:19:51
二人以上，犯意聯絡，還有行為分擔。

02:19:52 - 02:19:54
共謀共同正犯是指什麼人呢？

02:19:55 - 02:19:58
他有提供犯意聯絡。

02:19:59 - 02:20:00
甚至他也是。

02:20:00 - 02:20:02
是整個犯罪集團當中最核心、

02:20:02 - 02:20:04
最首腦的人物。

02:20:04 - 02:20:05
但是這個人啊！

02:20:06 - 02:20:08
他在行為當下沒有出現。

02:20:08 - 02:20:10
甚至這個人在行為當下，

02:20:10 - 02:20:12
他根本在外國睡覺之類的。

02:20:12 - 02:20:15
這個人還有資格當共同正犯嗎？

02:20:15 - 02:20:18
這個就是我們講共謀共同正犯的問題。

02:20:18 - 02:20:19
好，我們說，

02:20:19 - 02:20:21
共謀共同正犯啊，

02:20:21 - 02:20:22
他就是少了什麼要件？

02:20:23 - 02:20:24
行為分擔啊，

02:20:24 - 02:20:24
對不對？

02:20:24 - 02:20:25
他有犯意聯絡,

02:20:25 - 02:20:26
但他沒有行為分擔啊,

02:20:26 - 02:20:28
所以這個沒有行為分擔的人,

02:20:28 - 02:20:30
可以認為是共同正犯嗎?

02:20:30 - 02:20:32
好，你看到下面這個例子喔。

02:20:34 - 02:20:35
甲乙丙丁相約搶銀行,

02:20:35 - 02:20:37
甲負責計畫安排人力,

02:20:37 - 02:20:38
乙負責開車接應,

02:20:38 - 02:20:40
丙丁去銀行行搶。

02:20:40 - 02:20:41
那行搶當天啊,

02:20:41 - 02:20:43
甲在家中睡覺。

02:20:43 - 02:20:46
這個甲就叫做共謀共同正犯。

02:20:47 - 02:20:47
好。

02:20:48 - 02:20:52
甲這個人真的有資格當共同正犯嗎？

02:20:52 - 02:20:53
我們來看到下面的問題喔。

02:20:54 - 02:20:56
第一個是傳統的釋字109號,

02:20:56 - 02:20:58
來看你109怎麼說。

02:21:40 - 02:21:40
你看喔,

02:21:40 - 02:21:41
他講,

02:21:42 - 02:21:43
以自己共同犯罪意思,

02:21:44 - 02:21:48
參與實施構成要件以外的行為。

02:21:48 - 02:21:50
欸，這個不是共謀喔。

02:21:51 - 02:21:51
看清楚喔，

02:21:51 - 02:21:56
109的前段說以自己共同犯罪意思參與構成要件以外的行為，

02:21:56 - 02:21:57
那個是指剛案例的哪一個人？

02:21:58 - 02:21:59
開車接應的那個,

02:21:59 - 02:21:59
知道嗎?

02:22:00 - 02:22:00
學說有一些不同的想法,來,我們來看312頁下面。

02:22:07 - 02:22:09
這個東西啊,學者的想法不太一樣。

02:22:09 - 02:22:11
學者有提出不同想法,像比如說,有學者提出一個說法叫做嚴格的犯罪支配論。

02:22:17 - 02:22:20
這個嚴格的犯罪支配論會覺得說呢,

02:22:21 - 02:22:25
共同正犯，就是要有人在場實行才算。

02:22:26 - 02:22:30
所以那種不在場的人，不在場的人啊，

02:22:30 - 02:22:34
他不可能對現場的犯罪有任何的支配，不可能。

02:22:35 - 02:22:41
所以嚴格的犯罪支配論，他的立場是怎麼樣呢？否定共謀共同正犯，知道嗎？

02:22:41 - 02:22:45
他的立場是否定喔，覺得沒有共謀共犯這個東西。

02:22:46 - 02:22:48
他會認為說共謀者頂多論教唆犯。

02:22:49 - 02:22:50
他們不承認這個東西。

02:22:50 - 02:22:50
好，除非怎麼樣？

02:22:52 - 02:22:55
除非，這個人雖然沒有到場。

02:22:56 - 02:23:02
但這個人，他有用通訊的方式，及時瞭解現場的狀況。

02:23:02 - 02:23:04
這才可以論他們共同正犯，知道嗎？

02:23:05 - 02:23:08
所以照嚴格的犯罪支配論來說，

02:23:09 - 02:23:12
要成立共同正犯，最低限度是怎麼樣？

02:23:13 - 02:23:18
行為當下，有用通訊的方式，及時瞭解犯罪現場的狀況。

02:23:19 - 02:23:21
那如果連這個都沒有呢？

02:23:21 - 02:23:23
像我前面案例那個假行為，當下他在國外睡覺。

02:23:25 - 02:23:26
可以論共同正犯嗎？

02:23:26 - 02:23:27
不行，所以這個是嚴格的配論。

02:23:27 - 02:23:30
他採取的是否定的態度。

02:23:31 - 02:23:35
相對的另外一說，叫做溫和的犯罪支配論。

02:23:36 - 02:23:37
這一說會覺得，沒關係。

02:23:38 - 02:23:44
共謀共同正犯，我們可以有條件的承認。

02:23:44 - 02:23:47
因為溫和的犯罪支配論，他會覺得，

02:23:50 - 02:23:52
他會覺得，

02:23:54 - 02:23:56
在場實行,本來就不是必要。

02:23:56 - 02:23:57
所以呢,

02:23:57 - 02:23:59
共謀者,他暫時沒關係。

02:23:59 - 02:24:00
如果這個共謀者,

02:24:00 - 02:24:03
前所提供的謀議,非常非常重要,他是整個集團裡面的核心人物,計劃是他想的,大家都要聽他的,那麼這種人,我們講,這個專有名詞括號在這邊,這個叫做共同行作犯罪計劃,或者是組織犯行,意思就是說,他是整個集團當中核心的人物,計劃都他想的,或者大家都聽他的,這一種,這個叫做共同行作犯罪計劃,或者組織犯行,這一種說法的意思就是說呢,好,你人當下沒有到,但沒關係,只要你是這個集團當中核心首腦的人物,那就算行為當下你沒有到,沒差,你依然是本罪的共同正犯,OK嗎,你依然是本罪的共同正犯,所以這個說法叫什麼呢,溫和的犯罪支配論,所以溫和的犯罪支配論他是怎麼樣,有條件的承認共謀共同正犯,這個叫溫和的犯罪支配論。

02:25:47 - 02:25:53
所以各位啊，這一個理論當中，來看，食物、嚴格、還有溫和。

02:25:55 - 02:25:57
這幾個理論，哪一個對行為人最有利？

02:25:59 - 02:26:00
當然是嚴格，對不對？所以說最有利。

02:26:00 - 02:26:01
我下面課本有寫文字。

02:26:02 - 02:26:06
你想想，剛剛那個強盜集團當中，如果新增一個人叫做阿悟，

02:26:07 - 02:26:07
物是小弟,

02:26:08 - 02:26:09
這個小弟剛加入,

02:26:10 - 02:26:13
他剛加入，每次的行前會議他都有參與,

02:26:14 - 02:26:17
但他並沒有提出什麼太有建設性的意見。

02:26:18 - 02:26:21
那其他的前輩們去搶到的時候，他也沒有去。

02:26:22 - 02:26:23
物也在家中睡覺,

02:26:23 - 02:26:26
但是這個物有協議參與分贓。

02:26:27 - 02:26:30
那你說物有沒有資格成為共同正犯？

02:26:31 - 02:26:32
照食物算不算？

02:26:32 - 02:26:33
廢話當然算啊。

02:26:34 - 02:26:37
可是如果照溫和的犯罪支配論呢？

02:26:38 - 02:26:41
物有達到所謂共同行作犯罪計畫或組織犯行的程度嗎？

02:26:42 - 02:26:43
完全沒有，對吧？

02:26:43 - 02:26:44
所以還是有差，知道吧？

02:26:44 - 02:26:45
還是有差喔。

02:26:45 - 02:26:46
食物等於是無條件承認喔,

02:26:47 - 02:26:47
但學說是怎麼樣？

02:26:48 - 02:26:49
有條件的。

02:26:49 - 02:26:49
OK喔,

02:26:49 - 02:26:50
兩者還是不太一樣。

02:26:50 - 02:26:51
好。

02:26:52 - 02:26:55
這個是我們講共謀共同正犯的問題喔。

02:26:55 - 02:26:58
所以後面第二點說關於共同正犯的類型啊，

02:26:59 - 02:27:00
一跟二我們剛講過。

02:27:01 - 02:27:06
第三點說，那隻參與犯罪的策劃準備或資助的人，有沒有資格當共同正犯？

02:27:07 - 02:27:11
這就是我們前面所講，共謀共同正犯的問題。

02:27:11 - 02:27:12
OK喔。

02:27:12 - 02:27:13
好。

02:27:13 - 02:27:16
最後啊，我們來看一個剛剛沒有講的東西。

02:27:20 - 02:27:23
309頁，擇一共同正犯。

02:27:43 - 02:27:44
好，則一共同正犯。

02:27:46 - 02:27:47
這個東西是這樣，

02:27:48 - 02:27:50
這個是許恆達老師前幾年的文章，

02:27:51 - 02:27:57
但我跟你說，這個名詞這個概念，其實十幾年前陳子平老師在他的書上就有介紹。

02:27:58 - 02:28:00
我說過陳子平老師是

02:28:00 - 02:28:00
國內這種傳統共犯隊的權威學者嘛,所以他的書上你看到那種各種各樣奇奇怪怪的問題,他書上都找得到。

02:28:07 - 02:28:14
就是如果有同學對刑法很有興趣,我還蠻推薦同學買那個陳子平老師的刑法總則跟刑法分則總共三大本。

02:28:15 - 02:28:17
我跟你們說,那三大本其實我也沒讀完。

02:28:17 - 02:28:18
那麼厚怎麼讀?

02:28:19 - 02:28:21
但那三大本很好用。

02:28:21 - 02:28:23
他就是刑法的百科全書。

02:28:24 - 02:28:24
真的。

02:28:25 - 02:28:32
那個你們如果有學過民法物權的話，大二有沒有買那個綠皮書，謝在全老師的民法物權論。

02:28:32 - 02:28:35
很多人都有買，但買了之後從來沒有看完，對不對？

02:28:35 - 02:28:37
看完的人我深感欽佩。

02:28:37 - 02:28:38
我也有買。

02:28:38 - 02:28:39
我也沒看完啊。

02:28:39 - 02:28:40
廢話怎麼看得完？

02:28:41 - 02:28:42
大二又不是隻有物權一科要讀。

02:28:42 - 02:28:45
還有什麼行政法什麼的讀不完啊，對啊。

02:28:47 - 02:28:48
但大家都買啊。

02:28:48 - 02:28:49
有看完的人少之又少啊。

02:28:50 - 02:28:51
但那本書就像百科全書啊。

02:28:51 - 02:28:53
那各種奇怪的食物問題什麼都找得到。

02:28:54 - 02:28:56
陳子平老師的刑總跟刑分，我覺得就像這種角色。

02:28:57 - 02:28:59
你要把它看完,沒有什麼人做得到。

02:29:00 - 02:29:01
我老實說,我也沒看完。

02:29:02 - 02:29:03
那麼厚,加起來好幾千頁。

02:29:04 - 02:29:05
沒那麼多時間啊。

02:29:05 - 02:29:07
但他的書好像在哪裡？

02:29:07 - 02:29:14
就是有時候要解題，或者是要思考一些問題，就是那種很奇怪的問題，你去翻都有都找得到答案。

02:29:14 - 02:29:19
就有些那種事物，很冷門的什麼民國六七十年的法律座談會，他裡面也有收入。

02:29:20 - 02:29:22
然後有一些那種奇怪的問題，日本學說的，他也有介紹。

02:29:23 - 02:29:24
百科全書，超好用。

02:29:24 - 02:29:25
真的，所以。

02:29:25 - 02:29:29
如果同學有想念這個刑法組啊,對刑法研究有興趣的,那套書

02:29:30 - 02:29:31
還蠻不錯的,蠻好用的。

02:29:31 - 02:29:32
百科全書啦,真的,就這種用途。

02:29:35 - 02:29:35
好。

02:29:36 - 02:29:37
你看喔,擇一共同正犯。

02:29:37 - 02:29:39
陳子平老師其實在他的書上有介紹。

02:29:39 - 02:29:40
你看哦，他說。

02:29:40 - 02:29:41
假如要殺A。

02:29:42 - 02:29:45
A的豪宅有前門，有後門。

02:29:46 - 02:29:47
所以兩個人約定。

02:29:47 - 02:29:49
假警在前門埋伏,以警在後門埋伏。

02:29:51 - 02:29:53
當天啊,A從後門離家。

02:29:54 - 02:29:55
被警殺死了。

02:29:56 - 02:29:58
為什麼叫擇一共同正犯?

02:29:59 - 02:30:00
你事後會發現。

02:30:00 - 02:30:01
假根本沒用，對不對？

02:30:02 - 02:30:03
沒有假，還是會死啊，對不對？

02:30:04 - 02:30:05
所以這個叫擇一。

02:30:06 - 02:30:11
這個行為人他所提供的方案點還有行為分擔，事後被證明，只會有一個會有作用。

02:30:15 - 02:30:16
另外那個是無用的，另外那個是無用的。

02:30:18 - 02:30:22
所以我們這裡就會問,在這種所謂擇一的共同正犯當中。

02:30:22 - 02:30:27
那個事後被判定無效的人啊,還算共同正犯嗎?

02:30:27 - 02:30:28
就這個問題哈。

02:30:28 - 02:30:28
好。

02:30:30 - 02:30:32
我們來看到學說爭議的另外一種。

02:30:35 - 02:30:37
假說是食物見解。

02:30:38 - 02:30:38
來。

02:30:38 - 02:30:39
我跟各位講。

02:30:39 - 02:30:42
食物上當然沒有遇過這種奇怪的案例，當然沒有。

02:30:43 - 02:30:44
那個假說的意思是。

02:30:45 - 02:30:49
雖然食物沒有遇過這種奇怪的案例，但食物一定會肯定。

02:30:50 - 02:30:50
為什麼？

02:30:51 - 02:30:54
食物對共謀共同正犯都無條件肯定，為什麼這個不會肯定？

02:30:56 - 02:30:57
你說哈，這兩者有關嗎？

02:30:57 - 02:30:58
有，當然有關。

02:30:58 - 02:30:59
你們自己想哦。

02:31:00 - 02:31:03
共謀共同正犯，他本來就沒有任何行為分擔呢。

02:31:04 - 02:31:05
他只有翻譯而已，對不對？

02:31:06 - 02:31:11
那食物都無條件的說，共謀共同正犯也是共同正犯了。

02:31:12 - 02:31:13
那這種擇一共同正犯呢？

02:31:14 - 02:31:15
擇一的他們道場，有啊。

02:31:16 - 02:31:19
只是他道場的貢獻事後被判定成無效。

02:31:20 - 02:31:22
沒有行為分擔的那個都可以當共同正犯的。

02:31:23 - 02:31:26
那有行為分擔只是事後被判定無效的人，

02:31:27 - 02:31:27
有沒有資格當共同正犯？

02:31:28 - 02:31:29
當然更有。

02:31:30 - 02:31:31
取之於民，取之於民眾嘛。

02:31:31 - 02:31:32
大家聽懂意思吧？

02:31:32 - 02:31:33
所以如果我再講一次喔。

02:31:34 - 02:31:38
假說的意思並不是說食物真的有做出這樣的判決。

02:31:39 - 02:31:41
擇一共同正犯在實務可能很難遇到。

02:31:42 - 02:31:43
可是。

02:31:44 - 02:31:45
徐老師的意思就是說。

02:31:45 - 02:31:50
從這個實務見解一貫的脈絡來推，實務都無條件承認共謀共同正犯了。

02:31:55 - 02:31:59
怎麼可能不承認擇一共同正犯，瞭解喔。

02:32:00 - 02:32:02
這是舉重以明志，舉重以明志，必然的結果。

02:32:04 - 02:32:05
好，再來這個以說哈。

02:32:06 - 02:32:08
以說是許恆達老師的看法。

02:32:09 - 02:32:13
以說認為呢，行為分擔啊，要從事後的角度認定。

02:32:14 - 02:32:19
事後來說，真的有貢獻的人，才叫行為分擔。

02:32:20 - 02:32:20
許老師的看法。

02:32:21 - 02:32:30
所以照許老師的看法我認為說,那種只是事前預期會有貢獻,但事後被判定無效的人,那個不叫行為分擔。

02:32:30 - 02:32:30
所以有,你看。

02:32:32 - 02:32:33
第二個這個說法。

02:32:34 - 02:32:37
他說要事實上而不是預期上的影響力,要事實上真的才可以。

02:32:38 - 02:32:43
所以啊,只要個別的分擔,無法實質的帶來其技能的話。

02:32:44 - 02:32:51
那麼這種情況呢,他就說啊,這就表示個別參與者,並非累積效果而共同實現構成要件。

02:32:51 - 02:32:53
所以這個時候呢,只能各自去論罪。

02:32:54 - 02:32:55
因此啊,在下列當中。

02:32:56 - 02:32:59
堵前門的假,根本沒用,對不對。

02:33:00 - 02:33:02
所以他當然不能跟乙成立下人的共同正犯。

02:33:03 - 02:33:04
但請同學注意喔，你這邊補一句話。

02:33:05 - 02:33:10
乙雖然不成立共同正犯，但是乙可以成立精神幫助犯。

02:33:11 - 02:33:12
沒問題吧。

02:33:12 - 02:33:13
乙雖然共同不起來。

02:33:14 - 02:33:19
他的功績，他的貢獻，他的物理貢獻，事後被判定是無效的。

02:33:19 - 02:33:21
可是以堵在，可是假堵在前門。

02:33:23 - 02:33:25
對後門的人來說，是不是更安心了。

02:33:27 - 02:33:28
絕對逃不掉，對不對。

02:33:29 - 02:33:30
所以，否定則一共同正犯之後。

02:33:32 - 02:33:34
那個被判定無用的人,不會怯而退喔。

02:33:36 - 02:33:37
他還是精神幫助犯喔,知道吧。

02:33:37 - 02:33:38
這個你補一下喔,我每次改版都忘記補這一段。

02:33:43 - 02:33:43
好。

02:33:44 - 02:33:44
相對的哈。

02:33:45 - 02:33:49
德國多數說,他們是共犯則一的共同正犯。

02:33:49 - 02:33:53
因為德國的多數說,他們在這個問題的處理上,他們會覺得說。

02:33:54 - 02:33:56
所謂的行為分擔,不需要事後真的被判定有效,不用。

02:34:00 - 02:34:04
只要行為前可以被預期是有效的,

02:34:05 - 02:34:05
有用的,

02:34:06 - 02:34:07
那就叫行為分攤。

02:34:07 - 02:34:08
知道嗎？

02:34:08 - 02:34:10
不用事後判定真的有用，

02:34:10 - 02:34:10
不用喔。

02:34:12 - 02:34:14
所以如果採取這個說法的話，

02:34:15 - 02:34:16
那麼可不可以實現？

02:34:16 - 02:34:17
可不可以承認擇一的共同正犯？

02:34:18 - 02:34:18
可以喔。

02:34:19 - 02:34:19
所以這邊我們講了，

02:34:20 - 02:34:21
他說行為分擔啊。

02:34:21 - 02:34:24
本來就可以包括非典型貢獻的算陽。

02:34:25 - 02:34:26
只要從事前的角度,

02:34:26 - 02:34:30
認為這個行為對整體的損害會有重大貢獻的話,

02:34:30 - 02:34:31
那就是行為分攤,

02:34:32 - 02:34:34
不需要事後真的有貢獻。

02:34:34 - 02:34:36
所以這個是德國的多數說

02:34:36 - 02:34:37
但徐老師沒有採這一說

02:34:38 - 02:34:39
徐老師採的是少數說

02:34:40 - 02:34:42
認為擇一共同正犯沒辦法成立共同正犯

02:34:43 - 02:34:44
有這樣的說法。

02:34:45 - 02:34:46
好,

02:34:46 - 02:34:49
所以這個是擇一共同正犯的這個問題喔。

02:34:50 - 02:34:51
接著來,

02:34:52 - 02:34:53
剩幾分鐘下課喔,

02:34:54 - 02:34:54
我們來看幾個題目。

02:35:48 - 02:35:48
來，

02:35:48 - 02:35:50
25頁第19題，

02:35:50 - 02:35:52
我們來看一個簡單的共同正犯的考題，

02:35:53 - 02:35:54
25頁第19題。

02:35:56 - 02:35:56
好。

02:35:56 - 02:35:57
你看喔。

02:36:00 - 02:36:01
第一個他們有什麼呢,

02:36:01 - 02:36:03
私行拘禁剝奪行動自由嘛,

02:36:03 - 02:36:03
對不對?

02:36:03 - 02:36:06
所以第一個他們會有302的共同正犯。

02:36:07 - 02:36:07
那你看喔，

02:36:08 - 02:36:09
題目裡面說，

02:36:09 - 02:36:11
沒有事前溝通，

02:36:12 - 02:36:13
一前一後包夾，

02:36:14 - 02:36:16
後來其中一個人用雙手去抓乙。

02:36:17 - 02:36:18
這個叫什麼？

02:36:19 - 02:36:21
默契的犯意聯絡。

02:36:21 - 02:36:22
好吧，

02:36:22 - 02:36:24
他們雖然沒有明示，

02:36:24 - 02:36:26
但他們的動作眼神，

02:36:26 - 02:36:27
雙方有那個默契存在,

02:36:28 - 02:36:30
所以他們會有默契的犯意聯絡。

02:36:31 - 02:36:31
好,

02:36:31 - 02:36:33
所以這個是302的部分。

02:36:33 - 02:36:35
再來他們除了302的共同正犯之外,

02:36:36 - 02:36:36
他們還有什麼呢？

02:36:37 - 02:36:39
殺人的共同正犯。

02:36:39 - 02:36:41
271的共同正犯。

02:36:43 - 02:36:44
其實這一題是這樣的。

02:36:45 - 02:36:46
因為每年都會有同學問我說,

02:36:46 - 02:36:47
啊,

02:36:47 - 02:36:50
為什麼這一題不是傷害致死的共同正犯？

02:36:51 - 02:36:52
對啊,

02:36:52 - 02:36:53
因為題目裡面說,

02:36:55 - 02:36:57
題目裡面也沒有說他們是什麼故意嘛。

02:36:58 - 02:36:59
只有說拳打腳踢嘛,

02:36:59 - 02:37:00
後來人死掉了。

02:37:01 - 02:37:01
對啊,

02:37:01 - 02:37:03
有人會問說為什麼這一題不是傷害致死的共同正犯。

02:37:04 - 02:37:05
那我要跟你們說,

02:37:05 - 02:37:09
因為傷害致死這種加重結果犯，

02:37:09 - 02:37:11
他可不可以成立共同正犯？

02:37:11 - 02:37:13
那又是一個另外的考點。

02:37:14 - 02:37:15
啊這個是警特四等的題目。

02:37:16 - 02:37:18
正常的警特四等不會考那麼變態。

02:37:19 - 02:37:19
真的啦,

02:37:20 - 02:37:21
今年可能比較例外。

02:37:22 - 02:37:22
正常的警特四等,

02:37:23 - 02:37:23
就前三四年,

02:37:24 - 02:37:24
四五年來講,

02:37:25 - 02:37:27
當時的警特四等他真的不會想考到那麼難。

02:37:28 - 02:37:31
所以這一題我們純從學理的角度來講，

02:37:32 - 02:37:34
我們去探討加重結果犯的共同正犯，

02:37:35 - 02:37:36
不是不可能，

02:37:37 - 02:37:39
但是我覺得純從考試的導向來講，

02:37:39 - 02:37:41
警特四等應該不會考那麼難才對。

02:37:42 - 02:37:42
所以，

02:37:43 - 02:37:44
這一題當中，

02:37:45 - 02:37:46
甲乙的部分，

02:37:47 - 02:37:49
我會傾向論他們殺人罪的共同正犯。

02:37:50 - 02:37:51
瞭解嗎？

02:37:51 - 02:37:51
我的解讀是這樣，

02:37:51 - 02:37:53
我認為他們是殺人罪的共同正犯。

02:37:54 - 02:37:55
所以他們最後怎麼論罪？

02:37:56 - 02:37:57
競合我們雖然還沒有教，

02:37:58 - 02:37:59
但這邊可以先跟各位講簡單的結論。

02:38:00 - 02:38:03
為了殺人，而先壓制被害人。

02:38:04 - 02:38:05
那個剝奪行動自由要不要另外論？

02:38:06 - 02:38:06
不論。

02:38:06 - 02:38:07
因為食物說的，必然包含嘛。

02:38:09 - 02:38:14
對啊，你要殺人，除非是加工自殺，不然那個被害人他不會想被你殺。

02:38:15 - 02:38:19
所以你要把人殺死是不是你要先拘禁他，先壓制他，才有辦法殺嘛，對不對？

02:38:19 - 02:38:25
所以壓制的部分，雖然表面上可以另外起訴，但其實那個會被殺人吸收掉，不會另論，知道嗎？

02:38:26 - 02:38:30
所以這題當中最後，甲乙所為論什麼呢？

02:38:30 - 02:38:33
殺人既遂的共同正犯。

02:38:33 - 02:38:33
好，這題就這樣，在考這個所謂末世的翻譯點落。

02:38:43 - 02:38:44
好。

02:38:45 - 02:38:46
然後，我看一下喔。

02:38:47 - 02:38:49
後面的東西。

02:38:53 - 02:38:56
算了，後面這個東西講完又需要一些時間喔。

02:38:56 - 02:38:57
不耽誤各位下課。

02:38:57 - 02:38:59
我們今天就先上到這邊。

02:38:59 - 02:39:02
啊，下一次上課是禮拜一，是後天。

02:39:02 - 02:39:03
記得喔。

02:39:03 - 02:39:06
對，因為我們有一次好像是那天下午我們停課嘛，所以我們挑這個後天來補課，記得喔。

02:39:08 - 02:39:11
所以我們後天再繼續把這個功能講完，OK，我們今天就上到這了。